공 정 거 래 위 원 회

전 원 회 의

의 결 제 2025 - 135 호 2025. 6. 18.

사 건 번 호 2023서감0734

사 건 명 3개 이동통신사업자의 부당한 공동행위 및 (사)한국정보통신진흥협회의 사업자단체 금지행위에 대한 건

피 심 인 1. 에스케이텔레콤 주식회사
서울 중구 을지로 65
대표이사 유영상
대리인 법무법인(유한) 지평
담당변호사 [redacted]

2. 주식회사 케이티
성남시 분당구 불정로 90
대표이사 김영섭
대리인 법무법인(유한) 태평양
담당변호사 [redacted]

3. 주식회사 엘지유플러스
서울 용산구 한강대로 32
대표이사 홍범식
대리인 법무법인(유한) 율촌

담당변호사 [redacted]

4. 사단법인 한국정보통신진흥협회
서울 강남구 역삼로 111
회장 유영상
대리인 법무법인(유한) 세종
담당변호사 [redacted]

심 의 종 결 일 2025. 3. 5.

주 문

1. 피심인 에스케이텔레콤 주식회사, 주식회사 케이티, 주식회사 엘지유플러스는 이들 간 번호이동 가입자 순증감 건수가 특정 사업자에게 편중되지 않도록 각 사의 판매장려금 수준을 공동으로 조정하는 것과 같은 방법으로 국내 이동통신 서비스 시장에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 다시 하여서는 아니된다.

2. 피심인 에스케이텔레콤 주식회사, 주식회사 케이티, 주식회사 엘지유플러스는 다음 각 호에 따라 과징금을 국고에 납부하여야 한다.

가. 과징금액

1) 에스케이텔레콤 주식회사 : 38,806,000,000원

2) 주식회사 케이티 : 29,919,000,000원

3) 주식회사 엘지유플러스 : 27,664,000,000원

나. 납부기한 : 과징금 납부고지서에 명시된 납부기한(60일) 이내

다. 납부장소 : 한국은행 국고수납대리점 또는 우체국

3. 피심인 에스케이텔레콤 주식회사, 주식회사 케이티, 주식회사 엘지유플러스가 유통점에 지급하는 특정 단말기 또는 특정 서비스 가입과 관련한 판매장려금 허용범위를 공동으로 결정하는 방법으로 경쟁을 부당하게 제한하여 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 제40조 제1항 제2호를 위반하였다는 혐의 및 피심인 사단법인 한국정보통신진흥협회가 회원사들이 유통점에 지급하는 특정 단말기 또는 특정 서비스 가입과 관련한 판매장려금 허용범위를 회원사들과 함께 공동으로 결정하는 방법으로 경쟁을 부당하게 제한하여 같은 법 제51조 제1항 제1호를 위반하였다는 혐의에 대해서는 심의절차를 종료한다.

이 유

1. 기초사실

가. 피심인 적격성

1 피심인 에스케이텔레콤 주식회사(이하 'SKT′), 주식회사 케이티(이하 'KT'), 주식회사 엘지유플러스(이하 'LGU')[1]는 전기통신사업법 제6조 제1항[2]에 따라 과학기술정보통신부 장관에게 등록하고 전화, 인터넷 등의 전기통신 역무를 제공하는 전기통신사업을 영위하는 자로서 각각 「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」[3] 제2조 제

1) 이하에서 SKT, KT, LGU를 함께 지칭할 때는 '통신 3사'로 표시한다.
2) 전기통신사업법 제6조(기간통신사업의 등록 등) ① 기간통신사업을 경영하려는 자는 대통령령으로 정하는 바에 따라 다음 각 호의 사항을 갖추어 과학기술정보통신부장관에게 등록(정보통신망에 의한 등록을 포함한다)하여야 한다. 다만, 자신의 상품 또는 용역을 제공하면서 대통령령으로 정하는 바에 따라 부수적으로 기간통신역무를 이용하고 그 요금을 청구하는 자(이용요금을 상품 또는 용역의 대가에 포함시키는 경우도 같다)는 기간통신사업을 신고하여야 하며, 신고한 자가 다른 기간통신역무를 제공하고자 하는 경우에는 본문에 따라 등록하여야 한다.
3) 통신 3사 간 번호이동 가입자 순증감 상호조정 행위에 대해서는 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2020. 12. 29. 법률 제17799호로 개정되기 전의 것)을, 단말기 및 부가서비스 관련 판매장려금

1호에서 규정하는 사업자에 해당한다.

2 피심인 한국정보통신진흥협회(Korea Association for ICT Promotion, 이하 'KAIT')는 방송통신발전기본법 제15조 제1항[4]에 근거하여 설립된 정보통신사업을 영위하는 사업자들로 구성된 단체로서 법 제2조 제2호의 규정에 따른 사업자단체에 해당한다.

나. 피심인 일반현황

3 피심인 통신 3사 및 피심인 KAIT의 일반현황은 다음과 같다.

<표 1> 최근 3년간 피심인 통신 3사 일반현황

(기준: 각 회계연도 말, 단위: 백만 원)

구분	피심인	설립일	연도	자본금	매출액	영업이익	당기순익
1	SKT	1984.4.20.	2022	30,493	12,414,588	1,321,131	869,490
			2021	30,493	12,102,830	1,114,323	1,073,823
			2020	44,639	11,746,630	1,023,067	758,792
2	KT	1982.1.1.	2022	1,564,499	18,289,243	1,168,103	763,750
			2021	1,564,499	18,387,434	1,068,273	990,491
			2020	1,564,499	17,879,281	878,239	665,493
3	LGU	1996.7.11.	2022	2,573,969	12,781,569	1,049,830	661,692
			2021	2,573,969	12,804,202	937,941	679,148
			2020	2,573,969	12,352,879	837,979	452,541

* 출처: 심사보고서 소갑 제5-1호증[5], 제5-3호증, 제5-5호증

(표 삽입을 위한 여백)

허용범위 관련 행위에 대해서는 구「독점규제 및 공정거래에 관한 법률」(2024. 2. 6. 법률 제20239호로 개정되기 전의 것)을 적용한다. 이하 구분없이 '법' 또는 '공정거래법'이라 한다.

4) 방송통신발전기본법 제15조(한국정보통신진흥협회) ① 정보통신서비스 제공자 및 정보통신망과 관련된 사업을 경영하는 자는 정보통신의 발전을 위하여 대통령령으로 정하는 바에 따라 과학기술정보통신부장관의 인가를 받아 한국정보통신진흥협회(이하 '진흥협회' 또는 'KAIT'라 한다)를 설립할 수 있다.

5) 이하 '심사보고서 소갑 제○호증'은 '소갑 제○호증'이라 한다.

<표 2> 최근 3년간 피심인 KAIT 일반현황

(기준: 각 회계연도 말, 단위: 백만 원)

설립일	상시종업원수	회원수	연도	예산액
1987.5.23	140명	39개사	2022	48,009
			2021	47,573
			2020	41,791

* 출처: 심사보고서 소갑 제5-7호증

다. 시장구조 및 실태[6)]

1) 이동통신서비스 시장 개요

4 이동통신 서비스는 전파를 사용하는 무선통신기술을 기반으로 사용자 간의 통신을 제공하는 서비스로서, 사용자는 단말기를 휴대하고 단말기와 고정된 지점 간 또는 단말기 상호 간을 연결하여 음성, 데이터 영상 등을 송·수신하는 서비스를 의미한다.

5 이동통신 네트워크는 이동통신 단말기와 무선 기지국 설비 간의 가입자 회선 구간(무선 구간)인 무선접속 네트워크(access network), 무선 기지국 설비와 이동통신 교환기 간이나 이동통신 교환기와 교환기 간의 유선 중계회선 구간인 코어망(core network)으로 구성된다.

6 이동통신의 수요가 음성 중심에서 데이터 중심으로 지속적으로 발전함에 따라 관련 이동통신 기술도 지속적으로 진화하였다. 즉, 1세대(1G)의 아날로그 셀룰러 시스템에서 2세대(2G), 3세대(3G) 디지털 이동전화 시스템을 거쳐 현재 상용화되고 있는 4세대(4G) 및 5세대(5G) 초고속 인터넷 무선통신 기술로 발전하였다. 이동통신 기술 국제표준의 단계별 주요 특징은 다음과 같다.

(표 삽입을 위한 여백)

6) 통신시장 경쟁상황 평가(정보통신정책연구원, 2022년) 등 참조

<표 3> 이동통신 서비스의 진화 및 주요 특징

구분	1G	2G	3G	4G	5G
표준기술	AMPS (FDMA)	IS-95 (CDMA)	WCDMA (CDMA)	LTE (OFDMA)	LTE/NR (New Radio)
최대 전송속도	~10Kbps	~64Kbps	~2Mbps	~1Gbps	~20Gbps
상용화시기	1984년	1996년	2002년	2011년	2019년
주요서비스	음성	음성, 문자	음성, 영상, 무선인터넷	초고속 무선인터넷, 대용량 멀티미디어	IoT, 실감형콘텐츠, 스마트시티 등 융합서비스

* 출처: KAIST, 「5G 기술·산업 현황 및 향후 비전」, 2020

2) 국내 이동통신서비스 시장

가) 국내 이동통신서비스 사업자 현황

7 이동통신서비스는 유선통신서비스의 가입자 선로 및 중계에 해당하는 구간에서 주파수를 이용하여 제공하는 서비스이므로 전파자원의 희소성으로 인해 설비기반 이동통신 사업자(MNO: Mobile Network Operator)의 수가 일정 수준으로 제한되는 특성이 있으며, 이에 따라 관련 시장에 과점적 구조가 형성되어 있다. 2010년 3월 전기통신사업법 제38조[7]에 따른 도매제공제도가 도입된 이후 통신 3사로부터 통신망을 임대하여 서비스를 제공하는 이동통신 재판매 사업자(MVNO: Mobile Virtual Network Operator, 소위 '알뜰폰 사업자')가 시장에 진입할 수 있게 되었다.

8 국내 이동통신서비스 시장은 1984년 SKT(구 한국이동통신)의 독점체제로 시작하여 1996년부터 신세기통신이 영업을 개시하면서 복점 체제가 되었다. 이후 1997년 한국통신프리텔(KTF), LG텔레콤, 한솔PCS가 이동전화 서비스를 개시하면서 5개사

7) 전기통신사업법 제38조(전기통신서비스의 도매제공) ①기간통신사업자는 다른 전기통신사업자가 요청하면 협정을 체결하여 자신이 제공하는 전기통신서비스를 다른 전기통신사업자가 이용자에게 제공(이하 "재판매"라 한다)할 수 있도록 다른 전기통신사업자에게 자신의 전기통신서비스를 제공하거나 전기통신서비스의 제공에 필요한 전기통신설비의 전부 또는 일부를 이용하도록 허용(이하 "도매제공"이라 한다)할 수 있다.

경쟁체제가 되었다가, 2001년 5월 KTF가 한솔PCS를 합병하고 2002년 SKT가 신세기통신을 합병하면서 3사 경쟁체제가 구축되었다. 이후 2009년 KT와 KTF가 합병하여 현재의 KT가 출범하였고, 2010년 LG텔레콤, LG데이콤, LG파워콤이 합병하여 현재의 LGU가 출범하였다.

9 현재 국내 설비기반 이동통신 사업자(MNO)로는 피심인 통신 3사가 영업 중이고, 이동통신 재판매사업자(MVNO)로는 2023년 6월 기준 81개 사가 영업 중이다.

10 2023년 9월 기준 이동통신 가입회선 수는 약 8,260만 건이고, 시장점유율은 SKT 38.0%, KT 21.5%, LGU 22.1%, MVNO 18.4% 이다.

<표 4> 2023년 9월 이동통신 서비스 가입회선 수 현황

(단위: 천 명, %)

구분		SKT	KT	LGU	MVNO	합계
가입회선 수 (비중)		31,394 (38.0)	17,735 (21.5)	18,292 (22.1)	15,184 (18.4)	82,605
	2G, 3G 가입회선	798	551	-	871	2,220
	4G 가입회선	15,572	7,709	10,188	13,751	47,220
	5G 가입회선	15,010	9,434	6,756	309	31,509

* 출처: 무선 통신서비스 통계 현황(과학기술정보통신부, 2023. 9월)

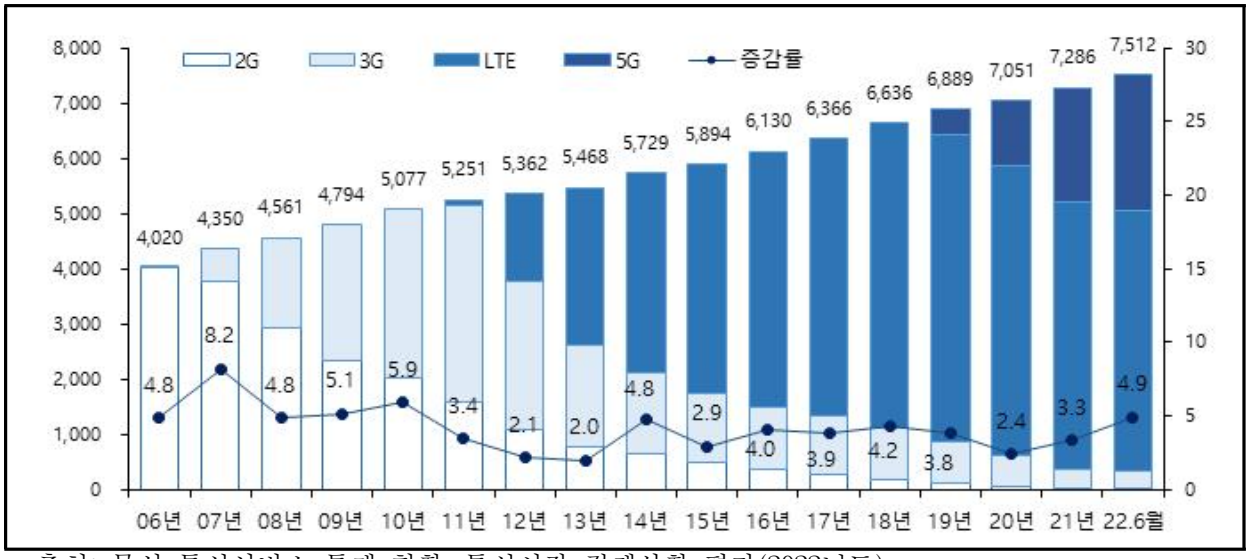
나) 국내 이동통신서비스 시장 현황

(1) 가입회선 현황

11 국내 이동통신 서비스 가입회선 수는 2006년 4,020만 건에서 매년 지속적으로 증가하여 2022년 6월 기준 7,512만 건으로 2006년 대비 86.9% 증가하였고, 추계 인구 대비 보급률은 140.8% 수준이다. 이 중 휴대전화 가입회선 수는 5,555만 건으로, 2010년 이후 태블릿 PC, 웨어러블 장치, 사물지능통신(IoT) 등 휴대폰 이외의 이동통신 회선 가입 건수가 증가하고 있어, 상대적으로 휴대폰 가입회선의 비중이 줄어들고 있는 추세이다. 이동통신 서비스 가입회선 수 추이, 기기 종류별 이동통신 회선 및 비중 현황은 각각 <표 5>, <표 6>과 같다.

<표 5> 이동통신 서비스 가입회선 수 추이

(단위: 만 명, %)



* 출처: 무선 통신서비스 통계 현황, 통신시장 경쟁상황 평가(2022년도)

<표 6> 기기 종류별 이동통신 회선 수 및 비중 추이

(단위: 만 명, %)

구 분	휴대폰	가입자 기반 단말장치				사물지능통신 (IoT)	기 타	총 계
		태블릿 PC	웨어러블	기타	소계			
2018년	5,567 (83.9)	184 (2.8)	91 (1.4)	91 (1.4)	366 (5.5)	603 (9.1)	100 (1.5)	6,636
2019년	5,620 (81.6)	210 (3.1)	82 (1.2)	74 (1.1)	366 (5.3)	808 (11.7)	96 (1.4)	6,889
2020년	5,588 (79.2)	218 (3.1)	67 (1.0)	76 (1.1)	361 (5.1)	1,005 (14.3)	97 (1.4)	7,051
2021년	5,532 (75.9)	213 (2.9)	80 (1.1)	73 (1.0)	367 (5.0)	1,293 (17.7)	94 (1.3)	7,286
2022년	5,549 (72.1)	214 (2.8)	123 (1.6)	70 (1.0)	408 (5.4)	1,636 (21.2)	103 (1.3)	7,699

* 출처: 무선 통신서비스 통계 현황(과학기술정보통신부)

(2) 시장점유율 현황 (전체회선 기준/휴대폰 회선 기준)

12 2022년 국내 이동통신 서비스 시장의 점유율은 태블릿PC 등 가입자기반 단말장치와 사물지능통신 등을 포함한 전체회선 기준 SKT는 39.8%, KT 22.7%, LGU 20.8%로 통신 3사는 이동통신 서비스 시장의 83.3%를 점유하고 있다.

<표 7> 사업자별 이동통신 시장 전체회선 수 및 점유율 현황(MVNO 포함)

(단위: 만 명, %)

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
SKT	2,647 (46.2)	2,625 (44.5)	2,675 (43.6)	2,702 (42.4)	2,761 (41.6)	2,883 (41.8)	2,926 (41.5)	2,988 (41.0)	3,065 (39.8)
KT	1,522 (26.6)	1,527 (25.9)	1,571 (25.6)	1,649 (25.9)	1,741 (26.2)	1,816 (26.3)	1,739 (24.7)	1,747 (24.0)	1,750 (22.7)
LGU	1,102 (19.2)	1,149 (19.5)	1,200 (19.6)	1,262 (19.8)	1,335 (20.1)	1,416 (20.6)	1,475 (20.9)	1,515 (20.8)	1,601 (20.8)
MVNO	458 (8.0)	592 (10.0)	684 (11.2)	752 (11.2)	799 (12.0)	775 (11.2)	911 (12.9)	1,036 (14.2)	1,283 (16.7)
합 계	5,729	5,893	6,130	6,365	6,636	6,890	7,051	7,286	7,699

* 출처: 무선통신사업자 통계 현황(과학기술정보통신부)

13 또한, 가입자기반 단말장치와 사물지능통신 등을 제외한 휴대폰 회선을 기준으로 한 2022년 시장점유율은 SKT 42.0%, KT 24.8%, LGU 20.2%로 통신 3사는 휴대폰 회선을 기준으로 이동통신 시장의 86.9%를 점유하고 있다.

<표 8> 사업자별 휴대폰 회선 수 및 점유율 현황(MVNO 포함)

(단위: 만 명, %)

구 분	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	2021년	2022년
SKT	2,488 (47.1)	2,428 (45.2)	2,439 (44.4)	2,457 (43.8)	2,475 (43.4)	2,409 (42.9)	2,406 (43.1)	2,376 (42.9)	2,328 (42.0)
KT	1,387 (26.3)	1,377 (25.7)	1,377 (25.1)	1,385 (24.7)	1,399 (24.5)	1,417 (25.2)	1,433 (25.7)	1,416 (25.6)	1,375 (24.8)
LGU	1,000 (18.9)	1,027 (19.1)	1,053 (19.2)	1,085 (19.4)	1,120 (19.6)	1,107 (19.7)	1,138 (20.4)	1,131 (20.4)	1,120 (20.2)
MVNO	409 (7.7)	534 (9.9)	621 (11.3)	677 (12.1)	712 (12.5)	687 (12.2)	611 (10.9)	609 (11.0)	727 (13.1)
합 계	5,284	5,366	5,490	5,604	5,706	5,620	5,588	5,532	5,550

* 출처: 무선통신사업자 통계 현황(과학기술정보통신부)

(표 삽입을 위한 여백)

<표 9> 사업자별 휴대폰 회선 점유율 현황(MVNO 제외)

(단위: 년, %)

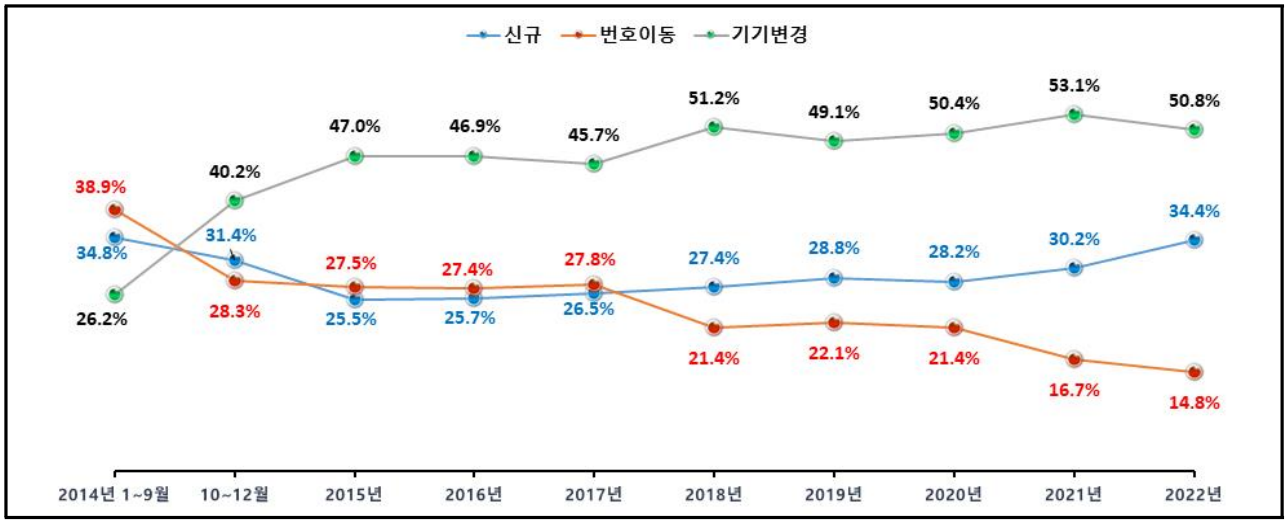
구분	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
SKT	50.6	50.9	50.7	50.4	51.0	50.2	50.1	49.9	49.6	48.8	48.3	48.3	48.3
KT	31.6	31.2	30.3	29.3	28.5	28.5	28.3	28.1	28.0	28.7	28.8	28.8	28.5
LGU	17.8	18.0	19.0	20.4	20.5	21.2	21.6	22.0	22.4	22.4	22.9	23.0	23.2

* 출처: 무선통신사업자 통계 현황(과학기술정보통신부)

(3) 서비스 가입유형별 현황 (기기변경/신규가입/번호이동)

14 이동통신 가입유형별 가입 비중은 2022년 기준 기기변경(50.8%), 신규가입(34.4%), 번호이동(14.8%) 순으로 나타난다. 2014년 초에는 번호이동 가입 비중이 38.9%로 가장 높았으나, 이는 단말기유통법 시행(2014. 10. 1.) 이후 28.3%로 감소하였다. 이후 번호이동 가입 비중은 일정 수준으로 유지되다가 2018년 21.4%로 다시 감소하였으며, 2021년에는 16.7%, 2022년에는 14.8%까지 감소하였다. 반면 동일한 통신사를 이용하면서 단말기만 교체하는 기기변경 비중은 2014년 초 26.2%에서 2022년에는 50.8%로 크게 상승하여 현재 가장 높은 비중을 차지하고 있다. 이동통신 가입유형별 가입 비중 추이는 다음과 같다.

<표 10> 이동통신 가입유형별 비중 추이(MVNO 제외)



* 출처: 무선통신사업자 통계 현황(과학기술정보통신부)

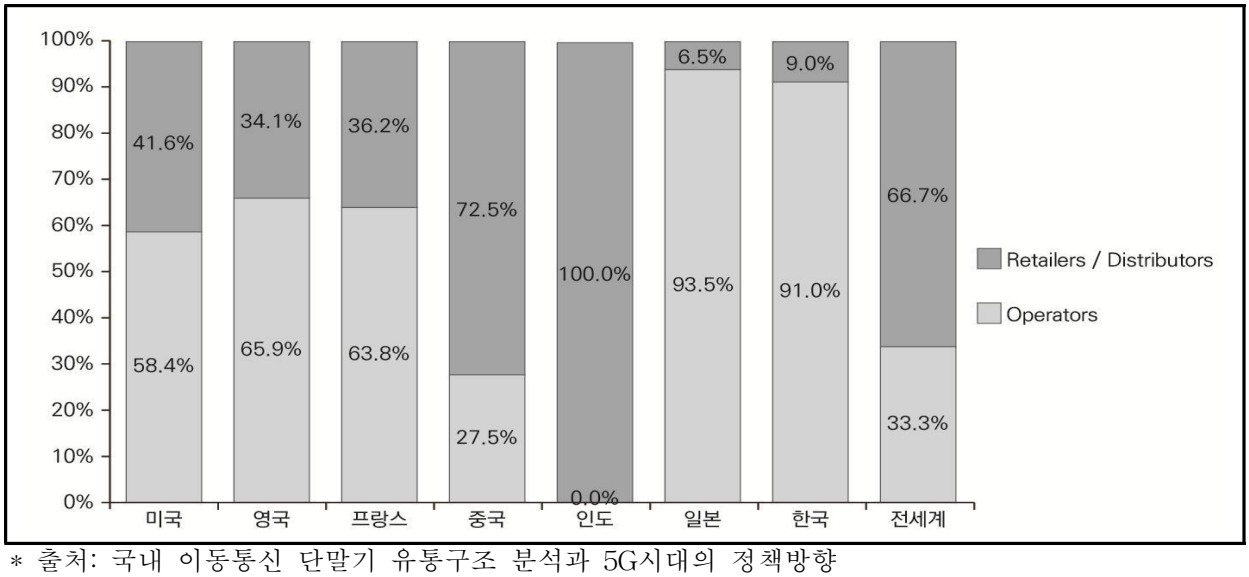
3) 이동통신 단말기 시장[8)]

가) 이동통신 단말기 특징

15 이동통신 단말기는 이동통신 서비스를 사용하기 위한 장치이므로 이동통신 서비스를 제공하는 이동통신사의 유통 참여가 매우 활발하다. 이동통신 서비스와 단말기는 어느 하나만 가지고는 효용성이 없는 완전보완재에 가까운 특성을 가지므로 이동통신사가 서비스를 판매하면서 단말기를 같이 판매하는 것이 일반적이었다. 특히 이동통신 초기에는 단말기 자체가 통신사에 특화되어 맞춤형으로 제작되는 경우도 많았다.

16 스마트폰의 시대가 본격적으로 열리고 제조사가 이통사의 통제에서 벗어나 대형양판점이나 온라인 등을 활용한 독자적인 유통채널을 구축하게 되면서 제조사 자체 유통채널이 강화되기 시작하였다. 세계적으로는 이통사 채널(Operators) 판매비중이 1/3, 일반 소매채널(Retailers / Distributors) 판매비중이 2/3로 비이통사 유통점의 판매비중이 큰 반면에, 국내의 경우 이통사 채널 비중이 91%, 일반 소매 채널 비중이 9%로 확인되는 등 단말기 유통 관련 이통사 의존도가 높게 나타난다.

<표 11> 주요 국가들의 이동통신사 유통과 소매/배급유통 비중 비교(2019년)



* 출처: 국내 이동통신 단말기 유통구조 분석과 5G시대의 정책방향

8) 국내 이동통신 단말기 유통구조 분석과 5G시대의 정책방향(김민철, 2020.10월), 단말기 보조금과 단말 할부 프로그램(강인규, 2015.3월) 등 참조

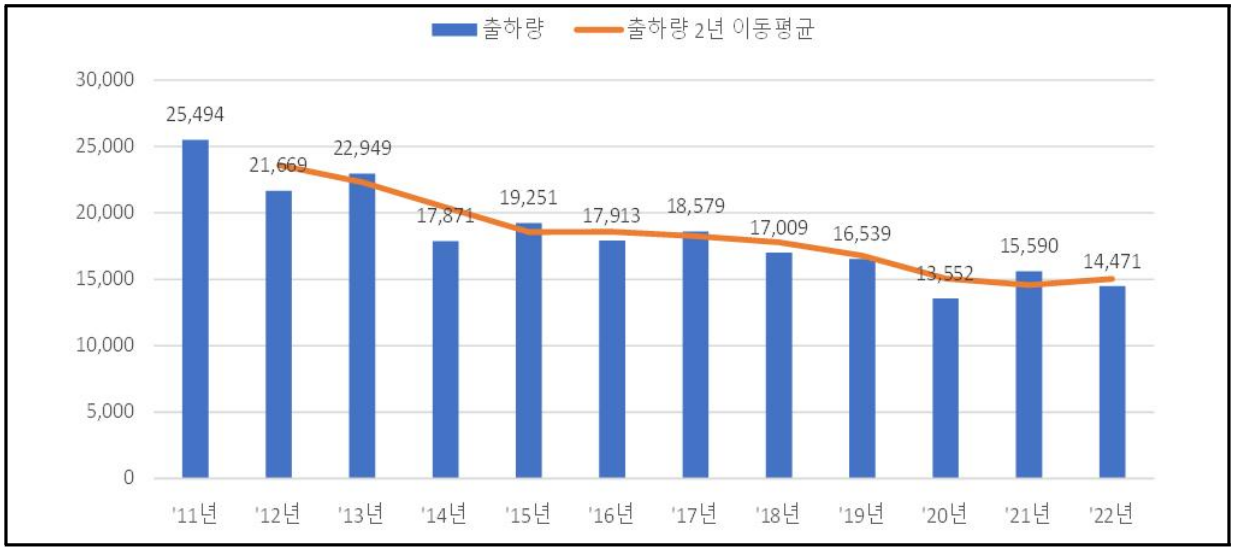
17 이렇게 국가별로 단말기의 이동통신사 유통 비중이 차이가 나는 이유로는 이동통신사의 커버리지(서비스 이용가능 지역범위), 오프라인 구매 접근성, 온라인 구매 활성화 여부, 지원금 관련 규제, 이동통신 서비스 개시 당시의 여건이나 채택된 표준의 차이 등 여러 가지가 있을 수 있다. 한국과 일본의 경우 상대적으로 이동통신사의 커버리지가 뛰어나고 오프라인 대리점 체계가 잘 구축되어 있어 시장의 변화에도 불구하고 여전히 전통적인 이동통신사의 유통망 활용도가 높다고 볼 수 있다.

나) 이동통신 단말기 제조시장 현황

18 2022년 국내 이동전화 단말기 출하량은 전년 대비 7.2% 감소한 1,447만대로 추정된다. 단말기유통법 시행 전 2,000만대를 상회하던 출하량은 2014년 법 시행 후 크게 하락하였으며, 이후 꾸준한 감소세로 이어져 2022년에는 1,500만대를 하회하고 있다. 단말기와 함께 이용되는 이동통신 서비스의 약정기간이 통상 2년임을 고려하여, 2년 주기 출하량 이동평균을 살펴보더라도 지속적인 감소 추세를 확인할 수 있다. 이는 이동전화 단말기의 보급률이 높아지고 단말기 교체 주기가 길어지면서 관련 시장의 성장이 둔화된 결과로 보인다. 국내 이동통신 단말기 출하량 추이는 다음과 같다.

<표 12> 국내 이동전화 단말기 출하량 추이

(단위: 천 대)

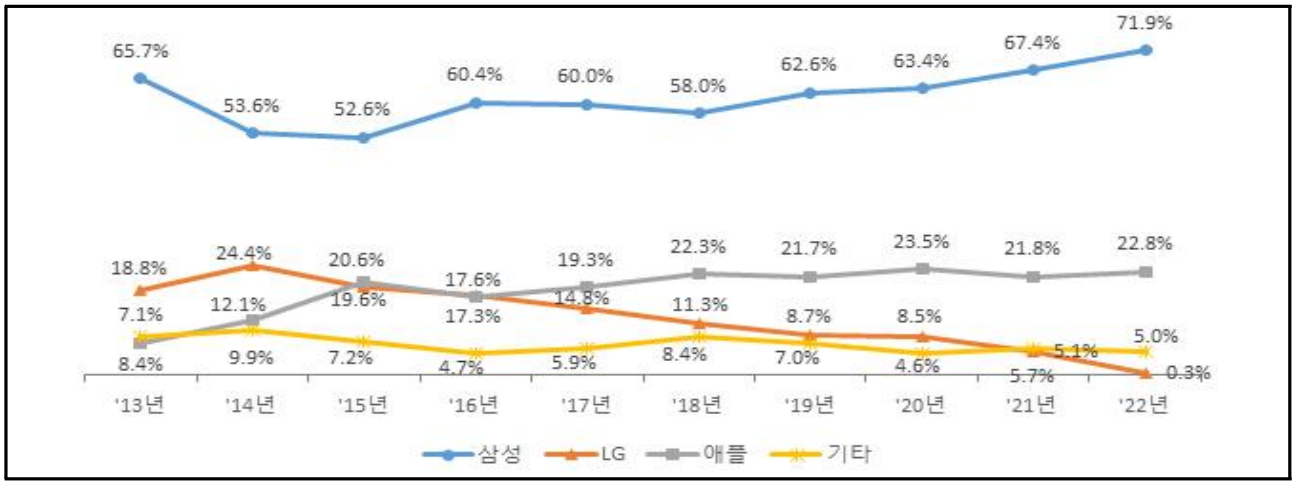


* 출처: Gartner

19 2022년 기준 국내 이동전화 단말기 시장은 출하량 기준 삼성전자가 71.9%로 가장 높은 점유율을 차지하고 있으며, 애플이 2위로 22.8%를 차지하고 있다. LG전자의 경우 2021년 스마트폰 시장에서 철수함에 따라 2022년 점유율이 0.3%까지 하락하였다. 국내 이동전화 단말기 시장점유율 추이는 다음과 같다.

<표 13> 국내 이동전화 단말기 제조사별 점유율

(단위: %)



* 출처: Gartner

4) 이동통신서비스 및 단말기 유통체계

가) 개요

20 이동통신 서비스 및 단말기 유통체계는 크게 이동통신사업자, 대리점, 판매점, 소비자의 4단계로 구성된다. 즉 통신사가 제조사와 협의를 거쳐 대량으로 구매한 단말기를 자사 이동통신 서비스와 결합[9]하여 대리점 및 판매점을 통해 소비자에게 공급하는 수직적 구조이다.

21 대리점은 이동통신사업자와의 협정에 따라 이동통신사와 이용자 간의 계약

9) 이동통신 서비스와 별도로 구매하는 자급제 단말기도 존재하며, 최근 알뜰폰(MVNO)사업자를 중심으로 자급제 단말기가 확대되는 추세이나, 통신 3사의 경우 여전히 자급제 단말기 이용 비중이 낮고(16.4%, 2022년 과학기술정보통신부 자료 기준) 이동통신 서비스와 결합판매 되는 비중이 현저히 높다. 이하에서는 본 사건과 관련이 깊은 이동통신사-대리점-판매점 중심의 유통체계를 주로 설명한다.

체결 등을 대리 또는 위탁받아 처리하는 자이다. 일반적으로 대리점은 이동통신사가 직접 또는 자회사를 통해 운영하는 직영대리점과 그 외 사업자들이 운영하는 일반대리점으로 구분된다. 대리점은 이동통신사와 직접 계약관계에 있으며, 통상 특정 통신사 서비스만을 전속적으로 취급한다는 점에서 이하에서 설명하는 판매점과 구분된다.

22 판매점은 대리점과의 협정에 따라 이동통신사업자와 이용자 간의 계약 체결 등을 복대리 또는 재위탁받아 처리하는 자를 의미하고, 전문판매점, 인터넷 개인판매, 가판·특판 등으로 구분할 수 있다. 판매점은 특정 통신사에 국한되지 않고 여러 통신사의 이동통신 서비스 및 단말기를 동시에 취급하는 것이 일반적이다.

나) 대리점 및 판매점의 수익구조

23 이동통신 대리점, 판매점 등 유통업체의 주요 수입원은 판매장려금, 가입자 관리 수수료, 업무 대행 수수료 등으로 구성된다.

(1) 판매장려금

24 판매장려금은 단말기 판매에 따라 제공되는 수수료로 대리점 또는 판매점의 수입 중에서 가장 큰 부분을 차지하는 핵심 수익원이다. 「이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률」(이하 '단말기유통법')은 ①단말기 제조업자가 이동통신사, 대리점 또는 판매점에게 단말기 판매에 관하여 제공하는 모든 경제적 이익, ②이동통신사가 대리점 또는 판매점에게 단말기 판매에 관하여 제공하는 모든 경제적 이익으로 '장려금'을 포괄적으로 규정[10]하고 있다. 이러한 장려금은 대리점 또는 판매점 등 사업자를 대상으로 지급되는 판매촉진 비용이라는 점에서, 단말기를 구매한 최종 소비자에게 지급되는 '지원금'과 구별되는 개념[11]이다.

10) 단말기유통법 제2조 제10호
11) 지원금이란 이동통신단말장치 구매가격 할인, 현금 지급, 가입비 보조 등 이동통신단말장치의 구입비용을 지원하기 위하여 이용자에게 제공된 모든 경제적 이익을 의미한다.(단말기유통법 제2조 제9호)

25 단말기유통법 상에는 규정되어 있지 않지만, 실제 이동통신시장에서는 단말기 제조업자 및 이동통신사 외에 대리점이 판매점에 제공하는 경제적 이익에 대해서도 장려금이라고 부르고 있다. 따라서 장려금은 지급 주체에 따라, ①제조사 장려금, ②통신사 장려금, ③대리점 장려금으로 구분할 수 있다.

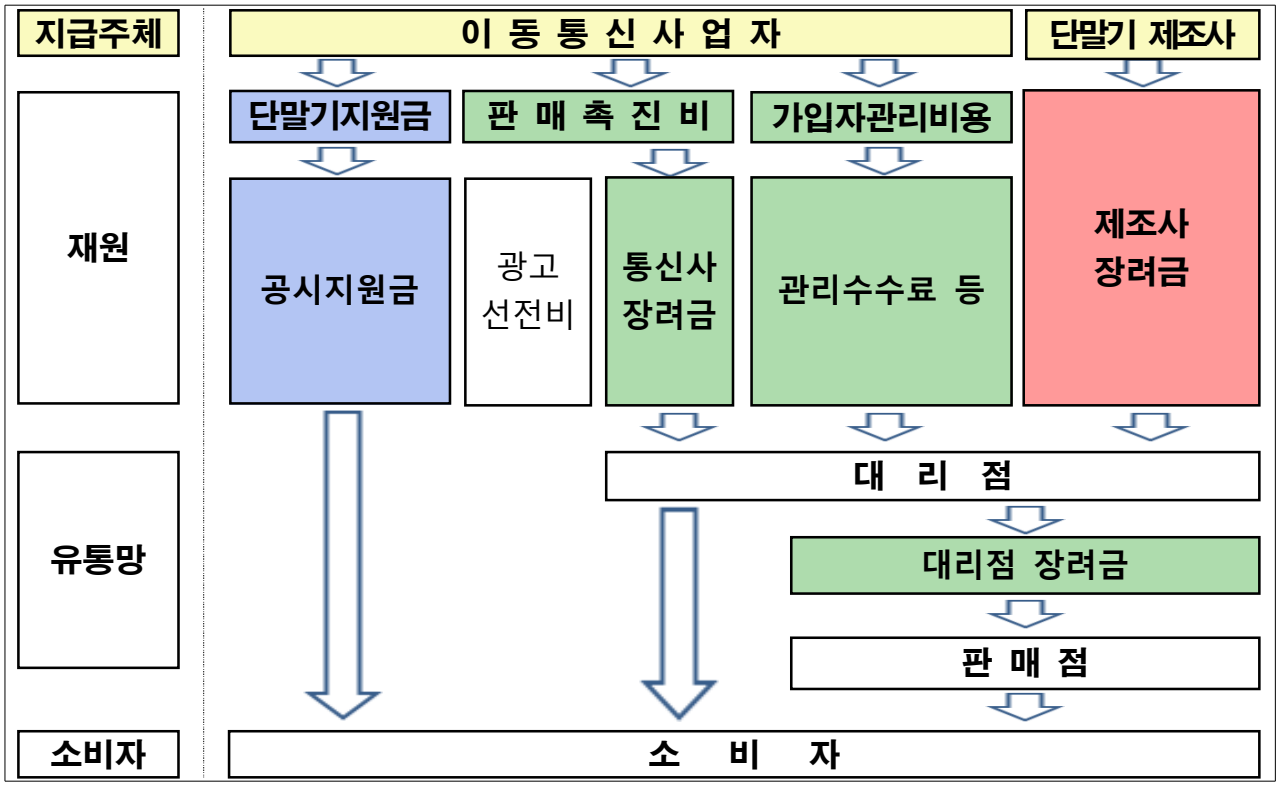
(2) 관리수수료 등

26 가입자 관리 수수료는 해당 대리점을 통한 가입자가 통신서비스 이용을 지속하는 동안 발생한 요금 수입의 일정 비율([redacted])을 대리점에 지급하는 것이다. 누적 가입자가 많은 대리점의 경우 이러한 가입자 관리 수수료를 통해 중장기적으로 안정적 수익을 창출할 수 있다.

27 한편, 업무 대행 수수료는 통신사들의 고객 서비스(CS) 업무 등을 대행함에 따라 지급되는 수수료이다. 가입자 관리 수수료 및 업무대행 수수료는 대리점에만 지급되며, 판매점에는 지급되지 않는다. 따라서 판매점의 경우 대리점 보다 판매장려금에 더욱 의존하게 되는 구조이다. 이동통신 유통체계 상 판매장려금 등 지급 구조를 도식화하면 아래 <표 14>와 같다.

(표 삽입을 위한 여백)

<표 14> 판매장려금 등 지급 구조



라. 단말기유통법

1) 제정 배경

28 단말기유통법 제정 이전, 이동통신 단말기 유통시장에는 이동통신사의 불투명하고 차별적인 보조금[12] 지급으로 이용자 권익이 저해된다는 문제가 지속적으로 제기되었다. 특히 보조금이 가입 유형, 지역, 구입 시점 등에 따라 다르게 지급되면서 관련 정보에 접근하기 쉬운 이용자는 혜택을 받고 그렇지 않은 이용자는 불이익을 받는다는 점이 사회적 문제로 대두되었다. 아울러 고가요금제 가입, 번호이동을 전제로 단말기 보조금이 지급됨에 따라 불필요한 고가요금제 이용 및 과도한 단말기 교체가 발생하여 가계통신비가 증가하고 자원이 낭비된다는 지적이 있었다.

29 이러한 상황에서 단말기유통법은 단말기 출고가와 보조금 등 관련 정보를 투

12) 단말기유통법 제정 전에는 이통사 등이 신규 또는 번호이동 가입자 등에 단말기 구입 등을 보조 또는 지원하기 위해 지급하는 금전을 휴대폰 보조금 또는 단말기 보조금 등으로 불렀다.

명하게 공개하고 이용자 간 보조금 차별 등을 금지함으로써, 이동통신 산업의 건전한 발전을 도모하고, 이용자들의 권익을 보호한다는 목적으로 2014. 5. 28. 제정되었으며, 같은 해 10. 1.부터 시행되었다.

30 이후 단말기유통법으로 이동통신사업자 간 경쟁이 저해되고 소비자 편익이 제한된다는 비판이 제기됨에 따라 이동통신사업자 간 자유로운 지원금 경쟁을 보장하여 이동통신서비스 이용자의 후생을 증진하기 위하여 2025. 1. 21. 단말기유통법은 폐지되고, 부당한 이동자 차별 금지조항(제9조 제3항), 방통위의 긴급중지명령 조항(제11조) 등 존속 필요성이 있는 규정은 전기통신사업법으로 이관하였다.

2) 주요 내용

31 단말기유통법에는 지원금의 부당한 차별지급 금지(제3조), 지원금의 공시 및 게시(제4조 제3항), 지원금과 연계한 요금제 및 부가서비스 등 개별계약 제한(제5조), 지원금을 받지 않는 이용자에 대한 요금할인 제공(제6조) 등이 규정되어 있다.

32 지원금의 부당한 차별지급 금지 조항은 가입유형, 요금제, 거주지역, 나이·신체적 조건에 따라 부당하게 차별적인 지원금을 지급하는 것을 금지하는 내용이다. 원칙적으로 동일한 단말기에 대해 동일한 공시기간에는 이용자 간 서로 다른 지원금을 지급하지 못하도록 하되, 요금제에 따라서는 기대수익에 비례하여 균등한 범위 내에서 차별을 허용하고 있다.

33 지원금 공시 및 게시 조항은 이동통신사로 하여금 판매하는 휴대폰의 출고가, 지원금, 판매가를 공시하도록 하고, 공시한 내용과 다르게 지원금을 지급하는 것을 금지하는 내용이다. 대리점 및 판매점의 경우, 판매하는 모든 단말기에 대하여 이동통신사의 공시 관련 정보 및 추가지원금에 관한 정보를 영업장에 게시하여야 하며, 이동통신사가 공시한 지원금의 15% 범위에서만 대리점 및 판매점이 추가지원금을 제공할 수 있다.

34 한편, 지원금 지급을 미끼로 고가의 요금제, 부가서비스 사용을 강제하는 등 불공정한 개별계약 체결을 제한하는 행위도 금지된다. 아울러 지원금을 받지 않고 이동통신 서비스에 가입하거나 24개월 이상된 단말기로 가입하는 이용자들에 대해서 지원금에 상응하는 추가적인 요금할인을 제공해야 한다는 내용(선택약정 할인) 등도 규정되어 있다.

35 참고로 단말기유통법은 공시한 지원금과 다른 지원금을 지급하거나 차별적으로 지원금을 지급하는 것을 금지할 뿐, 지원금의 상한을 규제하는 내용은 포함하지 않고 있다. 그러나 제정 당시에는 방송통신위원회(이하 '방통위')로 하여금 지원금 상한액을 고시하도록 하면서, 이를 초과하는 과도한 지원금을 지급하는 행위까지 금지하였다.(법 제4조 제1항 및 제2항) 법 시행 당시, 지원금 상한은 30만 원이었으며, 2015. 4. 8.부터 33만 원으로 상향 조정되었다.

36 그러나 이러한 지원금 상한 규제는 이용자에게 돌아갈 수 있는 편익을 과도하게 제한할 수 있다는 지적이 있어 다른 조항과는 달리 시행일로부터 3년간만 효력을 가지는 일몰 규제 조항[13]으로 규정되었고, 2017. 10. 1.부로 그 효력을 상실하였다.

3) 단말기유통법상 판매장려금 관련 규제

37 앞서 살펴본 바와 같이, 단말기유통법은 주로 이동통신사 등이 이용자에게 지급하는 지원금을 중심으로 규정되어 있다. 이하에서는 이 사건 행위사실과 밀접하게 연관된 판매장려금에 대하여 단말기유통법상 어떠한 규제가 존재하는지 살펴본다.

가) 지원금과 장려금의 구분

38 지원금은 이동통신사 등이 단말기를 구매하는 이용자에게 지급하는 경제적 이익이나, 장려금은 이동통신사 등이 단말기를 판매한 대리점 또는 판매점에 지급하

13) 부칙 제2조(유효기간) 제4조 제1항, 제2항과 제12조 제2항은 이 법 시행일로부터 3년간 효력을 가진다.

는 경제적 이익이라는 점에서 그 지급 대상이 다르다. 단, 이러한 장려금은 대리점 및 판매점이 다시 이용자에게 지급하는 추가 지원금(공시지원금의 15% 이내)의 재원이 된다는 점에서 지원금과 연관되어 있다.

39 한편, 지원금의 경우 이동통신사 등에 공시의무가 부여되고, 공시지원금의 변경 주기에도 제한이 있다. 즉, 「지원금 공시 및 게시 방법 등에 관한 세부기준」[14]에 따라 이동통신사는 단말기별 공시지원금을 화요일과 금요일에만 변경할 수 있고, 단말기명, 출고가, 지원금, 지원금에 상응하는 요금할인액, 실제 판매가 등을 홈페이지에 공시하여야 한다. 또한 공시 내용과 관련된 정보를 방통위, 대리점 및 판매점에 공시일 전에 제공하여야 한다. 반면, 장려금은 공시지원금과 같은 의무규정이 없어 개별 이동통신사업자 및 대리점의 정책적 판단에 따라 하루에도 몇 차례씩 수시로 변경이 가능하다.

나) 장려금 관련 규제 내용

40 장려금과 관련하여, 단말기유통법상 규제되는 내용은 다음과 같다.

41 첫째, 단말기 제조업자가 '장려금을 제공할 때 이동통신사업자, 대리점 또는 판매점으로 하여금 이용자에게 부당하게 차별적인 지원금을 지급하도록 지시, 강요, 요구, 유도하는 행위'를 금지(제9조 제2항)한다. 즉 단말기 제조업자가 장려금을 매개로 하여 차별적인 지원금을 지급하도록 유도하는 것을 금지하는 내용이다.

42 둘째, 이동통신사업자가 '대리점과 협정을 체결할 때 대리점으로 하여금 이용자에게 부당하게 차별적인 지원금을 지급하도록 지시, 강요, 요구, 유도하는 행위를 하거나 특정 부가서비스 또는 요금제 등을 부당하게 차별적으로 권유하도록 하는 특약 또는 조건을 정하는 행위'를 금지(제9조 제3항)하고 있다. 동 규정은 제조사에 대한 규정과 달리 명시적으로 '장려금'이라는 표현을 사용하지 않았으며, 차별적인 지원금 유도행위를 일반적으로 금지하고 있다. 그러나 대리점 및 판매점이 이용자에게

14) 방송통신위원회 고시 제2021-10호, 시행 2021. 10. 20.

지급하는 지원금의 주요 재원이 장려금이 될 수 있다는 점을 고려하여, 방통위는 해당 규정 등[15]에 의거, 이동통신사의 장려금 정책을 규제하고 있다.

4) 판매장려금 상향 관련 방통위 제재 사례

43 단말기유통법 시행(2014. 10. 1.) 직후인 2014. 10. 31. 아이폰6 출시와 함께 통신 3사의 유통점들이 단말기유통법상 공시지원금 상한을 초과한 지원금을 소비자에게 제공하면서 이른바 '아이폰6 대란'이 발생하였다. 이에 방통위는 통신 3사 유통점의 공시지원금 초과 지급 행위 및 통신 3사의 대리점에 대한 판매장려금 상향 행위에 대해 단말기유통법 제3조(지원금의 차별 지급 금지), 제4조(지원금의 과다 지급 제한 및 공시) 및 제9조 제3항(차별적인 지원금 지급을 지시·유도) 위반을 이유로 통신 3사 및 영업담당 임원을 형사고발[16]하고, 통신 3사에 각각 시정명령 및 과징금 8억원을 부과하였다.[17]

44 특히 방통위는 이동통신사의 판매장려금 상향 행위에 대하여 ①통신 3사가 판매장려금을 상향 조정할 경우 통신 3사의 서비스·품질·요금의 경쟁력에 큰 차이가 없어 불법 지원금으로 사용되는 것이 일반적인 현상이라는 점, ②유통망 관계자가 판매장려금이 30만 원을 초과하면 이는 불법 지원금으로 사용될 가능성이 크다고 진술하였다는 점 등에 근거하여, 통신 3사의 판매장려금 상향 조정 행위를 차별적인 지원금 유도 행위로 판단하여 제재하고, 동 의결 이후 통신 3사에게 판매장려금 30만 원을 시장안정화 기준선으로 권고하기 시작하였다.

(표 삽입을 위한 여백)

15) 해당 규정과 유사한 취지로 전기통신사업법 제50조 및 동법 시행령 제42조 제1항 [별표4] 참고
전기통신사업법 시행령 제42조 제1항 [별표 4] 금지행위의 유형 및 기준(제42조 제1항 관련)
5. 이용자의 이익을 해치는 전기통신서비스의 제공 행위
마. 부당한 이용자 차별과 관련한 다음의 어느 하나에 해당하는 행위
4) 협정 등에 따라 이용자와의 계약체결 등을 대리 또는 위탁받아 처리하는 자에게 정상적인 상거래 관행에 비추어 수수료 등 경제적 이익을 부당하거나 과도하게 제공하여 이용자의 차별을 유도하는 행위
16) 방송통신위원회 2014. 11. 27. 제2014-56-227호 의결
17) 방송통신위원회 2014. 12. 4. 제2014-57-228, 229, 230호 의결

<표 15> 방통위 제2014-56-277호 의결서 발췌

○ 건당 판매 장려금을 상향 조정할 경우 이통3사의 서비스·품질·요금의 경쟁력에 큰 차이가 없어 불법 지원금으로 사용되는 것이 일반적인 현상 - 유통망 관계자에 의하면 판매 장려금이 30만원을 초과하면 이는 불법 지원금으로 사용될 가능성이 매우 크다고 진술 ○ 또한, 이통3사는 평소와 다르게 대리점에 지급하는 장려금을 대폭 상향 조정한 행위는 - 유통점에서 일부 이용자에게 공시를 초과하는 차별적인 지원금이 지급되도록 유도한 것임 - 이는 이통3사가 대리점으로 하여금 이용자에게 부당하게 차별적인 지원금을 지급하도록 지시, 유도하지 못하도록 한 단말기 유통법 제9조(공정한 유통환경 조성) 제3항을 위반하였다고 판단됨

* 출처: 소갑 제1-1호증

<표 16> 방통위 제2018-05-025호 의결서 발췌

※ 방송통신위원회는 '14.12.4일 전체회의에서 피심인 및 관련 유통점 관계자 진술에 근거하여 장려금이 30만 원을 초과하면 불법 지원금으로 사용될 우려가 큰 것으로 판단하였고, 그 이후부터 장려금 30만 원을 시장안정화의 기준선으로 권고해오고 있음

* 출처: 소갑 제1-5호증

5) 관련 법원 판단 및 이후 방통위 조치 현황

45 한편, 법원은 '아이폰6 대란'과 관련하여 방통위가 통신 3사의 판매장려금 30만 원 초과 지급 행위를 차별적인 지원금 유도행위로 판단하고 형사고발한 사건[18]에서 무죄판결을 선고하였다.[19] 통신 3사가 대리점으로 하여금 부당하게 차별적인 지원금의 지급을 하도록 유인하는 행위를 하였다고 볼만한 사정이나 관련 증거가 없고, 각 대리점 또는 판매점마다 규모와 운영에 따른 비용, 수익구조, 판매 전략은 각기 다른데, 이와 같은 사정을 고려하지 않고 특정한 액수를 넘는 장려금이 지급되면 그 돈이 일률적으로 불법 지원금으로 지급된다고 단정할 수 없다는 취지이다.

18) '아이폰6 대란' 관련 방통위의 시정명령 및 과징금 부과 등의 행정처분(2014. 12. 4. 제2014-57-228, 229, 230호 의결)은 통신 3사가 불복소송 등을 제기하지 않아 확정되었다.

19) 서울중앙지방법원 2016.11.22.선고 2016고단1803 판결, 서울중앙지방법원 2018.1.19. 선고 2016노5032 판결, 대법원 2018.9.13. 선고 2018도2049 판결(소갑 제1-7호증, 제1-8호증, 제1-9호증)

46 특히, 법원은 위 사건과 관련하여 단말기유통법은 지원금에 대해 엄격한 규제 장치를 두고 있는 반면, 통신사가 대리점에 지급하는 장려금에는 아무런 제한을 두고 있지 않는바, 이는 이용자에게 지급되는 지원금과 달리 장려금의 경우 통신사 자율에 맡기고 이를 규제 대상에서 제외함을 명백히 한 것이고, 이동통신사업자가 가입 유형을 비롯한 어느 특정 조건의 이용자를 모집하는 것에 관하여 장려금을 차등 지급하였다는 사정만으로 이를 단말기유통법 제9조 제3항[20]에 따라 처벌하는 것은 해당 법률의 취지에 반한다고 판시하였다.

<표 17> 서울중앙지방법원 2018.1.19.선고 2016노5032 판결 발췌

그런데, 이 법은 이용자에게 지급되는 지원금의 상한을 설정하고(제4조 제1, 2항, 위 조항은 한시법으로 2017. 10. 1. 효력을 상실함), 지원금을 부당하게 차별적으로 지급하는 것을 금지하며(제3조), 지원금을 공시하도록 하는 등 **지원금에 대하여는 엄격한 규제장치를 두고 있는 반면, 이동통신사업자가 대리점에 지급하는 장려금에 대하여는 아무런 제한을 두고 있지 않다.** **이는 이용자에게 지급되는 지원금과는 달리 이동통신사업자와 대리점 사이에 지급되는 장려금의 액수, 지급방법 등은 이동통신사업자의 자율에 맡기고 이를 규제대상에서 제외함을 명백히 한 것**이고, **방송통신위원회는 이동통신사업자가 대리점에 지급하는 장려금 또는 리베이트는 각 기업이 영업을 위하여 자유롭게 할 수 있는 부분이기 때문에 상한이나 제한을 두지는 않는다는 점을 밝히기도 하였다.** 또한, 제1심 및 이 법원이 적법하게 채택하여 조사한 증거에 의하면 피고인 회사들은 이 사건 기간 뿐만 아니라 그 이전에도 가입 유형뿐만 아니라 요금제, 가입 유형, 이동통신단말장치, 약정기간 등 다양한 조건에 따라 장려금을 차등 지급하는 정책을 취하고 있었던 사실, 방송통신위원회에서도 이 사건에 관하여 조사하여 고발할 당시 피고인들이 판매 장려금을 일정 수준 이상으로 올려 판매점들이 이용자에게 불법지원금을 지급한 것을 문제 삼았을 뿐, 피고인 회사들이 가입 유형에 따라 판매 장려금을 달리 지급하는 것 자체를 고발의 대상으로 삼은 것은 아니었던 사실이 인정된다. 이에 더하여 대부분의 판매점은 각 이동통신사업자의 대리점과 모두 계약을 체결하고 각 사업자의 상품을 모두 취급하기 때문에, 판매점으로서는 이익을 더 많이 취할 수 있는, 즉 리베이트 금액이 큰 제품을 이용자에게 적극적으로 권유하는 것이 당연하므로, **이동통신사업자들은 특정 조건을 충족하는 제품 또는 이용자에 관한 권매율을 높이거나 타 이동통신사업자와의 사이의 판매 우위를 점하기 위하여 판매 장려금의 액수를 조정하는 것은 당연한 영업 활동의 일환**이라고 할 것이다. 따라서 피고인 회사들이 가입유형을 비롯한 어느 특정 조건의 이용자를 모집하는 것에 관하여 장려금을 차등 지급하였다는 사정만으로 **이를 법 제9조 제3항에 따라 처벌하는 것은 위와 같은 장려금 액수에 관하여 규제를 하지 않고 있는 이 법의 취지에 어긋난다.**

* 출처: 소갑 제1-8호증

20) 제9조(공정한 유통 환경 조성) ③ 이동통신사업자는 대리점과의 협정을 체결할 때 대리점으로 하여금 이용자에게 부당하게 차별적인 지원금을 지급하도록 지시, 강요, 요구, 유도하는 등의 행위를 하거나 특정 부가서비스 또는 요금제 등을 부당하게 차별적으로 권유하도록 하는 특약 또는 조건을 정하여서는 아니 된다.

47 한편, 방통위는 이후에도 통신 3사가 유통점에 대한 판매장려금을 30만 원 이상 지급하지 않도록 권고해오고 있다. 단, 법원 판결 취지를 반영하여, 30만 원 초과 장려금을 지급한 사실에 추가로 통신 3사가 특정한 단말기, 가입유형 또는 유통점 등을 선별하여 차별적 장려금을 지급하는 등 차별적 지원금 지급을 지시하거나 유도한 행위가 구체적으로 확인되는 경우 이에 대해 처분하고 있다.[21)]

<표 18> 방통위 제2020-40-189호 의결서 발췌

< 피심인의 부당한 차별적 지원금 지시·유도 주요 내역 (단위 : 건, 원) >

본사 및 지사의 유통점에 지시 주요내용
① 외곽상권 활성화, 꽃말, 팀가동 정책 등의 명목으로 특정 가입유형(5G는 기기변경 LTE는 MNP)에, 고가요금제(6만원 이상)에 11～30만원의 차별적 장려금 지급 지시 및 일일 실적 독려
② JMP정책(지인 특판), 기업임직원 특판 등의 명목으로 고가요금제(6만원 이상)에 5～35만원의 차별적 장려금 지급 지시
③ 유통점 일부만을 선별하여 차별적 장려금을 지급하고 불법 지원금 지급("0원 판매" 등) 등을 통한 현장의 판매실적을 독려

15. 피심인의 차별적 지원금 지급 지시·유도 정책의 결과로 76개 유통점 32,041건(위반율 37.4%)에서 가입유형별로 39만원～59만원의 차별적 장려금 지급에 따른 15만원～43만원의 부당한 차별적 지원금이 지급된 것으로 나타났고,

16. 또한, 51개 유통점 17,049건(위반율 25.8%)에서 저가 및 고가요금제별로 40만원～55만원의 차별적 장려금 지급에 따른 15만원～39만원의 부당한 차별적 지원금이 지급된 것으로 나타났다.

< 부당 차별적 지원금 지급유도 현황 (단위 : 개, 건, 만원) >

구 분		조사건수	부당한 차별적 지원금 지급 유도		가입유형별 지원금/장려금			요금제별 지원금/장려금		위반율 %
			유통점수	건수	신규	MNP	기변	저가	고가	
부당 차별 유도 현황	가입유형	85,646	76	32,041	15/39	38/52	43/59	-	-	37.4
	요금제	65,890	51	17,049	-	-	-	15/40	39/55	25.8

* 출처: 소갑 제1-6호증

48 단말기유통법이 시행된 2014년부터 2020년까지 통신 3사의 불법 초과지원금 지급 등과 관련하여 방통위에서 과징금 및 과태료 부과 조치한 현황은 아래와 같다.

21) 방통위는 판결 취지를 고려하여 과다한 판매장려금을 근거로 단말기유통법 제9조 제2항 위반이 발생하였다고 판단하는 경우, 판매장려금과 불법지원금 간의 인과관계가 규명될 수 있도록 하고 있다.(방통위 3차 의견서 참조)

<표 19> 2014~2020년 불법 지원금에 대한 과징금 및 과태료 부과 현황

(단위: 억 원)

구분	2014년	2015년			2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
	12월	3월	9월	11월	9월	3월	1월	3월	7월
SKT	8	244.3 (7일)	-	-	-	7.9	213.5	9.8	223
KT	8	8.7	-	-	-	3.6	125.4	8.5	154
LGU	8	16	44.9	1.9	18.2 (10일)	9.7	167.5	10.3	135
유통점	36개	57개	7개	1개	56개	38개	172개	35개	125개

* 출처: 단말기유통법 체제하 이동통신단말기시장 행태 분석 및 경쟁 활성화 방안 연구(2020.12. 정보통신정책연구원)
** 괄호는 신규모집 금지(영업정지) 기간

2. 사실의 인정 및 위법성 판단

가. 통신 3사 간 번호이동 가입자 순증감 상호조정

1) 행위사실

49 피심인 통신 3사는 시장상황반 모임(이하 '상황반'이라 한다)을 기화로 최소한 2015. 11. 12.부터 2022. 9. 30.까지 통신 3사 간 번호이동 순증가 또는 순감소(이하 '번호이동 순증감' 또는 'MNP 순증감'라 한다) 건수가 특정 피심인에게 편중되지 않도록 하는 데에 합의하고 통신 3사 간 공유된 번호이동 순증감 실적을 기초로 각 사의 판매장려금을 조정함으로써 이를 실행하였다.

가) 시장상황반 운영을 통한 합의의 형성 및 실행

(1) 합의의 배경 : 단말기유통법 시행 및 상황반의 시작

(가) 상황반 설치의 계기 및 목적

50 2014. 10. 1. 단말기유통법 시행 및 2014. 12. 4. 통신 3사의 과다 판매장려금 지급행위에 대한 방통위 제재 이후, 방통위, 통신 3사 및 KAIT는 2014. 12. 19.부터 2015. 1. 16.까지 한시적으로 '상황반'을 구성·운영하기로 하였다.

51 상황반의 주요 목적은 방통위의 권고수준인 30만 원을 초과하는 '과다 판매장려금(리베이트) 지급', '공시지원금(페이백) 초과지급' 등 단말기유통법 위반행위를 통신 3사 간 상호 감시 및 제보하고 자율 시정하도록 함으로써 법 위반행위가 발생하는 것을 사전에 방지하고 법 위반행위 발생 시 이에 신속히 대응하기 위함이었다.

52 상황반은 방통위, 통신 3사 및 KAIT가 공동으로 운영하는 민관합동 형태를 띄고 있었다. 통신 3사는 공동으로 비용을 부담하여 경기 과천시 소재의 오피스텔을 임차하여 판매기획팀 직원 및 KAIT 직원이 매일 상주하도록 하였으며, 방통위 직원은 주기적으로 방문하여 상황을 점검하였다.

<표 20> 방통위 내부자료('시장 과열방지 실시간 감시체계 운영방안') 발췌

□ **상황반 구성·운영**

o **(목적)** 연말·연시 법 위반행위를 조기 대응을 위한 **민관합동 상황반 운영**

* 14. 12. 19.(금) ~ '15. 1. 16.(금), **이통3사 실무진 매일 상주**(과천오피스텔 913호)

o **(구성)** 방통위 조사관(2), KAIT(1), 이통3사 마케팅팀(2) 등 총 9명

구분	1조	2조	3조
방통위	[redacted], [redacted]	[redacted], [redacted]	[redacted], [redacted]
이통3사	SKT·KT·LGU+의 판매기획팀 팀장 및 차장		

* 14:00~19:00까지(시장안정 안되면 연장), 일요일 및 법정공휴일 제외

o **(활동내용)** 시간대별/지역별 단가표 수집 및 **리베이트 분석, 과다 리베이트 조정 등**

- **과다 리베이트 판단기준 : 30만 원 초과**
- **불법행위(공시지원금 초과지급, 기기변경 차별 등) 발생시 1차 통신사 자율 시정조치 등**

* 출처: 방통위 제출자료

53 이후 방통위는 상황반 운영기간을 연장하는 방안을 논의하고, 2015년 3월 '이동통신시장 안정화 종합대책'[22][23]을 통해 상황반 운영 상시화를 결정하였다. 상황반 상

22) 2015년 3월 발표된 동 대책에는 상황반 운영 상시화 이외에도 벌점제, 시장과열 시 장려금 정책 일시종료('리셋') 정책, 시장예보제(MNP 총량 및 판매장려금 수준을 기준으로 시장과열상황을 3단계로

시화의 목적 역시 과다 판매장려금 지급, 공시지원금 초과지급 등 단말기유통법 위반행위를 통신 3사간 상호 감시, 제보하도록 하여 조기에 이를 시정하기 위함이었다.

<표 21> 방통위 내부자료('이동통신시장 안정화 종합대책 세부 시행방안') 발췌

3 추진기반 강화

3-1. 시장안정화 추진체계 구성

1 상황반 운영 상시화

○ 위법행위 채증 등을 위한 상황반을 연중 상시로 확대 운영

- 1단계 시장 안정화 시기에는 비상근·자율적으로 운영
- 2단계 주의 시기 또는 명절, 연말·연시 등 시장과열 우려 시기에는 상근으로 운영

< 상황반 운영 계획 >

o (시장상황 공유) 방통위-이통사간 경쟁사의 과다 장려금 지급사례에 대한 채증 등 실시간 시장상황 공유

- 채증된 내용에 대해서는 즉시적으로 해당사에 소명을 요청하고, 2시간 이내 시정토록 조치

o (시장상황 오프라인 점검) 연휴기간 중 오프라인 시장상황 체크 실시

구 분	방통위	SKT	KT	LGU+	KAIT
근무자	[redacted] 조사관	[redacted] 매니저	[redacted] 매니저	[redacted] 매니저	[redacted] 과장

o (핫라인 운영) 연휴기간 중 시장과열 발생을 대비해 방통위 및 이통3사간 핫라인 운영(이용자정책국장, 이통3사 마케팅담당 부문장 및 상무)

* 출처: 방통위 제출자료

구분하고 대응 차등화) 등 단말기유통법과 관련된 다양한 방안들이 포함되었다.

Ⅰ. 사전 시장감시 시스템 강화	1) 법 위반 모니터링 강화 (샘플 수 확대 및 모니터링 대상에 장려금 수준을 포함)
	2) 벌점제 도입 (벌점 누적 사업자에 대한 집중 모니터링 실시)
	3) 시장예보제 도입 (MNP 총량 및 장려금 수준을 기준으로 시장상황을 3단계로 구분)
	4) 장려금 관리방안 (시장과열 시 '리셋', 장려금정책 일시종료 도입 등)
Ⅱ. 사후 관리 제재 강화	1) 긴급중지명령 발동
	2) 누적벌점 사업자에 대한 조사·제재 강화
Ⅲ. 추진기반 강화	1) 위법행위 채증을 위한 상황반 운영 상시화
	2) 단말기유통법 전담부서('단말기유통점검단') 신설 등

23) 한편, 상황반에서는 2015년 3월경부터 모니터링 결과 및 통신 3사 제보 등을 토대로 과다 판매장려금 지급 등 행위 유형별(판매장려금 과다지급, 공시지원금 초과 지급, 허위과장 광고, 개통지연, 특정 요금제 및 부가서비스 강요 등)로 벌점을 부과하고 누적된 벌점을 토대로 집중 모니터링 대상 사업자를 선정하는 '벌점제'(이른바 '시장안정화지수')를 도입하여 운영하였다. 매주 누적 벌점이 일정 기준(180점)에 도달할 경우 방통위로부터 경고, 집중 모니터링, 실태점검 등의 제재가 가해지게 된다. 벌점제는 판매장려금 모니터링 사업이 시작된 이후인 2016년 3월경 대폭 개편되었다. 기존의 벌점제는 주로 통신 3사의 과다 판매장려금 지급 관련 상호 제보 건수를 기준으로 벌점을 산정하였으나, 이 시점부터는 판매장려금 모니터링 결과를 중심으로 벌점을 산정하는 방식으로 변경되었다. 또한, 기존에는 위반건별로 동일한 벌점을 부과하던 방식에서 개편 이후에는 30만 원을 초과한 판매장려금 금액별로 벌점을 차등하여 부과하는 방식으로 변경되었다. (소갑 제1-16호증, 제1-17호증 참조)

(나) 초기 상황반 운영방식 (2014년 말~2015년 초)

54 상황반은 당초 시장안정화 시기에는 비상근·자율적으로 운영하되, 연말·연시 등 특수한 시기에는 상근으로 운영하도록 계획되었으나, 실제로는 시기와 무관하게 연중 상시적으로 온·오프라인 방식으로 운영되었다. 우선, 오프라인 상황반은 경기 과천시 소재의 오피스텔에서 통신 3사 마케팅 직원 및 KAIT 직원이 영업일의 14시부터 20시까지 상주하는 방식으로 운영되었다. 온라인 상황반의 경우, 휴대폰 메신저(텔레그램)를 활용하였는데, 통신사 마케팅 및 대관 담당 직원, KAIT 직원, 방통위 직원이 각각 참여하는 대화방 형태로 통신사별로 각 1개씩 개설되어 운영되었다.

<표 22> '14. 12월자 실시간 점검체계 운영방안 발췌

① (신고) **'메일' 및 'SNS' 그룹을 통해 각사별 방통위에 신고**
- 채증자료는 메일로, 경쟁사의 실시간 리베이트 현황은 SNS을 통해 제출 (신고 제출양식 붙임 참조)
* **SNS 그룹은 방통위조사관 6인+이통사 담당 6인(마케팅팀장, 마케팅매니저3, CR팀장, CR매니저)으로 3개그룹 구성**

* 출처: 방통위 제출자료

55 앞서 살펴보았듯이 상황반의 목적은 통신 3사의 판매장려금 과다 지급 등의 행위를 상호 감시하고 단말기유통법 위반행위를 조기에 적발하여 시정하기 위함이었다. 이러한 목적을 달성하기 위해 상황반은 다음과 같은 절차로 운영되었다. 우선, ① 통신 3사가 각자 상호 감시, 시장 모니터링 등을 통해 타 사의 과다 장려금 지급 사례, 공시지원금 초과지급 사례 등을 채증하여 ② 방통위에 개별적으로 제보하면, ③ 방통위는 해당 통신사에 소명 또는 시정을 요청하고, ④ 해당 통신사는 제보내용이 사실과 다름을 소명하거나 이를 자체적으로 시정한 후 그 결과를 방통위에 보고한다. 그러나, 이처럼 통신 3사의 1차적 자율조정이 이루어지지 않고 위반행위가 지속되는 경우, 방통위는 핫라인을 가동하여 마케팅 부문장 등 통신사 임원급에게 긴급 대응을 요청하거나 이들을 소집하여 대응방안을 같이 논의하고, 법 위반여부에 대한 공식 조사, 긴급중지명령, 과태료 부과 등을 검토할 수 있도록 계획되었다.

<표 23> '14. 12월자 시장 과열방지 실시간 점검체계 운영방안 발췌

□ 경쟁사 신고·처리 프로세스

경쟁사 위반건 채증, 방통위 신고	해당이통사에 소명요청	2시간내 확인결과 제출	위반 재발시 핫라인 가동	위반(과열) 지속시	위반(과열) 지속·확대시
이통사	방통위	이통사	마케팅부문장등에 긴급대응요청	임원소집(2차)	긴급중지명령, 사실조사 건의

(개별 유통점 위반행위 지속시) → 과태료 부과 추진 (방통위)

※ 재발기준
- 지역단위 전체 발생
- 여러 대리점 동시 발생

* 출처: 방통위 제출자료

<표 24> KAIT [redacted] 1차 진술내용 발췌

답) 기억으로는 제가 실무자로 있을 때 2014년 12월 크리스마스 전에 방통위에서 상황반을 구성하자고 긴급하게 연락을 받았고, 얘길 들어보니 특정 기관(간)에 상황반을 했었다고 들었습니다. 상시적으로 만들자는 의미로 14년 12월 24일 방통위 조사실에서 이통 3사와 통십협회는 저 이렇게 해서 시작했습니다. 그 당시에는 모니터링이 시작되지 않았고, 그냥 상황반이라고 해서 꿔다놓은 보리자루? (그 의미를 묻자) **그 때는 모니터링은 안했기 때문에 사업자로부터 제보를 받아서 정리하는 수준? 그걸 방통위에 전달하면 방통위가 내리라고 지시하는 수준? 그 정도 수준이었습니다.**

* 출처: 소갑 제4-15호증

56 이러한 상황반 활동과 관련하여 방통위는 원칙적으로 통신 3사 간에 정책이나 영업 정보 등이 공유되지 않도록 하였다. 통신 3사 간 상호채증 제보 및 이와 관련한 소명 및 조치내용은 각 통신사별로 운영되던 메신저 대화방이나 전화, 문자 등을 통해 개별적으로 전달되었고, 방통위는 상호간 가입현황 등의 정보는 공유되어서는 안된다는 원칙 하에 상황반이 운영되도록 하였다.

(표 삽입을 위한 여백)

<표 25> KAIT [redacted] 1차 진술내용 발췌

문) 3사간 상호채증 내용 및 조치결과를 상황반에서 3사와 모두 공유한 것인지? 또는 방통위나 통신협회에 1:1 방식으로 신고하고 조치결과 등을 보고한 것인지?
답) **방통위나 통신협회가 1:1 방식으로 신고와 조치결과를 전달합니다.** 다만 예외적으로 방통위에서 회의를 불렀을 때 할 수 있는데 시장상황에 대해서 얘기하면 싸움밖에 안됩니다. 한 적이 몇 번 있는데 안하려고 노력합니다. 싸우게 되니... 서로 입장차이가 틀리니... 그리고 생각해보니 아주 초기 때는 방통위가 직접 3사 간 상호채증 신고를 받아 해당사에 조치 요청까지 했었고, 통신협회에서 그걸 보고 있으면서 카운팅해서 레포팅을 했었던 것으로 기억납니다. **다시 한번 정리하면 당시 텔레그램으로 SKT 대화방, KT 대화방, LGU 대화방이 각각 있었고 각각의 대화방에는 해당사 마케팅 직원들과 방통위 직원들, 통신협회 직원들이 참여하고 있었습니다. 만일 SKT측 대화방에서 KT측 과다장려금 등에 대해 제보하면 방통위 직원(말단 주무관이 주로 담당)이 해당 내용을 KT 대화방으로 전달하였고, 통신협회에서는 해당 사항을 모두 보고 있었으므로 제보내용에 대해 카운팅 하는 방식으로 상황반이 운영되었습니다.**

* 출처: 소갑 제4-15호증

<표 26> KAIT [redacted] 진술내용 발췌

문) 반대로 통시 3사간 상호채증, 조치결과, 가입자현황 등과 관련하여 방통위에 보고하는 것 이외에 통신 3사간 소통이나 정보공유를 금지하는 방침 등은 없었나요?
답) **예전부터 지금까지 방통위가 상황반 운영 관련해서 타사와 정책이나 가입현황, 모니터링 정보는 절대로 공유되어서는 안된다는 것이 기본원칙이었습니다.**

* 출처: 소갑 제4-18호증

(다) 상황반 운영방식의 변경 (2015년 9월 이후)

① 오프라인 상황반

57 상황반 회의가 상시적으로 지속되면서 상황반 운영방식은 점차 변화하였다. 당초 방통위 소재지 근처(경기 과천)에서 운영되던 오프라인 상황반은 2015년 9월경 KAIT 소재지(서울 역삼동) 근처로 이전하였다.[24] 또한, 이를 기점으로 방통위의 직접적인 참여도 점차 감소하여 방통위는 주로 유선으로만 관여하고 간헐적으로 오프

24) 최초 상황반은 방통위 소재지였던 과천 내 오피스텔을 통신 3사의 비용으로 임차하여 운영하다가 이후 KAIT 소재지와 인접한 서울 서초동으로 이전하였다. 구체적 이전내역은 다음과 같다.

기 간	장 소
2014년 12월 ~ 2015년 9월	과천 오피스텔
2015년 9월 ~ 2016년 4월	서초동 브라운 스톤
2016년 5월 ~ 2022년 9월	서초동 지웰 타워

라인 상황반에 참여하는 방식으로 변경되었다.[25]

<표 27> KAIT [redacted] 1차 진술내용 발췌

문) 상황반에서 서로 간의 순증감을 얘기하면서 서로 판매장려금 정책을 의심하거나 자기들의 순증을 방어하는게 일반적으로 이어져 온 것인가요? 답) 초창기는 아니었지만 말씀드렸다시피 서로 어느정도 친분이 쌓이고, 방통위 사무관이 있을 때 그렇게 얘기를 하다보니 없을때도 자연스럽게 그렇게 얘기를 하게 된 것입니다. (언제경부터인지 되묻자) 초창기에는 방통위 사무관이 브리핑을 지시하면 각 사가 얘기를 했었고, **저희가 상황반이 1년 정도 과천에서 하고 이사올 때가 있었는데 그 전후로 방통위가 멀어지면서 잘 안오기도 했고 이사오면서 15년 말 경으로 기억하는데** 그즈음부터 방통위가 없었을 때도 그런 얘기들을 했었지 않나 생각됩니다.

* 출처: 소갑 제4-15호증

<표 28> KAIT [redacted] 1차 진술내용 발췌

문) (상황반에서 3사가 서로 얘기했던 것을 기재한 것이 아닌지 되묻는다) 답) 정황상 말씀드릴 수밖에 없는데 당시 시점이면 어느정도 서로 친분이 생긴 상태로 서로 상황반에서 얘기한 내용을 제가 적었을 수도 있습니다. (중략) 다만 상황반 초반에는 방통위가 있는 경우에만 서로 민감한 얘기를 했었고, **시간이 지나면서 방통위는 주로 유선으로만 상황반에 관여했었고 사업자들끼리 이런저런 얘기를 했었던 상황**이라고 이해하시면 될 것 같습니다.

* 출처: 소갑 제4-15호증

58 이 시점을 전후하여 방통위는 상황반의 자율성을 강조하고 방통위의 관여를 최소화하는 방향으로 운영방침을 변경하였다. 방통위 내부 문서에 따르면 상황반의 운영주체는 통신 3사 및 KAIT이며, 상황반은 사업자 자율로 위반행위를 모니터링하기 위한 목적으로 운영됨을 명확히 하였다. 또한, 방통위는 특이상황 발생 시에 한해 정보를 공유받고 사업자 자율규제 실패 시 조사·제재를 통해 개입하는 것으로 스스로의 역할을 제한하고 상황반 출입 또한 최소화할 것을 내부 방침화하였다. 또한, 방통위는 상황반 및 통신 3사의 판매장려금에 대해 사전적으로 관여하고 있지 않음을 대외적으로 발표하기도 하였다.[26]

25) 2015년에는 방통위 직원이 주중 며칠을 상황반으로 출근하여 관리·감독하고, 출근하지 않는 날에는 사무실에서 텔레그램을 통해 통신사의 상호 제보 및 채증을 검토, 조정을 지시하였다. (방통위 3차 의견서)

26) 2017년 내부 문서에서도 상황반은 사업자 자율로 운영하고 있으며 방통위는 예외적으로 자율시정을 요청하거나 제재하는 등의 방식으로 개입한다는 방통위의 인식이 확인된다.

<표 29> 2016년 단말기유통조사담당관 주요 업무보고('16.6.) 발췌

o (이통사 자율 상황반 운영) 경쟁사의 법 위반행위 발견 시 실시간으로 신고하도록 하고, 방통위는 해당 이통사에 소명 및 즉시 시정 요구 * 사업자 자율 위법행위 시정기구인 '상황반' 운영(서초동 KAIT인근 오피스텔)

* 출처: 방통위 제출자료

<표 30> 이동통신시장 자율시장 감시단(소위 상황반) 개선방안('16.6.) 발췌

□ 개요 o (배경) '14.3월 '이동통신시장 안정화 특단의 대책'에 따라 '14.12월까지 사업자 자율로 과다한 판매장려금 등 위법행위를 모니터링하기 위해 구성되었으며, '15년초 시장과열을 계기로 상시 운영체제로 전환 □ 주요현황 o (운영주체) 이동통신 3사 - 이동통신사 마케팅실무자 및 KAIT 담당자가 상주 ※ 방송통신위원회 단말기유통조사담당관은 시장과열 등 특이상황 시 정보공유 o (위치) 서초동 지웰타워('15.9월까지 과천에 있었으나 지리적 편리성 등을 고려하여 서초동 KAIT 옆으로 이전) o (주요업무) 이동통신사간 경쟁사의 불법지원금 및 과다 판매장려금 지급사례 등에 대한 모니터링(채증)을 포함한 실시간 시장상황 공유

* 출처: 방통위 제출자료

(표 삽입을 위한 여백)

상황반 관련 법무검토 의견서('17.5.30.) 발췌

1. 검토의 배경 이통3사는 2014년 3월부터 이동통신 시장 안정화 방안의 일환으로 자율적으로 시장 상황반을 구성하여 각사별 판매 장려금 지급 수준을 실시간으로 모니터링하면서, 장려금 과다 지급으로 인해 시장 과열이 발생했다고 판단될 경우 장려금 수준을 과열 이전 수준으로 복귀시키고 이를 불이행한 사업자 또는 유통망에 대해 규제기관에 제재를 요청하거나 자율 제재를 실시하는 등의 조치를 하여 이동통신 시장에서의 이용자 차별 방지에 힘써왔습니다.

* 출처: 방통위 제출자료

<표 31> 이동통신시장 자율시장 감시단(소위 상황반) 개선방안('16.6.) 발췌

□ 주요쟁점 검토의견 (중 략) ③ (과도한 개입 여부) 사업자 자율로 운영되는 시장 감시조직에 정부가 과도하게 개입한다는 논란이 제기 ⇒ (최소 개입의 필요성) 예외적으로 판매장려금의 수준이 지나치게 높아 소위 대란의 발생우려 제기 시 이동통신 3사 관련 임원들이 판매장려금 조정을 요청하나, 이의 최소화를 위해 노력 중 □ 개선방안 o 자율시장 감시단에 대한 오해와 논란이 해소되도록 방송통신위원회 관계자의 출입 및 연락 등을 최소화 o 이동통신사업자 **자율규제**의 실익을 최대한 살리면서도 준법 유통점의 피해를 최소화할 수 있도록 이동통신사-유통업계간 지속적인 **소통** 강화 유도 o 사업자 자율규제 실패 시 위법행위를 주도한 사업자에 대해 신속하고 엄정하게 **조사·제재**

* 출처: 방통위 제출자료

<표 32> 2016. 5. 12. 상황반 보도 관련 방통위 해명자료 발췌

o 방송통신위원회은 이동통신 3사가 자율적으로 운영하고 있는 시장 감시단에 대해 관여하고 있지 않음 o 방송통신위원회는 판매장려금(리베이트)에 대한 이동통신 3사의 자율적인 제재 이외에 사전적인 규제를 수행하지 않음

* 출처: 방통위 제출자료

② 온라인 상황반 운영

59 2016년 초부터는 통신 3사간 신고·제보 경쟁이 격화되면서 오채증 등 제보의 진위여부 관련 문제가 지속적으로 발생하였다. 이에 방통위는 각 통신사별로 별개의 상황반 메신저(텔레그램)를 운영하던 방식을 변경하여 통신 3사가 모두 함께 참여하는 메신저(카카오톡) 단체 대화방을 개설하도록 하였다. 이 단체 대화방에는 통신 3사 및 KAIT만 참여하였고 방통위는 참여하지 않았다.

60 단체 대화방 개설 이후, 통신사가 타 사의 위반행위를 방통위에 개별적으로 제보하던 기존의 온라인 상황반 운영방식은 통신 3사 및 KAIT가 단체 대화방 또는 오프라인 상황반 내에서 상호 간 법 위반내역을 제보하고 스스로 진위여부를 검증한 후, 판매장려금 축소내용, 번호이동 순증감 현황 등을 상호 공유하여 시정 여부를 확

인하는 방식으로 변경되었다. 방통위는 예외적으로 개입 필요성이 있는 경우 개별 통신사에 연락하여 단말기유통법 준수를 촉구하기도 하였다.

<표 33> KAIT [redacted] 1차 진술내용 발췌

답) 그즈음경 방통위에서 기존 텔레그램 방을 통한 제보를 멈추고 3사와 통신협회 간 상호제보 내용을 검증해서 알아서 조치하라는 지시가 있었고, 자연스럽게 **매일 상황반 당직자들이 참여하는 카카오톡 단체방에서 3사간 상호채증 제보사항, 판매장려금 축소내용, 번호이동 순증감 현황 등을 공유하게 되었습니다.**

* 출처: 소갑 제4-15호증

(2) 합의의 성립 : 통신 3사 간 암묵적 합의의 형성

(가) 상황반의 성격 변화에 따른 사업자들의 인식 및 행태변화

61 이처럼 상황반의 성격이 점차 변화되어 감에 따라 사업자들의 인식 및 행태 또한 변화하기 시작하였다. 방통위의 상황반 출입이 감소하면서 오프라인 상황반은 방통위의 관여없이 통신 3사 직원들이 매일 같은 장소에 상주하는 형태로 운영되었고, 방통위와 각 통신사 간 1:1 형태로 운영되던 온라인 상황반도 방통위의 참여없이 통신 3사 및 KAIT가 모두 참여하는 단체 대화방 형태로 변경되면서 사업자들 간 자유로운 의사교환이 활발해질 수 있는 여건이 마련되었다.

<표 34> KAIT [redacted] 1차 진술내용 발췌

문) 방통위 참석이 없는 상태에서는 서로 업무얘기는 하지 않았던 것인가요? 답) **업무얘기를 초창기때는 데면데면해서 안했던 것 같고, 좀 지나면서 서로 친해지니 가볍게 서로 이야기하기 시작했습니다.** 순증감 많이 벌어지면 야 방통위에서 출동하겠다 뭐 이런 얘기도 하고...

* 출처: 소갑 제4-15호증

<표 35> KAIT [redacted] 1차 진술내용 발췌

문) 상황반에서 서로 간의 순증감을 얘기하면서 서로 판매장려금 정책을 의심하거나 자기들의 순증을 방어하는게 일반적으로 이어져 온 것인가요? 답) **초창기는 아니었지만 말씀드렸다시피 서로 어느정도 친분이 쌓이고, 방통위 사무관이 있을 때 그렇게 얘기를 하다보니 없을때도 자연스럽게 그렇게 얘기를 하게 된 것입니다.** (후략)

* 출처: 소갑 제4-15호증

<표 36> KAIT [redacted] 1차 진술내용 발췌

문) (상황반에서 3사가 서로 얘기했던 것을 기재한 것이 아닌지 되묻는다) 답) 정황상 말씀드릴 수밖에 없는데 당시 시점이면 어느정도 서로 친분이 생긴 상태로 서로 상황반에서 얘기한 내용을 제가 적었을 수도 있습니다. (중략) 다만 상황반 초반에는 방통위가 있는 경우에만 서로 민감한 얘기를 했었고, **시간이 지나면서 방통위는 주로 유선으로만 상황반에 관여했었고 사업자들끼리 이런저런 얘기를 했었던 상황**이라고 이해하시면 될 것 같습니다.

* 출처: 소갑 제4-15호증

62 이러한 여건 조성으로 인하여 상황반을 중심으로 통신 3사 상호 간 의사연락, 정보교환, 대면 모임 등이 빈번해지면서 각 사는 당초 상황반에서 의도한 불법 지원금 또는 과다 판매장려금 모니터링 및 채증·제보에 그치지 않고 신규 단말기 판매 현황, 파파라치 적발 유통점 제재 수준, 신규 단말기 재고 입고 현황, 판매장려금 수준 등 각 사의 다양한 영업정보를 공유하자고 제안하거나 실제로 이러한 정보들을 공유하기 시작하였다.

<표 37> 상황반 일일 운영보고(2015. 3. 18.~11. 9.) 발췌

2015. 3. 18.	(방통위 보고) 또한 각 사업자별 순증, 순감 수준도 100건 내외로 크게 이슈되지는 않고 있습니다. 금일 MNP 사이즈는 17,000건 이내로 예상됩니다. **금일 3사 판기팀장 및 상황반 담당자들 간에 저녁식사를 할 예정이며 시장안정화를 위한 추가논의를 할 것으로 보입니다.**
2015. 3. 24.	(SKT, KT, LGU) **파파라치 패널티 단가에 대한 합의** (비고) 파파라치 패널티 단가 담합 이루어짐
2015. 4. 10.	(LGU) **3사의 갤럭시S6 판매 현황을 공유하고 싶어함**
2015. 11. 9.	**(LGU) SKT 아이폰 6S 재고 입고되면서 추가정책 있음**

* 출처: 소갑 제2-3호증, 제6-49호증

63 특히, 통신 3사는 이 시점을 전후하여 상황반 내에서 번호이동 순증감 수준에 대해서도 구체적으로 논의하기 시작하였다. 번호이동 순증감 실적은 한국통신사업자연합회(Korea Telecommunications Operations Association, 이하 'KTOA')가 방통위 및 KAIT에게 정기적으로 공유[27]하던 것이었다. 당시 상황반 활동을 기록한 일일보고 자료[28]에 따르면 통신 3사는 상황반 내에서 각 사의 번호이동 순증감 정보를 공

27) KAIT [redacted] 1차 진술조서(소갑 제4-15호증)에 따르면, KTOA는 하루에 세 번(14시, 16시, 20시) 실시간 번호이동 순증감 현황을 문자로 KAIT 및 방통위 사무관에게 전달하였다.

28) KAIT 내 상황반 당직자는 매일 상황반 종료 이후 상황반 활동과 관련하여 일일동향 보고 자료를 작성하였다. 이는 방통위 보고용(파일명: "일일통신 시장 일일동향")으로 작성되기도 하였고, 매일

유하고 이에 대해 논의하였다.

<표 38> 상황반 일일 운영보고(2015. 5. 1.~11. 11.) 발췌

2015. 5. 1. (방통위 보고) 상황반 내부는 오랜만에 **KT가 양사로부터 순감을 하고 있어 그 원인을 찾기위한 상호논의가 있으며** …
2015. 11. 11. (SKT) 낮부터 순감이슈가 발생하였으며 **SKT에 순감하는 부분**은 정책자체도 그다지 이슈가 없어 납득은 하였지만 **LGU에 대한 순감**은 납득하지 못함

* 출처: 소갑 제2-3호증, 제6-11호증

64 더 나아가, 통신 3사는 자사의 번호이동 순감에 대한 불만을 표시하거나 특정 사업자의 순감소가 발생하는 경우 그 원인을 상호 논의하고, 판매장려금 추가로 인해 순증이 발생한 경우 특정 사업자에게 사과하거나 항의를 제기하는 등 사업자 상호 간 번호이동 순증감 및 판매장려금과 관련한 의사교환이 일상적으로 이루어졌음이 확인된다.

<표 39> 상황반 일일 운영보고(2015. 3. 26.~11. 11.) 발췌

2015. 3. 26. (KT) **어제 추가정책이 나간 부분에 대해서는 사과**하고 금일 시장상황은 만족 (LGU+) 어제 KT의 추가정책에 따라 순감을 하였으나 금일 시장상황은 만족함
2015. 4. 24. (방통위 보고) … 상황반 내부에는 **KT의 대형 유통망 직원판매정책에 대하여 SKT와 LGU+가 에(이)의를 제기하고 있으며** 일부 오채증 건에 대한 공방이 이루어지고 있습니다.
2015. 10. 30. (LGU+) 16시부터 **경쟁사의 강력한 클레임에** -3만원 정책축소를 지시하였으며 1시간 후 -2만원 추가 축소(총 -5만원)
2015. 11. 10. (SKT) 수도권지역 중심으로 정책 축소 이행이 더디게 진행되어 **경쟁사 클레임 발생**
2015. 11. 11. (LGU+) 일부 튀는 대리점의 단가를 조정하긴 하였지만 본사 또는 지역단 차원의 정책조정은 없었으며 **경쟁사의 압박에** 결국 19시자 -5만원 정책을 시행

* 출처: 소갑 제2-3호증, 제6-10호증, 제6-11호증

변경되는 상황반 담당자에게 인수인계할 목적으로 내부 공유용(파일명: "일일통신 시장 일일동향_원본")으로 작성되기도 하였다. 방통위 보고용 자료와 내부 공유용 자료는 양식 및 그 내용에 일부 차이가 있었다. 2가지 버전의 문서에는 공통적으로 3사의 번호이동 순증감 현황, 각사 판매장려금 동향 등은 기재되어 있었으나, 특히, 각 사업자의 동향을 기재한 "사업자별 일일동향" 부분은 내부 공유용 자료에만 포함되었다. 단, 이러한 자료작성 방식은 2016년 2월경까지만 유지되었다.

KAIT [redacted] 2차 진술조서(소갑 제4-16호증) 발췌

문) 진술인 PC에서 수집된 이동통신 시장 일일동향 문서의 경우 "사업자별 일일동향"이 기재된 문서(파일명 후단에 "원본"이라고 표시)와 "사업자별 일일동향"이 기재되지 않은 문서 2가지 버전의 이동통신 시장 일일동향 문서가 존재하던데, 두 문서의 차이는 무엇인가요? 답) 잘 기억이 나지 않습니다. (이동토신 시장 일일동향 문서들을 열람한 이후) 문서를 확인해보니 사업자별 일일동향에 기재되어 있는 내용들이 방통위까지 보고 되었다고 보기 어려운 내용들이 포함되어 있습니다. **아마 사업자별 일일동향이 기재되어 있지 않은 문서를 방통위에 보고하고, 사업자별 일일동향이 기재된 문서는 통신협회 내부에 공유(팀장 및 다음날 당직자에게 공유)하였던 것 같습니다.**

65 또한, 이 과정에서 통신 3사가 번호이동 순증감 수준의 상호조정 필요성에 대한 인식을 형성해 가고 있었음이 확인된다. 아래 상황반 일일 운영보고에 따르면, 사업자들은 특정 사업자가 판매장려금 인상을 통해 순증을 기록한 경우 이에 대해 '서운함'을 표시하고, 특정 사업자가 순감을 기록한 경우 타사의 '양보'가 필요하다거나, 이를 보전하기 위하여 판매장려금 추가가 '어쩔 수 없는 것임을 감안하여야 한다'는 등 상호 간 순증감 편중이 발생하는 경우 이를 해소하기 위해 조정이 필요하다는 인식을 형성하였다. 당시 KAIT는 통신 3사 상호 간의 개통조절로 시간대별 순증감이 전략적으로 발생하고 있다는 의심을 하기도 하였다.

<표 40> 상황반 일일 운영보고(2015. 3. 17.~11. 9.) 발췌

2015. 3. 17. (KT) 양사에 불만이 있는 것은 사실이며 **지난주 순감을 당하였으니 이번주만큼은 타사에서 KT에 양보를 바라는 상황**
2015. 3. 27. (SKT) **KT에서 약간의 정책 낸 것에 대한 서운함을 표시**하였고 KT의 반응이 예상외로 격함에 따라 감정적으로 대응 (기타) SKT의 잘못으로 심결 직후이긴 하지만 **KT의 순감에 따른 어쩔 수 없는 대응이라는 것을 감안하여 대화로 풀어야 함**
2015. 4. 24. (방통위 보고) ... SKT는 4월 들어 지속적으로 순감을 하고 있는 상황이며 특히 작일 **순감폭이 크게 마감되어 경쟁사에 시장안정화를 강조하고 있습니다.**
2015. 6. 1. 5월 말까지는 **상호간의 개통조절로 인하여 시간대별 순증감이 전략적으로 발생하고 있다는 의심**을 하고 있으나 금일은 월초임을 감안하면 그렇지 않을 것이라고 판단하고 있습니다.
2015. 11. 9. **(LGU+) KT 순감으로 인해 토요일 단가 원복하였음**

* 출처: 소갑 제2-3호증

(나) 개별 합의 증거 및 실행내역

① 2015. 11. 12. 번호이동 순증감 편중방지를 위한 합의[29)]

66 2015. 11. 12. 16시 경 SKT 직원 [redacted][30)], KT 직원 [redacted][31)], LGU 직원 [redacted][32)]은 오프라인 상황반 회의에 출석[33)]하여 현 시점(16시 경)의 3사 간 번호이동 순증감

29) 통신 3사 간 합의내용이 증거자료로 최초로 확인된 날이다.
30) 2015년부터 2016년까지 SKT [redacted]으로 재직한 자이다.
31) 2015년 12월부터 2019년 경까지 KT [redacted]으로 재직한 자이다.
32) 2014년 12월부터 2016년 5월까지 LGU [redacted]으로 재직한 자이다.
33) 이날 회의는 11월 초부터 과다 판매장려금 지급이 지속적으로 문제되자 전날인 2015. 11. 11. 방통위

상황 및 같은 날 오후 순증감 변동 상황에 따라 각 사의 번호이동 순증감 실적이 특정 사업자로 쏠리지 않도록 각 사의 판매장려금을 협의하여 조정하기로 하였다.

67 통신 3사 판매기획팀장들은 LGU의 번호이동 순증가 건수가 총 400여 개로 높은 수준임을 고려하여 이를 축소하기 위하여 LGU의 판매장려금을 33,000원 인하하기로 결정하였다. 또한, 만약 18시 경 LGU의 순증감 실적이 크게 감소하는 등 LGU에게 불리한 상황이 나타날 경우, 이를 보전하기 위하여 SKT와 KT가 판매장려금을 축소하기로 구두로 약속하였다.

68 이처럼 통신 3사가 순증감 실적을 조정하기 위해 각자의 판매장려금 수준을 공동으로 조정하기로 한 내역은 당시 회동에 참석하였던 아래 KAIT 직원 [redacted]의 메모[34]에서 확인된다.

<표 41> 2015. 11. 12. 통신 3사 판기팀장 회동결과 메모

[방금 판기팀장 회동결과] **현재 LG의 순증이 s에 250, kt에 150 총 400여개 순증이기에 선제적으로 -3.3 전사 도매 정책 차감을 진행함** 특히 14시자 -5.5 전사 도매차감정책을 포함하여 금일 -8.8의 차감정책진행으로 끝단가는 많아야 20후반으로 형성되게 셋팅 단 16시 30분자 정책이후 **18시 경 트렌드가 엘지쪽에 안좋게 나올 경우 skt와 kt가 차감정책 시행하기로 구두약속** 이러고 판기팀장들은 철수함

* 출처: 소갑 제2-4호증

69 이후 피심인 통신 3사는 상황반 모임을 통해 지속적으로 번호이동 순증감 실적이 편중되지 않도록 상호간 번호이동 순증감 실적을 공동으로 조정하기로 합의하고,

---

가 온라인 대화방을 통해 각 사 판매기획팀장이 오프라인 상황반에 직접 출석할 것을 요청함에 따라 각 사의 팀장급 직원이 회동하여 이루어진 것이었다.(KT 소을 제40호증 참고) 피심인 및 방통위는 해당 회의가 방통위의 참석 하에 방통위의 직접적 지시를 이행한 것이라고 주장하나, 방통위 직원의 참석여부는 객관적 자료로 확인되지 아니하며, 방통위가 통신 3사에 대하여 '리셋'(장려금 정책 일시 종료)을 지시한 정황은 확인되나, 위와 같은 순증감 실적에 따른 판매장려금 조정을 지시하였는지 여부는 객관적 자료로 확인되지 아니한다. 또한, 방통위는 통신 3사에 대하여 공히 장려금 정책을 일시 종료할 것을 지시하였는데 이와 달리 각 사는 일정 수준의 판매장려금을 자체적으로 유지하고 있었던 것으로 보이므로 방통위의 지시내용과도 일치하지 아니한다. 당시 각 사의 이었던 [redacted], [redacted], [redacted] 모두 진술조사에서 당시 상황이 기억이 나지 않는다고 답변하였다.

34) 2015. 11. 12. 16:14경에 KAIT 시장정보팀 [redacted]이 작성한 자료이다.

이를 실행하기 위해 번호이동 순증감 실적 정보를 바탕으로 판매장려금 수준을 공동으로 조정하였음이 다수 사례에서 확인된다.

② 2015년 11월 중순 (2015. 11. 13. ~ 2015. 11. 17.)

70 ㉮ 2015. 11. 13. SKT와 KT간 번호이동 순증감 실적 편중이 발생하자, 이에 대하여 KT는 SKT에 연락하여 사과를 표명하고 재발방지를 약속하였다.

71 2015. 11. 13. 통신 3사의 번호이동 순증감 실적은 KT가 크게 순증가(+306건)하고 SKT가 크게 순감소(-567건)하는 양상으로 마감되었다. 이러한 KT의 순증은 대부분 KT가 SKT 가입자를 유치함에 따라 나타나게 되었는데, 이에 KT는 SKT 판매기획팀장[35]에게 직접 연락하여 '금일 상황에 대해 사과'하면서 '내일은 어떤 식으로든 시장 안정화의 주도권을 보이겠다'는 입장을 표명하였다.[36] 이는 당시 상황반 일일동향 보고에 기재된 사업자별 일일동향[37]에서 확인된다.

(표 삽입을 위한 여백)

35) 당시 SKT [redacted]이었던 [redacted]를 말한다. 다만, 진술조사에서 [redacted]는 당시 상황이 기억나지 않는다고 답변하였고, 당시 KT [redacted]이었던 [redacted]은 행위사실을 부인하였다. 방통위 및 KT는 당시 정황상 방통위가 KT에 대해 판매장려금 축소를 지시하였을 것이며 KT는 이에 순응한 것이라고 주장하나, 2015. 11. 13. 방통위가 판매장려금 인하 지시를 한 사실은 자료로 확인되지 않는다.

36) 이에 실제로 다음날인 2015. 11. 14. 번호이동 순증감 건수는 SKT가 225건 순증가, KT가 665건 순감소를 기록하였다.

2015. 11. 13 ~ 14. 통신 3사간 번호이동 순증감 현황(소갑 제2-1호증)

구분	SKT			KT			LGU		
	KT	LGU	소계	SKT	LGU	소계	SKT	KT	소계
2015.11.13.	-388	-179	-567	388	-82	306	179	82	261
2015.11.14.	429	-204	225	-429	-236	-665	204	236	440

37) "사업자별 일일동향"은 KAIT 내부 공유용 일일동향 보고문서에만 포함된 부분이다.

<표 42> 2015. 11. 13. 상황반 일일동향 보고 발췌

□ 종합 의견

○ 금일 MNP사이즈는 어제 대비 2,000건이 증가하여 시장과열 우려가 증가하였으나 이는 수능 특수에 기인한 것으로 판단

- 금일 KT의 SKT에 대한 대폭 순증은 명일 KT에서 시장안정화에 기여하는 것으로 보여질 것으로 예상

□ 사업자별 일일동향

구분	내 용
KT	○ 금일 오전부터 단가가 상승하여 이에 대한 통제를 4차례 시행하였으나 컨트롤이 잘 되지 않는 상황이었고 시장운영을 잘 못한 부분에 있어서는 유감 표명 - skt 판기팀장에게 직접 컨택하여 금일시장상황에 대한 사과를 표명하였고 명일 어떤식으로든 시장안정화의 주도권을 보이겠다고 입장표명

* 출처: 소갑 제2-5호증

72 ㉯ 2015. 11. 15. 통신 3사는 '3사 합의를 통해' 번호이동 순감소 폭이 커진 KT의 판매장려금을 인상하기로 결정하였다. 또한, LGU는 판매장려금 수준이 낮음에도 불구하고, 번호이동 순증가가 지속됨에 따라 스스로 판매장려금을 인하하였다.[38]

73 KT는 전날이었던 2015. 11. 14. 큰 폭의 번호이동 순감소(-665건)을 기록하였고 당일인 2015. 11. 15.에도 15시까지 번호이동 가입자가 계속해서 순감하고 있던 상황이었다. 이에 KT는 판매장려금이 높은 수준으로 형성되어 있었음에도 불구하고, 통신 3사의 합의 하에 추가로 2차례에 걸쳐 판매장려금을 인상하였다. 그 결과, 2015. 11. 15. KT의 번호이동 마감실적은 순증으로 전환되었다.[39]

(표 삽입을 위한 여백)

38) "사업자별 일일동향"이 포함된 KAIT 내부 공유용 일일동향 보고문서에 기재된 내용이다.
39) 당시 통신 3사의 번호이동 순증감 현황은 다음과 같다.

2015. 11. 13~14. 통신 3사간 번호이동 순증감 현황(소갑 제2-6호증)

구분	SKT	KT	LGU+	일 MNP
11. 14.	225	-665	440	22,243
11. 15.	-547	495	52	13,982

<표 43> 2015. 11. 15. 상황반 일일동향 보고 발췌

○ (KT) 타겟점 리베이트 수준은 [redacted]원으로 형성됨

- 전일 5만원 추가정책으로 인해 금일 높은 단가를 형성
- 일부 저가 모델(A5, A7, 갤럭시 그랜드)에 대해 15시 기준으로 추가 2만원 시행하였고 16시 기준 주요 모델 2개에 대해 추가 3만원 시행

(중 략)

□ 사업자별 일일동향

구분	내 용
	(중 략)
KT	o 3사 합의를 통해 추가 정책을 시행하여 리베이트가 매우 높음에도 불구하고 15시까지는 지속적인 순감을 보임(특히 LGU+에서 높은 순감) - 15시 이후, 주요 모델 및 저가 모델에 추가 정책을 시행하여 순증으로 돌아섰으며 약 500여개 순증으로 마감

* 출처: 소갑 제2-6호증

74 한편, 번호이동 가입자가 순증가하고 있던[40] LGU는 자신의 판매장려금 수준이 낮음에도 불구하고 2015. 11. 15. 자신의 '순증이 지속됨에 따라' 판매장려금을 인하하였다. 이에 2015. 11. 15. LGU의 번호이동 마감실적에서 순증폭은 전일 대비 대폭 감소(+52건)하였다.

<표 44> 2015. 11. 15. 상황반 일일동향 보고 발췌

○ (LGU+) 타겟점 리베이트 수준이 [redacted]원 초중반으로 나타남

- 전일 도매 단가를 대폭 감소하여 금일 도매단가 조정은 시행하지 않았고 15시 기준으로 소매 전모델 -3만원 시행

□ 사업자별 일일동향

구분	내 용
	(중 략)
LGU+	○ 전체 단가가 낮음에도 불구하고 순증이 지속됨에 따라 소매 정책 감소 시행 - 도매 단가는 매우 낮은 상황이라 추가 감소 시행 안함 o 일부 지역(부산)에서 순증이 높은 것으로 파악됨 o 16시자 기준으로 아이폰 -5만원 차감정책을 시행하려 했으나 내부적인 이슈로 인해 시행하지 않음

* 출처: 소갑 제2-6호증

40) LGU는 2015. 11. 11. 172건 순증가, 2015. 11. 12. 110건 순증가, 2015. 11. 13. 261건 순증가, 2015. 11. 14. 440건 순증가 등 연속으로 번호이동 순증가를 기록하고 있던 상황이었다.

75 당시 이와 같은 LGU의 지속적인 번호이동 순증가에 대하여 KT는 '서운함을 토로'하였으며, 'SKT와 주고받는 관계'가 형성되어야 함에도 그러지 못하고 'LGU가 번호이동 순증감을 가져가는 것'에 대해 '불만을 표시'하기도 하였다.[41]

<표 45> 2015. 11. 16. 상황반 일일동향 보고 발췌

□ 사업자별 일일동향

구분	내 용
	(중 략)
KT	o 전일 LGU에 대한 순증감 이슈에서의 서운함을 토로하였으며 SKT와의 주고받는 관계가 형성되어야 하는데 LGU가 가져가는 형국에 대한 불만 표출

* 출처: 소갑 제6-16호증

76 ㉰ 2015. 11. 17. SKT와 LGU 간 번호이동 실적 편중이 발생하자, LGU는 상황반 내에서 이의를 제기하고 SKT에 대하여 판매장려금 축소를 요청하였다. 이에 SKT는 판매장려금을 인하하여 자신의 번호이동 순증가 폭을 조정하였다.[42]

77 2015. 11. 17. SKT는 이틀 연속으로 KT와 LGU에 대하여 큰 폭의 번호이동 순증가를 기록하고 있는 상황이었다. LGU는 SKT로의 가입자 유출로 인하여 자신의 번호이동이 큰 폭으로 순감(-426건)하자 이에 대하여 상황반 내에서 이의를 제기하고 상황반에서 퇴장하기까지 하였다. 이에 SKT는 자신의 판매장려금 수준이 방통위 권고수준인 30만 원 초반으로 형성되어 있었음에도 불구하고, '지속적인 LGU의 정책 축소 요청'에 따라 2015. 11. 17. 큰 폭으로(80,000원) 판매장려금을 인하하였고, 다음날인 2015. 11. 18.에도 '전일 과다 순증에 대한 부담으로' 판매장려금을 추가로 인하하였다. 그 결과, 2015. 11. 18. LGU의 번호이동 마감실적은 순증가(+93건)로, SKT는 순감소(-244건)로 전환되었음이 확인된다.[43]

41) "사업자별 일일동향"이 포함된 KAIT 내부 공유용 일일동향 보고문서에 기재된 내용이다.
42) "사업자별 일일동향"이 포함된 KAIT 내부 공유용 일일동향 보고문서에 기재된 내용이다.
43) 당시 통신 3사의 번호이동 순증감 현황은 다음과 같다.

2015. 11. 17.~18. 통신 3사간 번호이동 순증감 현황(소갑 제2-6호증)

구분	SKT	KT	LGU+
11. 17.	308	118	-426
11. 18.	-244	151	93

<표 46> 2015. 11. 17. 상황반 일일동향 보고 발췌

□ 리베이트 동향

○ (SKT) 타겟점 리베이트 수준은 [redacted] 원 초반이나 타겟범위가 넓게 형성

- 금일 17시자, 19시자 수도권 아이폰 중심으로 주요모델에 대해서 최대 -8만원의 정책축소를 하였으나 지역단 차원의 자체 추가정책이 나와 순증 추세가 꺽이지 않음

(중 략)

□ 종합 의견

○ 3사 모두 금일 오전부터 강력한 시장통제에 들어갔으며 타겟점의 리베이트수준은 비슷하나 그 범위가 SKT가 넓었던 것으로 추정

- SKT의 순증추세에 따라 두 번의 정책차감을 진행하였으나 수도권에 국한되어 전국적인 단가통제는 이루어지지 않은 것으로 판단됨

□ 사업자별 일일동향

구분	내 용
SKT	○ 금일 리셋이후 타겟단가가 오전부터 넓게 퍼지기 시작하였으며 지속적인 LGU+의 정책축소요청에 두 번의 수도권 기종별 최대 -8만원 정책 추가 ○ 하지만 순증추세가 꺽이지 않고 지속적으로 운영되어 결국은 순증으로 마감
LGU+	○ 전일에 이어 순감으로 마감하여 내부이슈 표출 ○ 금일 순감은 특히 타격이 큰 모양이며 결국 19시 LGU+ 담당자 상황반 퇴장 - SKT 수도권 최대 -8만원 차감정책은 결국 수도권 남부의 +4정책이 추가되어 실질적으로는 -4 차감정책일 뿐이라는 내용 어필 ○ 익일 상황반 불참에 대해 심각하게 고려

* 출처: 소갑 제2-7호증

(표 삽입을 위한 여백)

<표 47> 2015. 11. 18. 상황반 일일동향 보고 발췌

□ 리베이트 동향 ○ (SKT) 전일 과다 순증에 대한 부담으로 정책 축소하였으나, 시장단가 반영은 미비함

* 출처: 소갑 제2-8호증

78 한편, KT는 SKT의 번호이동 순증가 추세와 관련하여 '순증감 트렌드에 따라 SKT에 어느정도 MNP(번호이동)를 주어야 하는 타이밍'이라고 인식하고 있었으며, 본사 차원에서 판매장려금을 인하 또는 인상하여 이에 대응하지 않았음이 확인된다. 실제로 KT의 번호이동 마감실적은 SKT에 대하여 순감소(-33건)를 기록하였다.

<표 48> 2015. 11. 17. 상황반 일일동향 보고 발췌

○ (KT) 타겟점 리베이트 수준은 [redacted] 원 초반대 형성

- 본사차원의 정책축소 또는 추가는 없었으며 대리점단의 산발적인 정책추가는 발생하여 즉각 시정조치

(중 략)

□ 사업자별 일일동향

구분	내 용
KT	ㅇ 순증감 트렌드에 따라 SKT에 어느정도 MNP를 주어야 하는 타이밍 ○ 하지만 약 40건 정도의 순감으로 마감

* 출처: 소갑 제2-7호증

79 위 사례들과 같이 자사 또는 타사의 번호이동 순증감 실적에 따라 통신 3사가 판매장려금을 조정한 경우, 이는 실제로 번호이동 순증감 실적에 반영되어 나타났음이 확인된다. 위 기간 중 통신 3사 간 번호이동 순증감 현황은 다음과 같다.

<표 49> 2015년 11월 통신 3사간 번호이동 순증감 현황

구분	SKT			KT			LGU		
	KT	LGU	소계	SKT	LGU	소계	SKT	KT	소계
2015. 11. 11.	165	-209	-44	-165	37	-128	209	-37	172
2015. 11. 12.	-84	-168	-252	84	54	142	168	-58	110
2015. 11. 13.	-388	-179	-567	388	-82	306	179	82	261
2015. 11. 14.	429	-204	225	-429	-236	-665	204	236	440
2015. 11. 15.	-332	-215	-547	332	163	495	215	-163	52
2015. 11. 16.	220	104	324	-220	-12	-232	-104	12	-92
2015. 11. 17.	33	275	308	-33	151	118	-275	-151	-426
2015. 11 .18.	-151	-93	-244	151	0	151	93	0	93

* 출처: 소갑 제2-1호증

③ 2015년 11월 말 (2015. 11. 24. ~ 2015. 11. 30.)

80 ㉮ 2015. 11. 24. 통신 3사는 다음과 같이 자사 또는 타사의 번호이동 순증감 추이에 따라 자신의 판매장려금 수준을 결정・변경하였다.[44]

81 당시 지속적으로 번호이동 순감소를 기록[45]하고 있던 SKT는 '그간의 번호이동 가입자 순감소에 대한 보상차원'에서 당일은 번호이동 순증가를 위하여 방통위 권고수준을 초과한 30만 원 중후반대 수준으로 판매장려금을 인상하였다. 그 결과, SKT는 같은 날 번호이동 순증(+551)으로 마감하였다.

82 한편, 같은 날 오후 들어 KT의 번호이동 순감폭이 확대되자 KT는 순감폭을 줄이기 위해 방통위 권고수준을 초과한 30만 원 중후반대로 판매장려금을 인상하였고, SKT와 LGU는 각자 자신의 판매장려금을 인하하였다.

83 그 결과, KT는 번호이동 순감폭을 어느정도 감소시키는데 성공(-643건→-491건)하였다.

(표 삽입을 위한 여백)

44) "사업자별 일일동향"이 포함된 KAIT 내부 공유용 일일동향 보고문서에 기재된 내용이다.
45) SKT는 2015년 11월 18일부터 23일 기간 동안 번호이동 가입자가 659건 순감소하였다.

2015년 11월 18일~23일 통신 3사간 번호이동 순증감 현황(소갑 제2-1호증)

구 분	SKT			KT			LGU		
	KT	LGU	소계	SKT	LGU	소계	SKT	KT	소계
2015.11.18	-151	-93	-244	151	0	151	93	0	93
2015.11.19	227	-285	-58	-227	-145	-372	285	145	430
2015.11.20.	284	-208	76	-284	-42	-326	208	42	250
2015.11.21.	-185	-179	-364	185	4	189	179	-4	175
2015.11.23.	229	-298	-69	-229	-224	-453	298	224	522
소 계	404	-1,063	-659	-404	-407	-811	1,063	407	1,470

<표 50> 2015. 11. 24. 상황반 일일동향 보고 발췌

□ 리베이트 동향

○ (SKT) 금일 오전부터 본사정책과 대부분 지역팀정책이 추가되어 [redacted] 원 중후반대 형성

- 경찰청 특판(약 300건), 19시자 수도권 아이폰 3만원 차감정책 시행

○ (KT) 타겟단가 수준은 [redacted] 원 중후반으로 경쟁사 대비 비슷한 수준으로 지속적인 순감추세

- 지속적으로 순감이 이어져 18시 30분 전사 전모델 2 ~ 3만원 정책을 추가하여 일부 타겟 단가는 40 이상까지 치솟음

○ (LGU+) 타겟단가 수준은 [redacted] 원 중후반으로 금일은 타사대비 단가가 낮은 것으로 파악됨

- KT 순감폭 확대에 따라 18시 30분 수도권 주요모델 2만원 차감정책 시행

□ 종합 의견

○ 금일은 SKT의 오전, KT의 오후 정책추가로 인하여 전반적으로 단가가 상승한 상황 (MNP 사이즈는 평소대비 변동 없음)

- KT는 이번주 들어 지속적인 순감을 기록하여 18시 이후 정책추가정책을 내고 순감폭을 줄이는데 성공(-643→-491)하였으며 오늘 받은 예약물량을 통하여 익일 순증으로 반등할 것으로 예상

○ 타겟점 리베이트 평균은 KT [redacted], SKT가 [redacted], LGU가 [redacted]순임

□ 사업자별 일일동향

구분	내 용
SKT ([redacted])	○ 금일 특판물량 : 경찰청 약 300대 ○ 금일 오전 전사 +3만원 정책으로 리베이트 단가 상승 ○ 금일 12시 ~ 13시 강원을 제외한 전국에서 영업팀단위의 스팟정책 추가 - 주요기종 최대 5만원 ○ 그간의 실질적인 순감에 대한 보상차원에서 금일은 순증을 해야 하며 현재까지 실행된 정책을 축소할 의지는 없음 - 단, KT의 순감폭 확대에 따른 수도권 아이폰 -3 정책 실시(19:00)
KT ([redacted])	○ 금일 정책추가 등의 움직임은 없었으나. ○ 17시자 이후 순감폭이 확대되자 이를 줄이기 위해 전사 2 ~ 3만원 본사정책을 추가하여 순감폭 최소화 시도 - 순감폭은 최소화하였으나 시장단가는 3사 중 가장 높게 쓴 상황
LGU+ ([redacted])	o 정책추가는 없었으며 그간의 순증에 따라 오늘은 순감해도 무방한 태도 o SKT와 마찬가지로 KT의 순감폭 확대에 따라 수도권 주요기종 2만원 정책축소 시행(18시 30분)

* 출처: 소갑 제2-9호증

84 ㉯ 2015. 11. 25. SKT와 KT는 LGU의 번호이동을 순증시키기 위하여 판매장려금을 양사 '공동으로' 인하하기로 결정하고 이를 실행하였다.[46]

85 LGU는 2015. 11. 25. 자신의 번호이동 순감소 폭이 확대되자 SKT와 KT에 지속적으로 판매장려금 인하를 요청하였다. 이에 SKT와 KT는 판매장려금 인하를 '공동으로 진행하기로 합의'하고 '동일하게 움직이기로' 결정하였다.

86 이후 양사는 유사한 시각에 유사한 내용으로 동일 지역에 대하여 '상호 정책차감'을 실행하였다. SKT는 16:30경 수도권 지역의 주요 모델 대상 판매장려금을 3~5만 원 인하하였고, KT도 17시경 수도권 주요 모델 대상 판매장려금을 5만 원 인하하였다.[47]

<표 51> 2015. 11. 25. 상황반 일일동향 보고 발췌

□ 사업자별 일일동향

구분	내 용
SKT (■■■)	○ 금일 특판물량 : 경찰청 약 300대 ○ 어제 단가 그대로 유지하였으며 L로부터 정책차감 압박받음 ○ **K와 동일하게 움직이기로 하였으며 상호 정책차감 진행(16시 30분)** - 수도권 지역 주요모델 3 ~ 5만원 축소 ○ 어제 오늘 경찰청 특판을 제외하고 약 200건씩 순감하여 이슈제기 없음 - L의 단가가 낮은 부분은 인정
KT (■■■)	○ L로부터 심한 정책차감 압박이 있었으며 **이에 대해 S와 공동으로 진행하기로 합의** - 17시 수도권 주요모델 노트5기준 -5 진행 - 19시 15분 전사 -10 진행. ○ 18시자 순증이었으나 최종 순감마감 - 하지만 경찰청 특판을 제외하면 실질적 순증
LGU+ (온라인)	o 최근들어 가장 큰 순감을 기록하여 내부압박이 심함 - 하지만 임원인사 및 CEO교체 예정 등으로 인해 현재 순증감에 신경쓸수 없음 o 양사에 지속적인 정책차감 요청 - 일부 효과는 있었으나 소폭 순감폭을 좁히는데 만족 - 특히, 수요일을 L의 플래너가 쉬는 날이기에 영업력으로는 역부족 - 최근 2 ~ 3달의 요일별 증감을 보면 L의 순감이 가장 많은 요일이 수요일

* 출처: 소갑 제2-10호증

46) "사업자별 일일동향"이 포함된 KAIT 내부 공유용 일일동향 보고문서에 기재된 내용이다.
47) 피심인들은 방통위의 지시에 순응한 것일 뿐이라고 주장하나, 2015. 11. 25. 당일 방통위의 지시내역은 자료로 확인되지 않는다.

87 ㉰ 2015. 11. 26. 통신 3사는 타사의 번호이동 순증감 추이에 따라 번호이동 편중 방지를 위해 자신의 판매장려금 수준을 공동으로 결정・변경하였다.[48]

88 2015. 11. 26. LGU의 번호이동 순감소가 지속됨에 따라 SKT와 KT는 동일하게 오후 들어 각각 2차례에 걸쳐 최대 5~6만원 자신의 판매장려금을 인하하였다. 당시 LGU는 타 사에 별다른 이의를 제기하지 않았음에도 불구하고 경쟁사가 알아서 판매장려금을 인하한 것으로 확인된다.

89 또한, 같은 날 17시부터는 통신 3사 판매기획팀장 간 '상호 밸런싱[49]' 즉, 통신 3사간 번호이동 순증감 편중 방지를 위한 조치가 취해진 것으로 확인된다.

(표 삽입을 위한 여백)

48) "사업자별 일일동향"이 포함된 KAIT 내부 공유용 일일동향 보고문서에 기재된 내용이다.
49) KAIT [redacted] 2차 진술조서(소갑 제4-16호증)에 따르면 '상호밸런싱을 위한 노력'이란 통신 3사간 번호이동 순증감이 적정 수준이 되도록 맞췄다는 것을 의미한다. KAIT 직원 이학열 진술조서(소갑 제4-20호증) 및 방통위 3차 의견서에 따르면 2015. 11. 26. 방통위가 판매기획팀장 회의를 소집한 것으로 보인다고 하나, 방통위가 판매기획팀장을 소집하였는지 여부 및 방통위의 구체적인 지시내역은 자료로 확인되지 않는다.

<표 52> 2015. 11. 26. 상황반 일일동향 보고 발췌

□ 리베이트 동향

○ (SKT) 타겟단가 평균은 오전 [redacted] 원 중후반, 차감정책 재공지 후 [redacted] 원 초반 형성

- 경찰청 특판(약 300건), 13시부터 2회에 걸쳐 최대 -5만원 차감정책 시행

○ (KT) 전일 본사정책 차감이 원복되어 리베이트가 상승하였으나 재공지를 통하여 타겟단가 평균은 오후들어 [redacted] 원 중반 수준으로 하락

- 오후 들어 2회에 걸쳐 최대 -6만원 차감정책 시행

○ (LGU+) 월요일부터 지속된 순감여파로 타겟단가는 지속적으로 [redacted] 원 중반대 유지

- 오전부터 순감폭이 점차 확대되어 오후 영업팀의 산발적인 주요모델 정책추가(상황반 내 시정조치 완료)

□ 종합 의견

○ 전일에 이어 지속적인 시장안정화 노력을 진행하였으며 KT가 실질적인 양사 순증으로 마감

○ 타겟점 리베이트 평균은 LGU+ [redacted], KT가 [redacted], SKT가 [redacted]순임

□ 사업자별 일일동향

구분	내 용
SKT ([redacted])	○ 금일 특판물량 : 경찰청 약 300대 ○ 오전 전일 차감정책 마감으로 양사순증 확대되었으나 2차례에 걸쳐 지속적인 차감정책 시행으로 큰 이슈없이 마감 - 특히 3사 판기팀장 채널이 17시자부터 가동되어 상호 밸런싱을 위한 노력 ○ 경찰청 특판물량을 감안하면 실질적 K에 대해서는 실질적 순감
KT ([redacted])	○ 실질적으로 양사 순증(S : 150건, L : 80여건, 총 230여건) - 그나마 순증폭은 2회에 걸친 차감정책으로 줄어듬 ○ 3사 판기팀장 채널은 가장 적극적으로 나섬
LGU+ ([redacted])	o 상황반 담당자부터 임원인사 및 CEO교체 예정 등으로 인하여 지속적인 순감에도 큰 반응을 보이지 않음 - 오히려 경쟁사가 알아서 정책을 차감

* 출처: 소갑 제2-11호증

90 ㉱ 2015. 11. 30. 통신 3사는 SKT의 번호이동 순감소를 보상하기 위하여 SKT의 판매장려금을 인상하는데 '합의'하였다.[50]

91 SKT는 2015. 11. 28. 및 2015. 11. 29. 이틀 연속 번호이동 순감소를 기록함에

50) "사업자별 일일동향"이 포함된 KAIT 내부 공유용 일일동향 보고문서에 기재된 내용이다.

따라, 이를 '메이크업(보상)'하는 차원에서 2015. 11. 30. 오전 판매장려금을 5만 원 인상하였다. 이는 통신 '3사 판기팀장 합의[51]'에 따른 것이었다.

92 이러한 SKT의 판매장려금 인상정책은 14:30까지 유지되었다. 그러나, 이 과정에서 16시경 SKT의 순증이 증가하고 KT의 순감이 증가하는 등 양사 간 번호이동 순증감 불균형이 심화되기 시작하자, KT는 자신의 판매장려금을 인상하고 SKT의 판매장려금 인하를 요청하였다. 이에 SKT는 18시경 자신의 과도한 번호이동 순증에 따라 다시 판매장려금을 10만원 인하하였다.

<표 53> 2015. 11. 30. 상황반 일일동향 보고 발췌

□ 리베이트 동향

○ (SKT) 금일 오전부터 정책이 추가되어 타겟단가 평균은 [redacted] 원 중후반 운영
- 순증폭 확대에 대한 부담으로 18시 이후 전사 -10만원 차감정책 진행

○ (KT) 순감폭 확대에 따라 정책이 추가되어 16시 이후 [redacted] 원 중후반대 타겟단가 운영
- 오전에는 저가폰 라인업에 대한 정책추가가 있었으나 오후 16시 5만원 정책추가를 통한 순감폭 축소

□ 사업자별 일일동향

구분	내 용
SKT ([redacted])	○ 금일 정책 전사 +5 추가정책 진행(3사 판기팀장 합의 되었다 함) 이후 2시 30분자 정책폐지 ○ 경찰청 특판 90건 있음 ○ 금일 순증 증가는 어제 그제 순감에 따른 메이크업 ○ 금일 18시자 순증 600건 이상에 따른 리베이트 -10 진행(효과있음)
KT ([redacted])	○ 금일 저가폰 위주로 정책이 추가되었으나 임펙트 없음 ○ 16시 순감 견디지 못하고 +5 전사 전모델 정책추가 ○ S의 정책 차감 인정하지만 이해가 안되는 상황 - 결국 S의 -10만원을 이끌어내고 순감폭 축소로 마감(특히 L에 대한 순증)
LGU+ ([redacted])	o 17시 도매 -3 정책축소(시장안정화를 위한 축소) o 큰 이슈 없으나 18시 이후 급격한 변화로 K에 대해 순증마감 우려표명

* 출처: 소갑 제2-12호증

51) 방통위는 당시 12월 연말 시장의 과다 판매장려금 지급 우려가 높아지고 있었다는 점, 다음날인 2015. 12. 1. 방통위 담당 사무관이 SKT에 대해 텔레그램을 통해 유통점 조사 결과 확인되는 과다 판매장려금에 대해 통신사 제재를 검토할 예정임을 전달하였다는 점 등을 근거로 당시 방통위가 SKT에 대해 판매장려금 축소를 지시하였고 SKT는 이에 따른 것으로 보인다는 의견을 제출하였으나(방통위 3차 의견서 참조), 2015. 11. 30. 당일 방통위의 판매장려금 관련 지시여부 및 지시내용은 자료로 확인되지 않는다.

93 그 결과, 2015. 11. 30. SKT의 번호이동 가입자 순증가 건수는 18시 기준 600여 건에서 마감 기준 268건으로 순증가 폭을 줄일 수 있었다.

94 위 사례들과 같이 자사 또는 타사의 번호이동 순증감 실적에 따라 통신 3사가 판매장려금을 조정한 경우, 이는 실제로 번호이동 순증감 실적에 반영되어 나타났음이 확인된다. 위 기간 중 통신 3사 간 번호이동 순증감 현황은 다음과 같다.

<표 54> 2015년 11월 통신 3사간 번호이동 순증감 현황

구 분	SKT			KT			LGU		
	KT	LGU	소계	SKT	LGU	소계	SKT	KT	소계
2015.11.18	-151	-93	-244	151	0	151	93	0	93
2015.11.19	227	-285	-58	-227	-145	-372	285	145	430
2015.11.20.	284	-208	76	-284	-42	-326	208	42	250
2015.11.21.	-185	-179	-364	185	4	189	179	-4	175
2015.11.23.	229	-298	-69	-229	-224	-453	298	224	522
2015.11.24.	427	124	551	-427	-64	-491	-124	64	-60
2015.11.25.	352	171	523	-352	280	-72	-171	-280	-451
2015.11.26.	107	-81	26	-107	84	-23	81	-84	-3
2015.11.27.	316	-257	59	-316	-135	-451	257	135	392
2015.11.28.	-328	-217	-545	328	-67	261	217	67	284
2015.11.29.	87	-331	-224	-87	-202	-289	331	202	533
2015.11.30.	272	-4	268	-272	65	-207	4	-65	-61
소 계	404	-1,063	-659	-404	-407	-811	1,063	407	1,470

* 출처: 소갑 제2-1호증

④ 2015년 12월 (2015. 12. 5. ~ 2015. 12. 30.)

95 ㉮ 2015. 12. 5. 통신 3사는 번호이동 순감소 사업자의 순감폭을 축소하기 위해 해당 사업자의 판매장려금을 상호 '협의를 통하여' 인상하기로 결정하였다.

96 2015. 12. 5. 상황반에는 방통위 담당 사무관이 참석하였고, 방통위 담당 사무관의 참석 하에 같은 날 15시 경 피심인 통신 3사 판매기획팀장들은 각 사의 판매장려금을 5만 원씩 인하하기로 결정하였다. 그러나, 이와 같은 인하 결정 이후 방통위 담당 사무관이 귀가하자, 같은 날 18시 경 통신 3사는 KT의 번호이동 순감소 증가를 이유로 '3사 판기팀장 간 협의를 통해' KT의 판매장려금을 다시 인상하기로 결정하

였다. 이는 당시 상황반 담당자였던 KAIT 직원 [redacted]의 메모에서 확인된다.

<표 55> 2015. 12. 5. KAIT 직원 [redacted] 메모 발췌

[14시] o 상황반 참석자 - SKT : [redacted] 팀장, [redacted] 매니저 - KT : [redacted] 팀장, [redacted] 과장 - LGU+ : [redacted] 팀장, [redacted] 과장 - 방통위 : [redacted] 사무관 (중략) [15시] o 3사 협의 결과 - 주요모델(노트5, 갤럭시6 군, 아이폰6s 군, 브이텐)에 대해 15시 30분 기준으로 -5정책 시행 o [redacted] 사무관, 3사 판기 팀장은 협의 후 귀가 - 실무자 중심으로 단가 조정 결과 확인할 예정 [16시] (중략) [18시] o K 지방단가 추가(+3) (충청,호남,부산,대구) - K 순감으로 인해 3사 판기팀장과 협의를 통한 정책 추가 L 단가를 내리는 쪽으로 협의하려 했으나 상기 내용으로 결론 낸 듯합니다.

* 출처: 소갑 제6-12호증

97 ㉯ 2015. 12. 10. KT는 자신의 번호이동 순감소 폭이 증가하자 판매장려금을 인상하였다. 같은 날 15시 경 방통위 담당 사무관이 인하('리셋')를 지시한 상황이었음에도 불구하고, SKT와 LGU는 이에 대해 이의를 제기하지 않았다.[52] 그 결과, KT는 SKT에 대한 번호이동 순감소 건수를 소폭(-229건→-185건) 감소시켰다.

(표 삽입을 위한 여백)

52) "사업자별 일일동향"이 포함된 KAIT 내부 공유용 일일동향 보고문서에 기재된 내용이다.

<표 56> 2015. 12. 10. 상황반 일일동향 보고 발췌

□ 종합 의견

○ 전반적으로 시장과열이 한풀 꺾인 것으로 보이나 KT의 순감폭이 높음(SKT에 -229)에 따라 추가 정책 등 익일 시장에 영향이 있을 것으로 보임

○ 타겟점 리베이트 평균은 KT 33~40, LGU+가 32~38, SKT가 31~36순임

□ 사업자별 일일동향

구분	내 용
SKT (▇▇▇)	ㅇ 홈쇼핑, 대형마트, 온라인 티다이렉트 150대 개통 ㅇ 부산 블루골드 13시 기준 정책 추가
KT (▇▇▇)	ㅇ부산 KT M&S 단가가 높음 ㅇ18시자 KT 수도권 단가 추가(K순감으로 인해 타사 이의 없음) - 강남 지역 갤럭시S6 +5 확인(KAIT 지역본부)
LGU+ (▇▇▇)	ㅇ 14시 기준 시장안정화 정책 시행 ㅇ 시장안정화 정책 시행 이후 수도권 일부 지역(강동, 강북) 정책 추가

□ 텔레그램

구분	내 용
KT	▇▇▇ 사무관, [10.12.15 15:00] *RB모니터링 평가점수 결과(12/9) SKT 9.6, KT 11.3, LGU+ 10.9 *금일 오후 들어 지역단위별로 정책이 추가되고 있는 바, **원복등의 조치를 실행바람**.

* 출처: 소갑 제2-15호증

98 ㉰ 2015. 12. 26. 통신 3사는 번호이동 순감소 사업자의 번호이동 순증감 건수를 보전하기 위하여 번호이동 순증가 사업자의 판매장려금을 '3사간 협의'를 통하여 인하하였다.

99 2015. 12. 26. 피심인 통신 3사는 모두 방통위의 권고수준인 30만 원 초중반의 판매장려금 수준을 유지하고 있어 판매장려금 과다지급 등 단말기유통법 위반우려는 없는 상황이었다. 다만, 전날인 2015. 12. 25. LGU가 큰 폭(+689건)으로 번호이동 순증가를 기록함에 따라 큰 폭의 번호이동 순감소를 기록한 SKT(-398건)와 KT(-291건)는 시장상황에 대해 '강력한 이의제기'를 하고, '작일 순감에 따라 금일 보전'해 줄 것을 LGU에 강력히 요구하였다. 이에 통신 3사는 '협의에 따라' 전일 순감사업자에 대한 번호이동 가입자를 보전('메이크업') 해주기 위하여 LGU의 판매장려금을 인하하기로 결정하였다.

<표 57> 2015. 12. 26. 상황반 일일동향 보고 발췌

□ 리베이트 동향

○ (SKT) 전일 순감에 따른 전국적인 경쟁사 대비 높은 리베이트 단가 운영([redacted]원 초중반)

- 충청, 부산지역 [redacted] 원 후반수준까지 올랐으나 19시자 정리 완료

○ (KT) 전반적으로 [redacted]원 초반 수준의 단가로 운영

- 부산지역 M&S 중심 높은 타겟점이 있었으나 지역별 종료조치

○ (LGU+) 전일 대폭순증에 따른 차감정책 적용하였으나 적용이 미흡하여 [redacted]원 초중반 형성

- 금일 MNP기준 전사 -2만원, 기변 -5만원 차감정책 실행하였으나 전국적으로 실반영이 미흡한 것으로 판단

□ 종합 의견

○ 3사 모두 [redacted]원 초중반에 수렴되는 분위기로 타겟단가상 큰 이슈는 없었으나 전일 순증감에 따른 사업자별 이슈로 인하여 SKT의 강력한 시장상황 이의제기 있음

○ 시장정보팀 타겟점 리베이트 평균은 SKT가 [redacted], KT [redacted], LGU+ [redacted]순임

□ 사업자별 일일동향

구분	내 용
SKT ([redacted])	o 단가이슈없음 / 순증감 이슈 있음

□ 이통시장 과열방지 활동보고

구분	내 용
16시	3. 시장 상황 o 전일 신도림 [희연] 등 일부 판매점에 대한 상황 예의주시중이며 o 15시 30분 현재 순증감 트렌드가 정체되어 있는 것으로 미루어 볼 때 상호간의 리베이트 과다지급 이슈는 없음 * 단, 3사 팀장 협의에 따라 lgu+의 정책차감을 통한 전일 순감사업자에 대한 메이크업 시도중 o S, K 에서는 작일 순감에 따른 금일 보전을 강력히 L에 요구

* 출처: 소갑 제2-16호증

100 그 결과, SKT(-398건→-18건)와 KT(-291건→65건)는 전날 대비 순감소 폭을 크게 줄였고 LGU는 소폭 순감(689건→-47건)으로 마감하였다.

101 ㉱ 2015. 12. 29. KT는 전날 번호이동 가입자가 대폭 순감(-698건)하자, 이를 만회하기 위해 판매장려금을 인상하였고 이에 대해 SKT와 LGU는 이의를 제기하지 않았다.[53] 그 결과, KT의 번호이동 순감폭은 마감 기준 -165건으로 전날 대비 감소하였다.

53) 방통위 보고용 일일동향 문서에 기재된 내용이다.

<표 58> 2015. 12. 29. 상황반 일일동향 보고 발췌

□ 종합 의견 ○ 금일 단가이슈는 대구지역이 가장 많았으며 그 외에는 산발적인 것으로 파악 - 시장과열수준까지는 아니지만 전일 순감에 따른 KT 본사 및 지역단에서 소폭의 정책추가를 하였으며 경쟁사는 이부분에 대해 용인 ○ 타겟점 리베이트 평균은 KT가 32~38, LGU+가 32~37, SKT 31~36 순임

* 출처: 소갑 제2-17호증

102 ㉤ 2015. 12. 30. SKT의 번호이동 순감소 폭이 증가하자, 피심인 통신 3사는 '3사 협의' 또는 '3사 합의를 통해' KT와 LGU의 판매장려금 수준을 인하하기로 결정하고 이를 실행하였다.[54][55]

<표 59> 2015. 12. 30. 상황반 일일동향 보고 발췌

□ 리베이트 동향 ○ (SKT) 전일 시장안정화 정책이 유지됨에 따라 [redacted]중반 단가 형성 - 순감 추이에 따른 일부모델(노트5, 아이폰6S) 추가 정책 시행(19시 이후) ○ (KT) 타겟 단가 [redacted]초중반대 형성 - 전반적인 시장안정화 기조를 유지하였고 17시 30분자 -3만원 차감정책 시행 ○ (LGU+) 타겟 단가 [redacted] 원 중반대 형성 - 일부 타겟점(DMB, 가훈, 대진, 신성 등)에 대한 조율 협의 - 시장안정화 정책 도매채널 -2만원, 유통채널 -3만원 시행(19시자 기준) □ 종합 의견 ○ 전반적으로 시장안정화 기조가 이어졌지만 SKT의 순감추이가 커짐에 따라 3사 협의에 의한 타사 차감정책을 시행 - 차감정책이 KT(17시 30분자), LGU+(19시자)로 늦은 시점에 적용됨에 따라 시장 영향은 미미한 것으로 나타남 ○ 타겟점 리베이트 평균은 LGU+ [redacted], KT [redacted], SKT [redacted]순임

* 출처: 소갑 제2-18호증

54) 방통위 보고용 일일동향 문서에 기재된 내용이다.
55) 다만, KT(17시 30분자), LGU(19시자)로 늦은 시각에 판매장려금 축소가 시행됨에 따라 같은 날 SKT의 마감시점 기준 순감폭(-411건)은 크게 줄지 못한 것으로 보이나, 다음 날(2015. 12. 31.) SKT는 번호이동 순증(+150건)으로 마감하였다.

<표 60> 2015. 12. 30. 상황반 일일동향 보고 발췌

□ 이통시장 과열방지 활동보고

구분	내 용
16시	(생 략)
18시	1. 18시 mnp 현황 - S: K(-26)+L(-88) = -114 - K: S(26) + L(88) = 114 - L: S(88) + K(-88) = 0 2. 사업자별 단가 현황 - S: [redacted] 원 초중반 - K: [redacted] 원 초반 - L: [redacted] 원 초중반 3. 시장상황 -S가 양 타사 순감이 발생함에 따라 3사 합의하에 K, L 차감정책 시행

* 출처: 소갑 제2-18호증

103 위 사례들과 같이 자사 또는 타사의 번호이동 순증감 실적에 따라 통신 3사가 판매장려금을 조정한 경우, 이는 실제로 번호이동 순증감 실적에 반영되어 나타났음이 확인된다. 위 기간 중 통신 3사 간 번호이동 순증감 현황은 다음과 같다.

<표 61> 2015년 12월 통신 3사간 번호이동 순증감 현황

구분	SKT			KT			LGU		
	KT	LGU	소계	SKT	LGU	소계	SKT	KT	소계
2015. 12. 5.	212	-149	63	-212	-201	-413	149	201	350
…									
2015. 12. 10.	185	-111	74	-185	-110	-295	111	110	221
…									
2015. 12. 25.	43	-441	-398	-43	-428	-291	441	248	689
2025. 12. 26.	-68	50	-18	68	-3	65	-50	3	-47
2015. 12. 28.	477	133	610	-477	-221	-698	-133	221	88
2015. 12. 29.	242	22	264	-242	77	-165	-22	-77	-99
2015. 12. 30.	-97	-314	-411	97	-15	82	314	15	329
2015. 12. 31.	168	-18	150	-168	131	-37	18	-131	-113

* 출처: 소갑 제2-1호증

(3) 상황반을 통한 의사연락 지속 및 강화 (2016년~2022년)

(가) 상황반을 통한 합의의 유지 및 실행

104 위 2. 가. 1) 가) (2) (가)에서 살펴본 바와 같이 방통위의 역할 및 상황반의 운영형태는 다소 변화하였으나, 상황반 내에서의 사업자들의 의사연락 행태는 2016년 이후에도 상황반이 폐지된 2022년 9월까지 변함없이 동일하게 유지되었다.

105 피심인 통신 3사는 단말기유통법 상 금지되는 차별적 지원금 유도행위 및 방통위가 권고하는 수준 이상의 과도한 판매장려금 지급 행위를 상호 감시하고 자율 시정하기 위한 목적으로 개설·운영되었던 상황반에 약 8년간 단절되는 기간 없이 계속 참여하면서 방통위 지시·권고·관여와는 별개로 통신 3사 간 번호이동 순증감이 특정 사업자에게 편중되지 않도록 제한하는 합의와 이의 실행을 지속하였다.

106 상황반에 참여한 당사자는 2016년 이후 2022년 9월까지 통신 3사와 이를 관리하는 KAIT로 동일하였으며, 2022년 9월 상황반 폐지시까지 상황반에서 탈퇴하겠다는 의사를 표명한 사업자는 없었다[56]. 피심인 통신 3사 모두 운영 초기부터 폐지 시까지 상황반에 유사한 방식으로 지속적으로 참여하여 왔음을 인정하였다.

107 피심인 통신 3사는 상황반 내에서 매 영업일마다 같은 공간[57]에 상주하면서 번호이동 순증감 수준을 조정하기 위해 상호 간 번호이동 순증감 실적 및 판매장려금 정보 등을 상시적으로 공유하고 판매장려금을 조정함으로써 이를 실행하였다. 2016년 이후에는 KTOA 통신서비스 통계정보 시스템[58], 판매장려금 모니터링 제도[59] 등

56) 일부 사업자가 상황반 퇴장의사를 표명하거나 2022년 8월 경에는 LGU가 상황반 대화방에서 퇴장하기도 하였으나, 모두 협의과정에서의 일시적 갈등 표출행위에 불과하였고 상황반에 지속적으로 불참한 사례는 없다.

57) 상황반 배치도면(소갑 제6-13호증) 참조

58) 2015년 하반기부터 통신 3사와 KTOA는 '통신서비스 통계정보시스템' 구축을 위한 협약을 체결하고 시스템을 개발하기 시작하였다. 이는 통신 3사의 번호이동, 신규가입, 기기변경 등 정보를 취합하여 3사의 가입자 관련 정보를 실시간으로 확인할 수 있는 시스템을 말한다. 동 시스템은 2015년 12월경부터 시범운영하여 2016년 초부터 본격적으로 활용되기 시작하였으며, 동 시스템 구축 이후 통신 3사는 KTOA로부터 별도로 요청하여 제공받거나 상호간 정보공유를 통해 서로 번호이동 유출입 수치를 서로 대조 등을 하지 않고도 통신 3사간 번호이동 순증감 건수를 보다 쉽게 확인할 수 있게 되었다. 동 시스템 구축 이전에도 KTOA는 가입자의 전화번호, 번호이동 전후 통신사 정보 등이 담겨 있는 번호이동정보(Number Portability Data Base)를 각 통신 3사에 전송하고 있었으나, 동 시스템 구축으로 이러한 정보의 통계화가 이루어져 통신사들이 실시간으로 더욱 쉽게 번호이동 순증감 정보를 확인할 수 있게 되었다.

59) 상황반 운영 초기, 별도의 모니터링 수단 없이 각자 수집·채증한 정보에 의존하여 타 사의 과다 판매장려금 지급 여부를 모니터링하던 통신 3사는 2016년 1월경 각 사가 비용을 분담하여 '이동통신 판매장려금 모니터링' 사업을 시작하였다. 통신 3사는 KAIT와 매년 사업계약을 체결하여 장려금 동

다양한 모니터링 수단들이 상황반 내에 마련됨에 따라 상호 간 번호이동 순증감 모니터링 및 조정을 더욱 용이하게 할 수 있게 되었고 이를 통해 피심인 통신 3사는 이러한 행위를 장기간 더욱 쉽게 지속할 수 있게 되었다.

108 당시 상황반 운영을 장기간 담당하였던 KAIT 직원 간 대화내역을 통해서도 통신 3사는 적어도 2022년 9월까지는 상황반에서 피심인간 번호이동 순증감을 조정한다는 합의를 실행하여 왔음이 확인된다.

109 아래 KAIT 직원 [redacted]과 [redacted][60] 간 대화내역에 따르면, 이들은 그동안 통신 3사의 판매기획팀장 또는 담당 임원급 간 '상호 순증감 조약'이 형성되어 있었던 것으로 인식하고 있었으며, 특히, KAIT의 상황반 담당 팀장 [redacted]은 판매장려금 과다 지급에 대한 벌점 부과는 KAIT가 관여하지만 번호이동 순증감 조정은 통신 3사의 의사('사업자 자율')로 행해졌다는 점도 명확히 인식하고 있음이 나타난다.

<표 62> 2022. 9. 5. KAIT [redacted]-[redacted] 간 카카오톡 대화 내용 발췌

[KAIT [redacted]][08:57]	여하튼 분개해서 엘한테는 경쟁사 제보가 심하니 8시 이후 기변개통 하지마라라고 했더니 **판기팀장선 또는 담당선에서 지금까지 있었던 나름 상호 순증감 조약을 파기할수도 있는 상황까지 온거야**
[KAIT [redacted]][08:58]	일단 순증감 이번주부터 안맞추고 간다는게 엘지 의견이니깐 에스의 성의있는 답변이 없는 이상 질주할듯 해
[KAIT [redacted]][08:59]	**시장관리의 두축은 벌점(카이트 관여) / 순증감(사업자 자율) 이렇게 되어 있는데 올 해처럼 순증감을 서로간에 맞춰가면서 온적은 없었어** (후략)

* 출처: 소갑 제2-35호증

향분석 업무를 위탁하였으며, 사업비용은 통신 3사가 분담하여 부담하였다. 이를 통해 통신 3사는 전국 지역별로 유통점 정보채널(소위 '안테나점')을 섭외하여 이들로부터 각 사 유통망의 판매장려금 지급 현황을 실시간으로 파악할 수 있게 되었다. 안테나점 수는 2016년경 각 사별로 6~7개 정도로 시작하여 2019년경에는 40~60여개로 확대되었다. 통신 3사로부터 동 사업을 위탁받은 KAIT는 전국 안테나점들로부터 판매장려금 정보를 실시간으로 수집·분석하여 통신 3사의 전국 판매장려금 수준을 기종별·지역별·가입유형별로 등급화하고, 이를 표('단가표')로 작성하였다. 이후 이를 각 통신사에 개별적으로 통보하여 각 사업자가 이를 기초로 판매장려금을 조정하도록 하였다. KAIT는 단가표상 특정 지역의 판매장려금 수준이 높아진 경우, 해당 지역의 장려금을 조정하도록 요청하기도 하였다. 이러한 요청을 받은 통신 3사 상황반 담당자는 관련 내용에 대해 소명하거나 해당 지역의 판매장려금을 조정한 뒤 조치 내용을 KAIT 측에 전달하였다. (소갑 제1-11호증 내지 제1-13호증 참조) 이러한 판매장려금 모니터링 제도는 당초 운영목적이었던 과다 판매장려금 지급 적발 및 자율시정을 유도하는 데에서 더 나아가, 사업자들 간 번호이동 순증감 조정을 위한 수단으로서 판매장려금 수준을 조정하고 이를 모니터링 하는 데에도 활용될 수 있게 되었다.

60) [redacted]은 2014년, 2015년, 2022년 상황반 업무를 담당하였던 자이고, [redacted]은 2021년 1월경부터 상황반 당직업무를 하였던 자이다.

110 상황반 운영 및 피심인 통신 3사의 행위가 2016년 이후에도 지속되어 왔음은 번호이동 가입자 순증감 건수에서도 확인할 수 있다. 아래 표와 같이, 2016년부터 2022년까지 통신 3사간 연도별 번호이동 가입자 순증감 건수는 2015년 이전 기간에 비해 낮은 수준인 2만~4만여 건 수준으로 지속적으로 유지되었다.

<표 63> 통신 3사간 연도별 번호이동 가입자 순증감 건수

구 분	SKT	KT	LGU	순증감 폭 평균
2012년	-43,089	-490,336	533,425	355,617
2013년	-254,320	-392,045	646,365	430,910
2014년	-228,713	-30,169	258,882	172,588
2015년	-106,852	-24,570	131,422	87,615
2016년	-26,029	-9,730	35,759	23,839
2017년	-41,806	5,686	36,120	27,871
2018년	-61,932	6,432	55,500	41,288
2019년	-41,036	-6,237	47,273	31,515
2020년	-37,396	14,563	22,833	24,931
2021년	-31,820	13,018	18,802	21,213
2022년	-25,760	11,262	14,498	17,173

* 출처: 소갑 제2-1호증

(나) 개별 합의 증거 및 실행 내역

① 2016년 (2016. 6. 21., 2016. 6. 25., 2016. 7. 30.)

111 통신 3사는 상황반 내에서 특정 피심인으로 번호이동 순증감 실적의 쏠림이 발생하였을 경우 타 사에 판매장려금 조정을 요청하거나, 자신의 판매장려금을 조정하여 순증감 실적이 특정 피심인에게 쏠리지 않도록 하는 합의를 지속 실행하였다. 이는 다음의 증거로부터 확인된다.

112 ㉮ 2016. 6. 21. KT는 자신의 번호이동 순증가 폭이 커지자, 다음날에는 타 사가 번호이동이 순증가할 수 있도록 판매장려금 정책을 운영하겠다는 의사를 표명하였다.

113 2016. 6. 21. KT는 큰 폭의 번호이동 순증가(+546건)를 기록하였다. 이에 SKT는 KT에 다음날 판매장려금을 인하해 줄 것을 요청하였다. 이에 KT는 다음 날에는 자사의 번호이동은 순감소하고 타 사의 번호이동은 순증가 할 수 있도록 오전부터 판매장려금을 낮게 운영하겠다는 취지로 발언하였다.[61] 이에 실제로 다음날인 2016. 6. 22. KT의 번호이동 순증가 실적은 대폭 감소(+10건)하였다.

<표 64> 2016. 6. 21. 상황반 단체 카카오톡 대화 내용 발췌

[SKT [redacted]][20:23] 내일은 갤7 좀 빼주세요
[KT [redacted]][20:23] 내일은 오전부터 잡고 갑니다! 다들 순증 이빠이들 하세요!
[SKT [redacted]][20:23] 저희건 채증 부탁드립니다. 칼같이 단도리합니다.
[KAIT [redacted]][20:23] 오늘 고생들 많으셨습니다. 오늘 시장은 끝끝
[KT [redacted]][20:25] 얍!!!오늘의 순증은 내일의 순감으로 정리하겠습니다.

* 출처: 소갑 제2-19호증

114 ㉯ 2016. 6. 25. SKT는 전날(-287건)에 이어 큰 폭(-470건)의 번호이동 순감소를 기록하고 있었다. 그러나, KT와 LGU 모두 SKT의 요청에도 불구하고 판매장려금을 인하하지 않았던 정황이 확인된다. 이에 SKT는 자사의 판매장려금을 대폭 인상(45만원)하여 대응하였고, 이에 LGU는 뒤늦게 판매장려금을 인하하였다.[62]

<표 65> 2016. 6. 25. 상황반 단체 카카오톡 대화 내용 발췌

[SKT [redacted]][15:29] KT는 갤7이 관건입니다. 그거 없이는 추세가 절대 안 꺾일거에요~ 다른건 필요 없고 갤7만 내리면 되요~
[SKT [redacted]][15:29] 간접망, 직접망 모두 좀 세게 빼셔야 합니다.
[KT [redacted]][15:31] 갤7 빼면 저희 또 막판에 순감할 것 같은데요?
[SKT [redacted]][15:32] 아이폰6 ㅎ 공시금 상향했잖아요~~
[SKT [redacted]][15:32] 그거 실적이 별로 없나보죠?
[KT [redacted]][15:32] 아뇨 그거 실적이 있는데도 이러잖아요 ㅋㅋ
[KT [redacted]][15:32] 저희 지금 전략채널 순증이 150개입니다ㅠㅠ
(중 략)
[KT [redacted]][16:58] Sk 수도권본부 16시40분부로 가이드 45로 상향
[KT [redacted]][16:58] 오늘 대란인가요? ㅋㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

* 출처: 소갑 제2-20호증

61) 2016. 6. 21. SKT [redacted], KT [redacted], LGU [redacted], KAIT [redacted], [redacted]가 참여한 카카오톡 대화방 내용이다.

62) 2016. 6. 25. SKT [redacted], KT [redacted], LGU [redacted], KAIT [redacted]이 참여한 상황반 단체 카카오톡 대화방 내용 및 LGU [redacted]-KAIT [redacted] 간 카카오톡 대화내용이다.

115 이에 대해 KAIT [redacted]은 통신 3사의 절대적인 판매장려금 지급 수준과는 무관하게[63] SKT의 순증감 수준을 보전해주기 위하여 KT와 LGU가 판매장려금을 인하하였어야 한다는 취지로 발언한 점이 확인된다.

<표 66> 2016. 6. 25. LGU [redacted]-KAIT [redacted] 간 카카오톡 대화 내용 발췌

[KAIT [redacted]][18:04] 왜 빼랄때 급히 쭉 안빼시고 버티시다 에스가 결국은 정책을 내게 만드는지....케이도 엘도 마찬가지입니다.
[LGU [redacted]][18:05] 그렇죠..
[KAIT [redacted]][18:05] 결국은 순감에 못견딘 에스가 따라가는 형국인데
[LGU [redacted]][18:05] 저희는 의견을 많이 빼는걸로 얘기햇는데 윗분들 결정이 있으니..ㅜ
[KAIT [redacted]][18:05] 타이밍상 늦었다고 판단됩니다.
[LGU [redacted]][18:05] 미치겠네용
[KAIT [redacted]][18:06] 에스를 싸움터로 끌어낸거잖아요
[LGU [redacted]][18:07] **순증감을 보면 그렇지만,,S도 높은단가 다 유지중이니.** 그런 결정이 쉽지 않은것 같아요
[KAIT [redacted]][18:08] **단가뷰는 상호각의 시각차가 있는 거기 때문에 누구의 말이 펙트라고 설명하기 어려워요**
[LGU [redacted]][18:09] ㅎㅎㅎ
[KAIT [redacted]][18:09] 범위도 봐야 하기 때문이지만 서로 유리하게 판단하겠죠
[LGU [redacted]][18:09] 과장님 꼭 그렇지는 않습니다.~ 저희는 높다라고 인정하고 있죠..그런데 S도 높다는거고,,저희가 낮다는 말씀은 안드렸어용..
[KAIT [redacted]][18:09] 펙트는 1차 뷰 이후 지역별로 K/L 추가(저가위주) 보였고 이에 따라 순증감 갭은 더 벌어지고 결국은 에스가 전국적인 벌떼작전을 하고 있다는 겁니다.
[LGU [redacted]][18:10] 네네~~
[KAIT [redacted]][18:10] 단가는 차제하고라도 그정도 순증감 갭이면 양사가 어느정도는 해줘야 한다고 봤습니다.
[LGU [redacted]][18:10] 네네 [LGU [redacted]][18:10] 지금도 훅 더 뺍니다.

* 출처: 소갑 제2-21호증

116 ㉰ 2016. 7. 30. 통신 3사는 판매장려금 30만 원 초과 사례 및 번호이동 순증감 상황과 이에 대한 각 사의 조치 상황을 실시간으로 상호 공유하면서 판매장려금을 조정하고 있던 상황이었다. SKT와 LGU는 각 사의 판매장려금을 인하하기로 결정하고 이를 타 사에 공유하였으나, KT는 자사의 번호이동 순증감 실적이 좋지 않음을 이유로[64] 판매장려금을 인하하지 않겠다는 취지로 발언하였다. 이에 SKT와 LGU는 별다른 이의를 제기하지 않았다.[65]

63) LGU [redacted]과 KAIT [redacted] 간 대화내용에 따르면 당시 SKT도 높은 판매장려금 수준을 유지하고 있는 상황이었다.
64) 당시 KT는 -505건(2016. 7. 27.), -698건(2016. 7. 28.), -147건(2016. 7. 29.) 등 상당한 수준으로 번호이동 가입자 순감소를 기록하고 있던 상황이었다.
65) 2016. 7. 30. SKT [redacted], KT [redacted], LGU [redacted], KAIT [redacted] 간 상황반 단체 카카오톡 대화방 내

<표 67> 2016. 7. 30. 상황반 단체 카카오톡 대화 내용 발췌

[SKT [redacted]][16:12] [07.30 SKT 수도권 축소 공지]
○ 시간 : 17시 10분
○ 내용 : L800 / F650 / H200 / G600 도매 MNP 2만원 축소
[SKT [redacted]][16:12] 솔선수범합니다. 순감인데도,,,
[SKT [redacted]][16:18] [redacted] 과장님 엘지는 유통이 좀 높은것 같애요~ 나머지는 고만고만해 보입니다.
[LGU [redacted]][16:19] 맞아요그래서 유통빨꺼에요 ㅜ
[LGU [redacted][16:21] 17시 30분자 적용(유통직영점)
갤7/아이폰 6S
MNP3만원축소
[SKT [redacted]][17:25] [redacted] 과장님 ㅎ 왜 우리꺼만 자꾸 가져가세요
[LGU [redacted]][17:26] 그르게 나도 골고루 가지고 가고 싶은데.. [redacted]차장님이 안주시네요
[SKT [redacted]][17:35] ㅎ [redacted] 과장님, 어디서 순증 하는지 채널별로 대략 현황만 알 수 있을까요?? 도매나 유통쪽이지 않을까 싶은데~
[LGU [redacted]][17:35] 유통이 좀 몰렸었구요 축소시점에서
[SKT [redacted]][17:36] L 유통점 축소 정책은 지금 모니터링 중입니다.~~ 저희 수도권도 축소 여부 확인 부탁드립니다.
[SKT [redacted]][17:37] [redacted]차장님 k는 걍 이대로 가시는건가요?
[KT [redacted]][17:37] 네 전 이대로 좀 가봐야 겠습니다. 많이 안좋네요
[SKT [redacted]][17:39] 넵

* 출처: 소갑 제2-22호증

117 위 사례들과 같이 자사 또는 타사의 번호이동 순증감 실적에 따라 통신 3사가 판매장려금을 조정한 경우, 당일 또는 다음 날 번호이동 순증감 추이가 변화하였음이 확인된다. 위 기간 중 통신 3사 간 번호이동 순증감 현황은 다음과 같다.

<표 68> 2016년 6, 7월 통신 3사간 번호이동 순증감 현황

구분	SKT			KT			LGU		
	KT	LGU	소계	SKT	LGU	소계	SKT	KT	소계
2016. 6. 21.	-326	52	-274	326	220	546	-52	-220	-272
2016. 6. 22.	-113	-301	-414	113	-103	10	301	103	404
2016. 6. 23.	110	-104	6	-110	55	-55	104	-55	49
2016. 6. 24.	-68	-219	-287	68	24	92	219	-24	195
2016. 6. 25.	-107	-363	-470	107	28	135	363	-28	335
...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2016. 7. 28.	764	8	772	-764	66	-698	-8	-66	-74
2016. 7. 29.	152	-27	125	-152	6	-147	27	-5	22
2016. 7. 30.	-42	-164	-206	42	16	58	164	-16	148
2016. 7. 31.	-73	-156	-229	73	-3	70	156	3	159

* 출처: 소갑 제2-1호증

용이다.

② 2022년 (2022. 4. 8., 2022. 4. 16., 2022. 7. 6., 2022. 8. 26., 2022. 9. 5.)

118 통신 3사는 상황반 내에서 자사 또는 타사의 순증감 실적을 고려하여 타 사에 판매장려금 조정을 요청하거나, 스스로 판매장려금을 조정한 내역이 다음과 같이 확인된다. 또한, 이러한 요청 또는 조정이 실패하여 상황반 운영이 일시적으로 중단되었던 사례도 확인된다.

119 ㉮ LGU는 자신의 번호이동 순증가 폭이 증가하는 경우 타 사를 고려하여 자신의 판매장려금을 스스로 인하하였다.[66]

120 2022. 4. 8. LGU는 판매장려금을 높게 유지하지 않았음에도 번호이동 가입자가 순증가하고 있는 상황을 난감하다고 표현하며 '타사를 자극하지 않기 위해' 자사의 번호이동 관련 판매장려금을 인하하기로 결정한 정황이 확인된다.[67]

121 2022. 4. 16. LGU는 판매장려금을 높게 운영하지 않았음에도 KT의 전산오류로 인해 자사의 번호이동 가입자가 순증가하고 있는 상황임을 해명하며 '타사를 자극하지 않기 위해' 자사의 번호이동 관련 판매장려금을 인하하기로 결정한 정황이 확인된다.[68]

66) LGU 상황반 담당자와 KAIT 상황반 담당자 간 1:1 카카오톡 대화방 내용이다.
67) 2022. 4. 8. 15:30 369건 등 증가 추세에 있던 LGU의 번호이동 가입자 순증가 건수가 LGU의 판매장려금 인하 이후 점차 감소하여 최종 13건 순증가로 마감하였다.

구 분	SKT			KT			LGU		
	KT	LGU	소계	SKT	LGU	소계	SKT	KT	소계
13:30	-19	-53	-72	19	41	60	53	-41	12
14:00	-38	-142	-180	38	18	56	142	-18	124
14:30	-16	-209	-225	16	-13	3	209	13	222
15:00	-3	-249	-252	3	-19	-16	249	19	268
15:30	3	-325	-322	-3	-44	-47	325	44	369
16:00	31	-278	-247	-31	-31	-62	278	31	309
16:30	52	-211	-159	-52	-16	-68	211	16	227
17:00	79	-174	-95	-79	6	-73	174	-6	168
17:30	55	-151	-96	-55	43	-12	151	-43	108
18:00	50	-159	-109	-50	62	12	159	-62	97
20:10(마감)	117	-76	41	-117	63	-54	76	-63	13

68) 2022. 4. 16. LGU의 번호이동 가입자 순증가 건수는 16시경 211건에서 점차 감소하여 최종 89건에 그쳤다.

122 2022. 7. 6. LGU는 번호이동 가입자 순증폭이 크다는 이유로 자사의 번호이동 관련 판매장려금을 인하하기로 결정한 정황이 확인된다.[69]

<표 69> 2022. 4. 8. LGU [redacted]-KAIT [redacted] 카카오톡 대화 내용 발췌

[LGU [redacted]][14:53] 15시30분자로 MNP 5.5만 축소해서 갈거고 공지된 안정화도 다시한번 현장애개해두었습니다 확인되시면 말씀부탁드립니다
[LGU [redacted]][14:57] 음 ..오늘 의도치않게 순증하고있는 상황인데..
저액 축소해서 빼고 갈 예정입니다..;; 이거 정책도안썼는데..순증이라..;;
남감하네요 오늘도 기본만하고 ...갈거에요 ;; 참고부탁드려요 과장님
[KAIT [redacted]][14:57] 그런데..
[KAIT [redacted]][14:58] 오늘 안정화 시간이 좀 늦네요 선임님;
[LGU [redacted]][14:58] 아아 안정화는 일찍나갔는데 오늘 저희 창립기념일이라 쉬는사람이 좀있어요 아아 안정화는 일찍나갔는데 전달이 좀늦은거라 이해부탁드려요
[KAIT [redacted]][14:58] 15시 30분자요
[LGU [redacted]][14:58] 네네
[LGU [redacted]][14:58] 저희는 14시 20분에 나갔는데 이제막 전달되는것같아요
영추에서 당직근무자 현장에 조금 늦게 내보낸거죠 ~
이제 조금씩 확인되실것같습니다
[KAIT [redacted]][14:59] 넵
[LGU [redacted]][15:00] 대리점들도 안정화 공지 및 재발행 했다고 지금 슬슬 올라고있어서 ㅎㅎ
[LGU [redacted]][15:03] 순증보다는 타사 자극안할려고 빼고가는거로 봐주시면될것같아요
[LGU [redacted]][15:04] 저희는 조용히 오늘도 가고싶습니다

* 출처: 소갑 제2-25호증

구 분	SKT			KT			LGU		
	KT	LGU	소계	SKT	LGU	소계	SKT	KT	소계
13:00	1	26	27	-1	49	48	-26	-49	-75
14:00	5	-34	-29	-5	35	30	34	-35	-1
15:00	48	-208	-160	-48	1	-47	208	-1	207
16:00	105	-212	-107	-105	1	-104	212	-1	211
17:00	30	-189	-159	-30	70	40	189	-70	119
18:00	-17	-178	-195	17	110	127	178	-110	68
19:00	-20	-279	-299	20	90	110	279	-90	189
20:10(마감)	9	-202	-193	-9	113	104	202	-113	89

69) 2022. 7. 6. LGU의 번호이동 가입자 순증가 건수는 18시 30분까지 지속적으로 증가하여 243건이었으나 점차 감소하여 결국 31건 순증가로 마감하였다.

구 분	SKT			KT			LGU		
	KT	LGU	소계	SKT	LGU	소계	SKT	KT	소계
15:30	28	-83	-55	-28	56	28	83	-56	27
16:00	1	-129	-128	-1	80	-79	129	-80	49
16:30	-34	-174	-208	34	81	115	174	-81	93
17:00	-64	-206	-270	64	93	157	206	-93	113
17:30	-74	-278	-352	74	123	197	278	-123	155
18:00	-67	-346	-413	67	112	179	346	-112	234
18:30	-35	-363	-398	35	120	155	363	-120	243
19:00	60	-264	-204	-60	125	65	264	-125	139
19:30	109	-196	-87	-109	131	22	196	-131	65
20:10(마감)	191	-154	37	-191	123	-68	154	-123	31

<표 70> 2022. 4. 16. LGU [redacted]-KAIT [redacted] 카카오톡 대화 내용 발췌

[LGU [redacted]][14:51] 오늘 많네요... 케이전산 땜시 순증인데...
[KAIT [redacted]][14:52] 오늘 3사 전반적으로 많네요
[LGU [redacted]][14:53] 아하
[LGU [redacted]][14:54] * 04월16일 13시30분 정책 안내 1.점심/새벽지원정책 - 유형별 기종별 정책 추가
[LGU [redacted]][14:54] 사진
[LGU [redacted]][14:54] +20 S 공지
[LGU [redacted]][14:54] 사진
[LGU [redacted]][14:54] ㅎㅎㅎ
[KAIT [redacted]][14:56] 넵
[LGU [redacted]][14:56] 저희 지금 K전산 이슈도 있었고 타사 자극안하려고 정책 축소하고 갑니다 차장님
[KAIT [redacted]][14:56] 네 알겠습니다
(중 략)
[LGU [redacted]][16:01] 차장님 조금전 본사정책 축소했고 물론 금일 정책 추가해서 뺀건아니고 금일 어제보다 낮게 운영했는데 아까 말씀드린것처럼 타사 전산오류 그런 이슈들로인해 운영이오니 참고부탁드리겠습니다.
[KAIT [redacted]][16:02] 네 알겠습니다

* 출처: 소갑 제2-28호증

<표 71> 2022. 7. 6. LGU [redacted]-KAIT [redacted] 카카오톡 대화 내용 발췌

[KAIT [redacted]범][16:59] 2차 색상표 공유드립니다
[LGU [redacted]][17:01] 혹시 몇점 일까요?
[KAIT [redacted]][17:01] 2차 20점대 초반, 1~2차 10점대 초중반 수준입니다
[LGU [redacted]][17:59] [긴급 안정화] 18시 30분 이후 모델: A226 M236 A23 A32 MNP 금액: -55K 디메릿70)
[LGU [redacted]][17:59] [redacted]님 저희 순증이 높아서 우선 본사 정책 축소 하고 가겠습니다.
[LGU [redacted]][17:59] 30분가량 실적 몰릴수도 있는데 참고 부탁드립니다.
[KAIT [redacted]][18:00] 네 알겠습니다

* 출처: 소갑 제2-30호증

123 ㉯ 2022년 8월 말 경에는 통신 3사간 번호이동 순증감을 상호 조정하던 당시 관행에서 LGU가 이탈하여 상황반을 일시 퇴장한 정황이 확인된다.

70) 디메릿(demerit)은 유통점에서 해당 모델에 대한 가입을 받을 경우 패널티를 부과하는 것을 말한다. 디메릿 공지가 나올 경우 유통점은 가입자를 모집할 경우 수입이 감소하므로 가입자 모집을 기피하게 된다.

124 2022년 8월 말 다수의 신규 단말기 출시일을 전후하여 시장에서의 판매장려금 수준이 높아짐에 따라 KT와 LGU의 번호이동 가입자가 순증가하고 SKT의 번호이동 가입자는 순감소하고 있던 상황이었다.

125 이에 SKT는 상황반 내에서 상호 간 번호이동 순증감 수준을 '적당히 타협'하자는 취지로 발언하기도 하였고, LGU에 대해서는 번호이동 가입 순증을 기록하고 있는 상황에 대해 항의하고 번호이동 순증감 '숫자를 맞춰달라'는 취지로 요청하기도 한 정황이 확인된다.

<표 72> 2022. 8. 29. KAIT [redacted]-[redacted] 간 카카오톡 대화 내용 발췌

[KAIT [redacted]][15:44] 지난 주 목요일에도 S에서 왜 달리냐고....집중 들어가면 안되는데 왜 그러냐고 그랬거든 적당히를 모르고 했으니
[KAIT [redacted]][15:45] [redacted] 팀장한테 직접 그러니까 자기네 전무님이 뭐라고 하신대나 뭐래나 그래서 추가하고 있다고.... 자기들이 그렇게만 안했어도 안 들어갔지 지른건 자기네들인데 왜 눈감아주지 않냐고 시위하는건데 이건 ㅋ
[KAIT [redacted]][15:46] 그러게 말이에요, 저 상황반할때도 에스에서 아무리 3사 이렇게 하자 적당히 타협했다고 쳐도 엘에서 혼자 또 너무 달린다 이렇게 얘기했었거든요
[KAIT [redacted]][15:47] 뭐 엘 입장에서는 k도 안들어갔고 단독으로 들어갔으니 삔또상해할수는 있겟지만 너무 갔죠..

* 출처: 소갑 제2-32호증

<표 73> 2022. 9. 5. KAIT [redacted]-[redacted] 간 카카오톡 대화 내용 발췌

[KAIT [redacted]][09:04] 그 전에 상호간의 순증감은 서로 암묵적으로 맞추기로 했으며 실제로 8월 말에 [redacted]이 엘 [redacted] 담당에게 부탁까지 해가며 숫자 맞춰달라 했음에도 불구하고 집중기간에 제보전을 한 행위

* 출처: 소갑 제2-35호증

126 그럼에도 불구하고 LGU가 번호이동 가입자 유치 경쟁을 지속하며 판매장려금을 인하하지 않자, 2022. 8. 29. LGU는 단독으로 집중 모니터링 사업자로 선정되었다. LGU는 이에 대한 불만으로 같은 날 12시를 전후하여 상황반 카카오톡 대화방을 일시 탈퇴하고[71] 평상시와 달리 통신 3사 간 번호이동 순증감 건수를 고려하지 않고 가입자를 모집하기 시작하여 19:30까지 이러한 행태를 지속하다가 중단하였다.[72]

71) 2022. 8. 29. KAIT [redacted]-[redacted] 간 카카오톡 대화 내용(소갑 제2-33호증) 참조
72) 2022. 8. 29. LGU 시장조사팀 단체 카카오톡 대화 내용(소갑 제2-34호증) 참조

127 ㉰ 이로부터 약 일주일 후인 2022. 9. 5. 상황반 담당자였던 KAIT 소속 직원들 간의 대화를 통해 피심인 통신 3사가 번호이동 순증감 수준을 타 사의 실적을 고려하여 상호 간 조정하는 방식으로 운영하고 있었던 정황이 추가로 확인된다.

128 KAIT [redacted][73]은 KAIT [redacted][74]과 카카오톡을 통해 대화하면서, '시장관리의 두 축이 KAIT에서 운영하는 벌점제도와 사업자가 자율적으로 조정하는 순증감'이라고 설명하며, '올해처럼 통신 3사가 순증감을 서로 간에 맞춰가면서 온 적이 없었'으며, '상호간의 순증감은 서로 암묵적으로 맞추기로 했'다고 발언하였다. 또한, 그 간의 상황을 '판기팀장선 또는 담당선에서 지금까지 있었던 나름 상호 순증감 조약'이라고 표현하기까지 하였다.

(표 삽입을 위한 여백)

73) 2014년 상황반 출범 당시부터 2016년 말까지 상황반 담당 실무자로, 2022년에는 상황반 담당 팀장으로 근무하였던 자이다.
74) 2021년 1월경부터 상황반 당직업무를 담당하였던 자이다.

<표 74> 2022. 9. 5. KAIT [redacted]-[redacted] 간 카카오톡 대화 내용 발췌

[KAIT [redacted]][08:55] 토요일에 [redacted]이한테 지랄은 아니고 8시 마감후 엘의 기변/010개통건에 대해 에스가 발언을 했는데 특히 [redacted]이가 일단 상당히 불쾌한 상황이야

[KAIT [redacted]][08:55] 네 안 그래도 [redacted] 부장님 L 판기팀장 연락처까지 알려달라고 한 걸로 알고 있습니다 토요일은 집중개통지수가 14점이나 되네요

[KAIT [redacted]][08:56] 1. 이제 하다하다 애들한테 모라 하는 것과 2. 타사 집중관리기간인데 그렇게까지 하는 상황에 대해서 나도 분개했고
그리고 3번으로 8시 이후까지 모니터링 하라는건 오버지 지들도 8시 이후에 기변 개통 밀어넣는구먼

[KAIT [redacted]][08:57] 여하튼 분개해서 엘한테는 경쟁사 제보가 심하니 8시 이후 기변개통 하지마라라고 했더니 판기팀장선 또는 담당선에서 지금까지 있었던 나름 상호 순증감 조약을 파기할수도 있는 상황까지 온거야

[KAIT [redacted]][08:58] 일단 순증감 이번주부터 안맞추고 간다는게 엘지 의견이니깐 에스의 성의있는 답변이 없는 이상 질주할듯 해

[KAIT [redacted]][08:59] 시장관리의 두축은 벌점(카이트 관여) / 순증감(사업자 자율) 이렇게 되어 있는데 올 해처럼 순증감을 서로간에 맞춰가면서 온적은 없었어

[KAIT [redacted]][09:01] 올해같은 경우에는 사업자 순증감에 카이트가 관여하지 않았지만 알고는 있는 상황이었으니 내년에 시장관리 할라면 그런 배경까지 잘 알고 어느 사업자든 사업자간의 정보를 잘 캐치해야 해

[KAIT [redacted]][09:02] S의 성의있는 답변이 없는 이상, L에서 순증감 안 맞추고 질주할 것 같다는 말씀이신가요? S가 L에 무슨 답변을 해야하는건지 잘 이해를 못했습니다.

[KAIT [redacted]][09:02] 일단

[KAIT [redacted]][09:03] 상호 동일하게 카이트 피해서 하는 상황에서 마치 엘만 그리한다는 잘못된 시그널을 굳이 집중관리기간에 제보를 한 행위

[KAIT [redacted]][09:04] 그 전에 상호간의 순증감은 서로 암묵적으로 맞추기로 했으며 실제로 8월말에 [redacted]이 엘 [redacted] 담당에게 부탁까지 해가며 숫자 맞춰달라 했음에도 불구하고 집중기간에 제보전을 한 행위

[KAIT [redacted]][09:04] 요렇게 인데

[KAIT [redacted]][09:05] 에스 입장에서는 순증감 암묵적 협약을 지키고 싶다면 엘한테 좀 너무했다 미안하다 이정도 이야기는 나와야 하는건 아닌가 싶어

[KAIT [redacted]][09:05] 엘지도 그걸 바랄거고 서로간의 상도의라는게 있는거고
특히 에스[redacted]과 엘 [redacted]은 서로간에 장기간 호흡을 맞춰온 사이이고

[KAIT [redacted]][09:06] 이러한 제보행위가 에스 [redacted] 컨펌을 통해 이루어졌다고 보지는 않아 엘지는 현재는 암묵적 순증감 조절 합의 해지 통보를 에스에 보낸상태야 엘지가

[KAIT [redacted]][09:07] 그래서 [redacted]팀장 연락처를 황급히 수소문한거지 에스가

[KAIT [redacted]][09:08] 따라서 집중개통 점수가 나온것을 알더라도 타사 클레임은 없을거야 할수도 없고 실제로 에스든 케이든 상호합의하에 집개지수 뺀적도 한두번씩 있으니깐

* 출처: 소갑 제2-35호증

129 이상에서 살펴본 바와 같이, 통신 3사가 특정 사업자에게 번호이동 순증감 건수가 편중되지 않도록 각 사의 판매장려금을 협의하여 조정하거나 경쟁사의 판매장려금 인상 또는 30만 원을 초과하는 판매장려금 유지를 용인해 준 것으로 확인된 내역은 다음과 같다.

<표 75> 통신 3사의 번호이동 순증감 조정 합의 내역

연번	합의시기	합의 내용
1	2015년 11월 12일	통신 3사 판기팀장 간 회동을 통해 LGU 번호이동 순증감 건수에 따른 3사 판매장려금 조정을 합의
2	2015년 11월 13일	KT가 당일 과도한 번호이동 순증가 실적에 따라 다음날 판매장려금 인하를 약속
3	2015년 11월 15일	KT의 전일 과도한 번호이동 순감소에 대해 3사가 KT의 판매장려금 인상 합의
4	2015년 11월 17일	LGU의 전일 번호이동 순감소에 따른 SKT와 KT의 판매장려금 인하
5	2015년 11월 24일	KT의 번호이동 순감소 폭 확대에 따른 SKT와 LGU의 판매장려금 인하
6	2015년 11월 25일	LGU의 과도한 번호이동 순감소에 대해 SKT와 KT의 판매장려금을 인하하기로 합의
7	2015년 11월 26일	3사 판기팀장 채널을 통한 번호이동 순증감 유지
8	2015년 11월 30일	SKT의 이틀간에 걸친 번호이동 순감소에 따라 SKT의 판매장려금을 인상하기로 합의
9	2015년 12월 5일	통신 3사는 KT의 번호이동 순감소 증가를 이유로 '3사 판기팀장 간 협의를 통해' KT의 판매장려금을 다시 인상하기로 결정
10	2015년 12월 10일	KT가 번호이동 순감소에 따라 판매장려금을 인상하는 것에 대해 SKT와 LGU가 용인
11	2015년 12월 26일	SKT의 번호이동 순증감 건수에 대한 이의제기
12	2015년 12월 29일	KT가 전일 과도한 번호이동 순감소에 따라 판매장려금을 인상하는 것에 대해 SKT와 LGU가 용인
13	2015년 12월 30일	SKT의 과도한 번호이동 순감소에 따라 KT와 LGU가 판매장려금을 인하하기로 합의
14	2016년 5월 21일	SKT의 KT 갤럭시S7 판매장려금 인하 요청
15	2016년 6월 25일	KT의 번호이동 순증가에 따른 경쟁사의 판매장려금 인하 요청
16	2016년 7월 30일	KT가 번호이동 순감소에 따라 30만 원 초과 판매장려금을 유지하는 것에 대해 SKT와 LGU가 용인
17	2022년 4월 8일	LGU의 번호이동 순증에 따른 판매장려금 인하
18	2022년 4월 16일	KT 전산오류 관련 순증에 대한 LGU의 판매장려금 인하
19	2022년 7월 6일	LGU의 번호이동 순증에 따른 판매장려금 인하
20	2022년 8월말	SKT의 LGU에 대한 번호이동 순증감 유지 요청

(4) 합의의 종료: 상황반 활동 중단 (2022. 9. 30.)

130 상황반 모임은 2022. 9. 30.까지 지속되다가 통신 3사 및 KAIT는 이동통신 대리점 및 판매사업자들이 참여하고 있는 (사)전국이동통신유통협회(이하 '유통협회')의 제도개선 요청, 상황반 모임이 정보교환 담합에 해당할 가능성 등을 고려하여 상황반 운영을 종료하였다.

<표 76> 2022. 10. 4. 벌점지수 운영 관련 회의 결과 자료 발췌

□ 논의내용[75]
1) 시장상황반 운영 종료('22.9월말)
o 개정 공정거래법* 하 장려금 모니터링 운영 사업의 법률적 이슈를 확인, 이에 따른 시장상황반 운영에 참고 적용 필요
* [공정거래법 제40조 ①항의 9.] 가격, 생산량, 그 밖에 대통령령으로 정하는 정보(거래조건 또는 대금·대가의 지급조건)를 주고받음으로써 일정한 거래분야에서 경쟁을 실질적으로 제한하는 행위
o 법률검토 결과에 따라 시장상황반 운영은 폐지, 필요 시 장려금 모니터링 결과에 대해 개별 이통사 대상 정기 리포트 회의 진행 가능

* 출처: 소갑 제3-3호증

<표 77> 2022. 9. 28. 유통협회의 자율규제 활동 개선 요청 공문 발췌

5) 시장상황반 폐쇄
공정하고 자율적인 경쟁을 해야하는 이통3사가 소위 셀프규제인 자율규제사업을 통해 규제의 룰과 조치를 협의한다는 것 만으로도 매우 심각한 사안이 아닐수 없는데, 그 자율규제의 과정중 하나로 매일 14~20시 3사 상황반을 운영하고, 같은 공간에서 시장정보를 수집, 모니터링, 상호 피드백 한다는 것은 공정거래의 관점에서 납득이 될 수 없음.
사업자들로 인해 발생된 문제들을 스스로 덮어주고 가려주는 3사 상황반을 즉각 폐쇄하고 정해진 룰을 위반하는 어떠한 행위에 대해서도 사전에 자체 조율을 할 수 없어야 하며, 위반한 상황에 대해서는 정해진 룰에 따라 조치를 달게 받는 것이 문제의 개선에 도움이 될 것으로 판단됨.

* 출처: 소갑 제3-2호증

<표 78> KAIT [redacted] 진술내용 발췌

문) 상황반, 모니터링 제도 개선 등을 위한 연구반을 운영하기로 했는데, 연구반을 운영하자는 아이디어는 누가 제시한 것인가요?
답) 누가 제시했다기 보다는 이러한 제도개선이 필요하다는 방통위의 계속적인 니즈가 있어서 자연스럽게 진행된 것으로 기억합니다. 그리고 구체적인 발단은 이동통신유통협회에서 민원에서부터 시작되었습니다. 이동통신유통협회에서 방통위나 통신 3사에 지속적으로 민원을 제기했던 것으로 알고 있습니다.

* 출처: 소갑 제4-21호증

75) SKT [redacted], KT [redacted], LGU [redacted], KAIT [redacted], [redacted], [redacted], [redacted]이 참석하여 상황반 회의실에서 개최된 회의이다.

나) 인정근거

131 이와 같은 사실은 이 사건 관련자 진술조서 및 확인서(소갑 제4-1호증 내지 제4-25호증), 이동통신 시장 일일동향 및 메모 등 KAIT 관련자들이 작성한 자료(소갑 제1-10호증 내지 제1-17호증, 소갑 제2-3호증 내지 제2-18호증, 소갑 제6-1호증 내지 제6-2호증, 소갑 제6-9호증 내지 제6-22호증, 소갑 제6-29호증, 소갑 제6-38호증 내지 제6-39호증, 소갑 제6-49호증), 피심인 내부 회의자료(소갑 제2-37호증 내지 제2-43호증), 이 사건 관련자들 간 메신저 대화내역(소갑 제2-19호증 내지 제2-36호증, 소갑 제6-3호증, 소갑 제6-8호증, 소갑 제6-23호증, 제6-26호증 내지 제6-27호증, 제6-30호증 내지 제6-37호증, 소갑 제6-40호증 내지 제6-45호증, 소갑 제6-50호증 내지 제6-52호증), 이동통신서비스 이용자 번호이동 현황(소갑 제2-1호증 내지 제2-2호증), 관련 보도(소갑 제6-4호증 내지 제6-7호증, 소갑 제6-24호증, 소갑 제6-46호증 내지 제6-48호증), 피심인 및 방통위, KAIT가 제출한 의견서 및 증빙자료, 공정거래위원회 전원회의 심의(2025. 2. 26., 2025. 3. 5.) 시 피심인 및 참고인의 발언 및 발표자료 등을 통해 인정된다.

2) 관련 법규정 및 법리

가) 관련 법령

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[76]

제40조 (부당한 공동행위의 금지) ① 사업자는 계약·협정·결의 또는 그 밖의 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 “부당한 공동행위”라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 하도록 하여서는 아니 된다.

1. ~ 2. (생략)

76) 2020. 12. 29. 법률 제17799호로 개정되기 전의 것을 말한다.

3. 상품의 생산·출고·수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위

4. ~ 9. (생략)

② ~ ⑤ (생략)

제116조 (법령에 따른 정당한 행위)

이 법은 사업자 또는 사업자단체가 다른 법령에 따라 하는 정당한 행위에 대해서는 적용하지 아니한다.

이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률[77]

제9조 (공정한 유통환경 조성) ① ~ ② (생략)

③ 이동통신사업자는 대리점과의 협정을 체결할 때 대리점으로 하여금 이용자에게 부당하게 차별적인 지원금을 지급하도록 지시, 강요, 요구, 유도하는 등의 행위를 하거나 특정 부가서비스 또는 요금제 등을 부당하게 차별적으로 권유하도록 하는 특약 또는 조건을 정하여서는 아니 된다.

제11조(긴급중지명령) ① 방송통신위원회는 제3조제1항, 제4조제2항·제4항·제5항 또는 제9조제2항·제3항·제5항을 위반한 행위가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 이를 방지하기 위하여 긴급히 필요하다고 인정하는 경우에는 이동통신사업자(특수관계인을 포함한다), 대리점, 판매점 또는 이동통신단말장치 제조업자에게 그 행위의 일시 중지를 명할 수 있다. 이 경우 가입유형별로 구분하여 그 행위의 일시 중지를 명할 수 있다.

1. 위반행위가 현저하여 이용자에게 회복하기 어려운 손해가 발생할 우려가 있어 제14조제2항에 따른 시정명령을 기다려서는 이용자의 피해를 방지하기가 현저히 곤란한 경우
2. 위반행위가 현저하여 경쟁사업자의 사업활동에 중대한 방해가 되거나 재산상 중대한 피해를 줄 우려가 있어 제14조제2항에 따른 시정명령을 기다려서는 경쟁사업자에게 회복하기 어려운 손해가 발생할 것으로 예상되는 경우

② ~ ③ (생략)

77) 2024. 1. 23. 법률 제20065호로 개정되기 전의 것을 말한다.

제14조(시정명령) ① (생략)

② 방송통신위원회는 제3조제1항, 제4조제2항부터 제6항까지, 제5조제1항, 제7조제2항·제3항, 제8조제3항·제4항 또는 제9조제2항·제3항·제5항을 위반한 행위가 있다고 인정하면 이동통신사업자(특수관계인을 포함한다), 대리점, 판매점 또는 이동통신단말장치 제조업자에게 다음 각 호의 조치를 명할 수 있다. 다만, 제1호부터 제3호까지, 제6호에 해당하는 조치를 명하는 경우에는 과학기술정보통신부장관의 의견을 들어야 한다.

1. ~ 6. (생략)

7. 이용자의 신규 모집 금지(금지기간을 3개월 이내로 하되, 제1호부터 제6호까지의 조치에도 불구하고 같은 위반행위가 3회 이상 반복되거나 그 조치만으로는 이용자의 피해를 방지하기가 현저히 곤란하다고 판단되는 경우로 한정한다)

8. (생략)

③ ~ ⑤ (생략)

이동통신단말장치 유통구조 개선에 관한 법률 시행령[78]

제4조(긴급중지명령의 기준 등) ① 방송통신위원회는 법 제11조제1항에 따라 지원금 또는 장려금의 지급 수준, 번호이동 상황 등 시장 환경, 이용자 피해 규모 등을 기준으로 30일 이내의 기간을 정하여 해당 위반행위의 중지 명령을 하거나 번호이동 제한, 신규가입 제한, 기기변경 제한 등 위반행위의 중지에 필요한 명령을 할 수 있다.

② ~ ③ (생략)

나) 법리

(1) 위법성 요건

132 법 제40조 제1항의 부당한 공동행위가 성립하기 위해서는 ① 사업자가 법 제40조 제1항 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을, ② 다른 사업자와 계약·

78) 2024. 3. 8. 대통령령 제34297호로 개정되기 전의 것을 말한다.

협정・결의 또는 그 밖의 방법으로 합의하고, ③ 그 합의가 부당하게 경쟁을 제한하여야 한다. ④ 또한 위법성 조각사유로서 공정거래위원회로부터 그러한 부당한 공동행위에 대하여 인가를 받은 사실이 없어야 한다.

(2) 법 제40조 제1항 제3호에 해당하는 행위

133 법 제40조 제1항 제3호에서 규정하는 '상품의 생산・출고・수송 또는 거래의 제한이나 용역의 거래를 제한하는 행위'라 함은 상품 또는 용역의 거래에서 생산량, 판매량, 출고량, 거래량, 수송량 등을 일정한 수준 또는 비율로 제한하거나 사업자별로 할당하는 행위 및 가동률, 가동시간, 원료구입 여부 또는 비율 등을 제한함으로써 실질적으로 생산・출고・수송을 제한하는 행위가 포함된다.[79]

(3) 합의

134 법 제40조 제1항의 '합의'는 사업자 간 '의사의 합치'로서, 계약, 협정, 협약, 결의, 양해각서, 동의서 등과 같은 명시적 합의뿐만 아니라, 의사의 합치가 있었다는 상호 인식이나 사업자 간의 암묵적 양해와 같은 묵시적 합의까지 포함한다[80].

135 합의는 둘 이상 사업자 사이의 의사의 연락이 있을 것을 본질로 하고, 사업자 사이에서의 의사연결의 상호성을 인정할 만한 사정이 증명되는 경우에는 합의가 있었다고 인정할 수 있다.[81]

136 특히, 부당한 공동행위의 합의를 구성하는 사업자들 사이의 의사의 연락은 반드시 모든 참여 사업자들이 일회적으로 모여서 의사결정에 참여하는 회의와 같은 명시적인 형태일 것이 요구되지 아니하고, 수회에 걸친 부분적인 의사교환을 통해 사업자들 사이에 그들이 공동으로 의사결정을 한다는 암묵적인 요해가 형성된 정도로도 충분하며[82], 사업자들 사이에 순차로 의사의 결합이 있다면 전체 사업자 간의 합

79) 공동행위 심사기준(공정거래위원회 예규 제390호) Ⅳ. 3. 참조
80) 공동행위 심사기준 Ⅱ. 2. 가. (1), 대법원 2013. 11. 28. 선고 2012두17773 판결 참조
81) 대법원 2014. 6. 26. 선고 2012두4104 판결 참조
82) 서울고등법원 2016. 10. 7. 선고 2014누70442 판결(원고 상고미제기로 확정) 참조

의가 성립했다고 볼 수 있다[83].

137 아울러, 어느 한쪽 사업자가 당초부터 합의에 따를 의사도 없이 진의 아닌 의사표시에 의하여 합의한 경우라고 하더라도 다른 쪽 사업자는 당해 사업자가 합의에 따를 것을 신뢰하고 당해 사업자는 다른 사업자가 합의를 위와 같이 신뢰하고 행동할 것이라는 점을 이용함으로써 경쟁을 제한하는 행위가 되는 것은 마찬가지이므로 부당한 공동행위 성립에 방해가 되지 않는다.[84]

138 또한, 입증하려는 합의는 가격을 특정 수준으로 인상하는 합의가 아닌, 가격을 인상하자는 등의 방향만 공동으로 결정하는 합의 등 다소 느슨한 형태의 합의도 포함된다.[85]

(4) 경쟁제한성

139 경쟁제한성이란 사업자가 공동으로 어떠한 행위를 함으로써 시장에서의 경쟁이 감소하여 공동행위 참여자의 의사에 따라 가격, 수량, 품질, 기타 거래조건 결정 등에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는 경우를 말한다.

140 공동행위의 경쟁제한성 여부는 당해 상품의 특성, 소비자의 제품선택 기준, 당해 행위가 시장 및 사업자들의 경쟁에 미치는 영향 등 여러 사정을 고려하고, 당해 공동행위로 인하여 일정한 거래분야에서의 경쟁이 감소하여 가격·수량·품질 기타 거래조건 등의 결정에 영향을 미치거나 미칠 우려가 있는지를 살펴 개별적으로 판단하여야 한다.[86]

141 성격상 경쟁제한 효과만 생기는 것이 명백한 경우에는 (예컨대 가격·산출량의 결정·제한이나 시장·고객의 할당 등) 특별한 사정이 없는 한 구체적인 경쟁제한 효과에 대한 심사 없이 위법성을 인정할 수 있다. 그러나, 공동행위의 성격상 경쟁

83) 서울고등법원 2014. 2. 13. 선고 2011누46394 판결(원고 상고미제기로 확정) 참조
84) 공동행위 심사기준 Ⅱ. 2. 가. (2), 대법원 1999. 2. 23. 선고 98두15849 판결 참조
85) 공동행위 심사기준 Ⅱ. 2. 나. (3) (가) 참조
86) 대법원 2006. 11. 9. 선고 2004두14564 판결, 대법원 2009. 3. 26. 선고 2008두21058 판결 참조

제한효과와 효율성 증대 효과를 함께 발생시킬 수 있는 경우에는 (예컨대 공동마케팅, 공동생산, 공동구매, 공동연구・개발, 공동표준개발 등) 당해 공동행위의 위법성을 판단하기 위해 경쟁제한 효과와 효율성 증대 효과를 종합적으로 실시함을 원칙으로 한다.[87] 다만, 구체적으로 어떠한 공동행위가 경쟁제한성이 있어 위법한지 여부는 획일적 기준에 따라 결정할 수 없고 개별적으로 판단하는 것이 원칙이다.[88]

142 한편, 공동행위가 법령에 근거한 정부기관의 행정지도에 따라 적합하게 이루어진 경우라든지 또는 경제전반의 효율성 증대로 인하여 친경쟁적 효과가 매우 큰 경우와 같이 특별한 사정이 있는 경우에는 부당하다고 할 수 없다.[89] 즉, 문제되는 공동행위가 효율성을 증대시키는 경제적 통합과 합리적으로 연관되어 추진되고, 효율성 증대 효과의 목적을 달성하기 위해 합리적으로 필요하다고 인정되는 경우에는 연관된 경제적 통합의 경쟁제한 효과와 효율성 증대 효과 등을 종합적으로 고려하여 위법성 여부를 판단한다. 여기서 '경제적 통합'이라 함은 생산, 판매, 구매 또는 연구개발 등의 통합을 의미하며 가격, 산출량, 고객 등에 대한 단순한 조정 또는 합의는 경제적 통합이 아니다.[90]

143 그러나 이와 같은 경우라 하더라도, 공정거래법 제40조 제2항에 부당한 공동행위의 사전 인가제가 규정되어 있으므로 이러한 사전 인가를 받지 않았음에도 예외적으로 부당성이 부정되는 사유는 엄격하게 인정해야 한다.[91]

144 한편, 경쟁제한성을 판단하기 위해서는 먼저 경쟁관계가 문제될 수 있는 일정한 거래분야에 관하여 거래의 객체인 관련상품에 따른 시장을 구체적으로 정하여야 한다. 여기에서 관련 상품시장의 범위는 경쟁관계에 있는 상품들의 범위를 말하는데, 이를 정할 때에는 거래에 관련된 상품의 가격, 기능 및 효용의 유사성, 구매자들의 대체가능성에 대한 인식 및 그와 관련한 구매형태는 물론 공급자들의 대체가능성에 대한 인식 및 그와 관련한 경영의사결정 형태, 사회적·경제적으로 인정되는 업종의

87) 공동행위 심사기준 Ⅴ. 참조
88) 대법원 2009. 3. 26. 선고 2008두21058 판결, 대법원 2005. 9. 9. 선고 2003두11841 판결 참조
89) 대법원 2009. 7. 9. 선고 2007두26117 판결 참조
90) 공동행위 심사기준 Ⅴ. 1. 참조
91) 서울고등법원 2016. 1. 20. 선고 2015누32201 판결 참조

동질성 및 유사성 등을 종합적으로 고려하여 판단하여야 한다. 다만, 어느 공동행위의 관련상품 시장을 획정할 때 반드시 실증적인 경제분석을 거쳐야만 하는 것은 아니고, 문제가 된 공동행위의 유형과 구체적 내용, 그 내용 자체에서 추론할 수 있는 경제적 효과, 공동행위의 대상인 상품이나 용역의 일반적인 거래현실 등에 근거하여 그 시장 획정의 타당성을 인정할 수 있다고 할 것이다.[92]

3) 위법성 판단

가) 법 제40조 제1항 제3호에 해당하는 행위 여부

145 피심인 통신 3사가 상황반을 통해 통신 3사 간 번호이동 가입자의 순증감 수준이 특정 피심인으로 편중되지 않도록 제한하는 데에 합의하고 번호이동 건수의 불균형이 발생한 경우 판매장려금을 인상 또는 인하하는 방식으로 그 합의를 실행한 행위는 상품 또는 용역의 거래량을 일정한 수준으로 제한하는 행위로서 법 제40조 제1항 제3호에서 규정하는 행위에 해당한다.

나) 합의 성립 여부

146 다음과 같은 점들을 종합적으로 고려하면, 피심인 통신 3사가 상황반 운영을 통해 번호이동 가입자 유치 경쟁을 자제하고 상호 간 번호이동 순증감이 편중되지 않도록 판매장려금 조정 등을 통하여 번호이동 순증감 수준을 제한한다는 피심인 간 의사의 합치, 즉 합의가 성립되었음이 인정된다.

(1) 상황반을 통한 지속적 정보공유 및 순증감 편중방지에 관한 공감대 형성

147 앞서 2. 가. 1) 가) (2) (가)에서 살펴본 바와 같이, 피심인 통신 3사는 2014년부터 2022년까지 약 8년 간 상황반을 통해 각 사의 번호이동 순증감, 판매장려금 등 영업정보를 상호 공유하고 논의하였다.

92) 대법원 2014. 11. 27. 선고 2013두24471 판결 참조

148 통신 3사는 2015년 경부터 상황반 내에서 각 사의 번호이동 순증감 실적정보를 공유하면서 이에 대해 일상적으로 논의하였음이 확인되며, 2016년 경부터는 KTOA 시스템 도입으로 이를 보다 쉽게 실시간으로 공유하였다.

<표 79> 상황반 일일 운영보고(2015. 5. 1.~11. 11.) 발췌

2015. 5. 1. (방통위 보고) 상황반 내부는 오랜만에 **KT가 양사로부터 순감을 하고 있어 그 원인을 찾기위한 상호논의가 있으며** …
2015. 11. 11. (SKT) 낮부터 순감이슈가 발생하였으며 **SKT에 순감하는 부분**은 정책자체도 그다지 이슈가 없어 납득은 하였지만 **LGU에 대한 순감**은 납득하지 못함

* 출처: 소갑 제2-3호증, 제6-11호증

<표 80> KAIT [redacted] 1차 진술내용 발췌

문) 방통위 참석이 없는 상태에서는 서로 업무얘기는 하지 않았던 것인가요?
답) **업무얘기를 초창기때는 데면데면해서 안했던 것 같고, 좀 지나면서 서로 친해지니 가볍게 서로 이야기하기 시작했습니다.** 순증감 많이 벌어지면 야 방통위에서 출동하겠다 뭐 이런 얘기도 하고…

* 출처: 소갑 제4-15호증

149 이후 판매장려금 모니터링 사업이 시작되고 상황반 단체 대화방에서 과다 판매장려금에 대한 채증 및 검증이 이루어짐에 따라 이 과정에서 판매장려금과 관련한 정보 및 의사교환도 더욱 활발히 이루어지게 되었다.

<표 81> 상황반 일일 운영보고(2015. 3. 26.~11. 10.) 발췌

2015. 3. 26. (KT) **어제 추가정책이 나간 부분에 대해서는 사과**하고 금일 시장상황은 만족 (LGU+) **어제 KT의 추가정책에 따라 순감을 하였으나 금일 시장상황은 만족함**
2015. 4. 24. (방통위 보고) … 상황반 내부에는 **KT의 대형 유통망 직원판매정책에 대하여 SKT와 LGU+가 에(이)의를 제기하고 있으며** 일부 오채증 건에 대한 공방이 이루어지고 있습니다.
2015. 10. 30. (LGU+) 16시부터 **경쟁사의 강력한 클레임에** -3만원 정책축소를 지시하였으며 1시간 후 -2만원 추가 축소(총 -5만원)
2015. 11. 10. (SKT) 수도권지역 중심으로 정책 축소 이행이 더디게 진행되어 **경쟁사 클레임 발생**

* 출처: 소갑 제2-3호증, 제6-10호증, 제6-11호증

(표 삽입을 위한 여백)

<표 82> KAIT [redacted] 1차 진술내용 발췌

답) 그즈음경 방통위에서 기존 텔레그램 방을 통한 제보를 멈추고 3사와 통신협회 간 상호제보 내용을 검증해서 알아서 조치하라는 지시가 있었고, 자연스럽게 **매일 상황반 당직자들이 참여하는 카카오톡 단체방에서 3사간 상호채증 제보사항, 판매장려금 축소내용, 번호이동 순증감 현황 등을 공유하게 되었습니다.**

* 출처: 소갑 제4-15호증

150 이 과정에서 통신 3사는 번호이동 순증감이 특정 사업자에게 편중되지 않도록 하여야 한다는 상호 인식을 형성하기 시작하였다. 사업자들은 적정한 번호이동 순증감 수준을 유지하기 위해 타사의 '양보'가 필요하다거나, 이를 보전하기 위하여 판매장려금 추가가 '어쩔 수 없는 것임을 감안하여야 한다'는 등의 인식을 갖고 있었음이 확인된다.

<표 83> 상황반 일일 운영보고(2015. 3. 17.~11. 9.) 발췌

2015. 3. 17. (KT) 양사에 불만이 있는 것은 사실이며 **지난주 순감을 당하였으니 이번주만큼은 타사에서 KT에 양보를 바라는 상황**
2015. 3. 27. (기타) SKT의 잘못으로 심결 직후이긴 하지만 **KT의 순감에 따른 어쩔 수 없는 대응이라는 것을 감안하여 대화로 풀어야 함**
2015. 4. 24. (방통위 보고) ... SKT는 4월 들어 지속적으로 순감을 하고 있는 상황이며 특히 작일 **순감폭이 크게 마감되어 경쟁사에 시장안정화를 강조하고 있습니다.**
2015. 6. 1. 5월 말까지는 **상호간의 개통조절로 인하여 시간대별 순증감이 전략적으로 발생하고 있다는 의심**을 하고 있으나 금일은 월초임을 감안하면 그렇지 않을 것이라고 판단하고 있습니다.

* 출처: 소갑 제2-3호증

151 번호이동 순증감이 편중되지 않도록 제한한다는 통신 3사간 공동의 인식을 전제로 한 논의내역은 2015. 11. 12. 이후에도 다수 확인된다.

152 통신 3사는 순증감 불균형을 해소 내지 완화하기 위하여 서로 순증감을 '주고받는' 등 양보해야 한다거나 순증감을 '보전(메이크업)'해야 한다는 등 상호 간 번호이동 순증감 수준을 일정 수준 조정 또는 제한하여야 한다는 인식을 갖고 있었던 것으로 확인된다.

<표 84> 2015. 11. 16. 상황반 일일동향 보고 발췌

□ 사업자별 일일동향

구분	내 용
KT	o 전일 LGU에 대한 순증감 이슈에서의 서운함을 토로하였으며 SKT와의 주고받는 관계가 형성되어야 하는데 LGU가 가져가는 형국에 대한 불만 표출

* 출처: 소갑 제6-16호증

<표 85> 2015. 11. 17. 상황반 일일동향 보고 발췌

□ 사업자별 일일동향

구분	내 용
KT	o 순증감 트렌드에 따라 SKT에 어느정도 MNP를 주어야 하는 타이밍

* 출처: 소갑 제2-7호증

<표 86> 2015. 11. 30. 상황반 일일동향 보고 발췌

□ 사업자별 일일동향

구분	내 용
SKT ([redacted])	o 금일 순증 증가는 어제 그제 순감에 따른 메이크업

* 출처: 소갑 제2-12호증

<표 87> 2015. 12. 26. 상황반 일일동향 보고 발췌

구분	내 용
16시	* 단, 3사 팀장 협의에 따라 lgu+의 정책차감을 통한 전일 순감사업자에 대한 메이크업 시도중 o S, K 에서는 작일 순감에 따른 금일 보전을 강력히 L에 요구

* 출처: 소갑 제2-16호증

153 통신 3사는 일반적인 경쟁상황이라면 자신의 번호이동 순증을 추구하는 것이 자연스러운 현상임에도 불구하고, 자신의 번호이동 순증폭이 커져 특정 사업자의 순감이 커지는 경우 이에 대해 특정 사업자에게 '사과'하기도 하고[93], 특정 사업자의 순증이 지나치게 커지는 경우 특정 사업자에 대해 '서운함' 또는 '불만'을 표시하기도 하였으며[94], 순증감 불균형이 발생하는 경우 '강력한 이의를 제기'하거나[95]. 순증

93) 2015. 11. 13.자 일일동향 보고(소갑 제2-5호증) 참조
94) 2015. 11. 16.자 일일동향 보고(소갑 제6-16호증) 참조
95) 2015. 12. 26.자 일일동향 보고(소갑 제2-16호증) 참조

감을 고려하지 않고 판매장려금을 조정하는 사업자에 대해 항의하기도 하였다[96].

<표 88> 2015. 12. 26. 상황반 일일동향 보고 발췌

□ 종합 의견 ○ 3사 모두 30만 원 초중반에 수렴되는 분위기로 타겟단가상 큰 이슈는 없었으나 전일 순증감에 따른 사업자별 이슈로 인하여 SKT의 강력한 시장상황 이의제기 있음

* 출처: 소갑 제2-16호증

<표 89> 2022. 8. 29. KAIT [redacted]-[redacted] 간 카카오톡 대화 내용 발췌

[KAIT [redacted]][15:44] 지난 주 목요일에도 S에서 왜 달리냐고....집중 들어가면 안되는데 왜 그러냐고 그랬거든 적당히를 모르고 했으니 [KAIT [redacted]][15:45] [redacted] 팀장한테 직접 그러니까 자기네 전무님이 뭐라고 하신대나 뭐래나 그래서 추가하고 있다고.... 자기들이 그렇게만 안했어도 안 들어갔지 지른건 자기네들인데 왜 눈감아주지 않냐고 시위하는건데 이건 ㅋ [KAIT [redacted]][15:46] 그러게 말이에요, 저 상황반할때도 에스에서 아무리 3사 이렇게 하자 적당히 타협했다고 쳐도 엘에서 혼자 또 너무 달린다 이렇게 얘기했었거든요

* 출처: 소갑 제2-32호증

154 더 나아가, LGU는 직접적으로 '순증감 수준을 이번주부터는 안맞추고 간다'는 의사를 표명하기도 하였는데, 이는 해당 시점 이전까지는 순증감 수준을 상호간 조정한다는 공동의 인식이 없었다면 나올 수 없는 발언이다.

<표 90> 2022. 9. 5. KAIT [redacted]-[redacted] 간 카카오톡 대화 내용 발췌

[KAIT [redacted]][08:57] 판기팀장선 또는 담당선에서 지금까지 있었던 나름 상호 순증감 조약을 파기할수도 있는 상황까지 온거야 [KAIT [redacted]][08:58] 일단 순증감 이번주부터 안맞추고 간다는게 엘지 의견이니깐 에스의 성의있는 답변이 없는 이상 질주할듯 해 (중 략) [KAIT [redacted]][09:06] 현재는 암묵적 순증감 조절 합의 해지 통보를 에스에 보낸상태야 엘지가 [KAIT [redacted]][09:07] 그래서 [redacted] 팀장 연락처를 황급히 수소문한거지 에스가 [KAIT [redacted]][09:08] 따라서 집중개통 점수가 나온것을 알더라도 타사 클레임은 없을거야 할수도 없고 [KAIT [redacted]][09:08] 실제로 에스든 케이든 상호합의하에 집개지수 뺀적도 한두번씩 있으니깐

* 출처: 소갑 제2-35호증

96) 2022. 8. 29.자 KAIT 직원 간 카카오톡 대화내용(소갑 제2-32호증) 참조

(2) 통신 3사 간 순증감 편중 방지의 합의 및 실행을 위한 의사연락의 존재

155 피심인 통신 3사는 순증감 편중을 방지한다는 공동의 인식을 바탕으로 판매장려금 수준을 독자적으로 결정하지 않고 구체적인 순증감 실적에 따라 '3사 간 합의' 또는 '협의' 등 상호 의사연락을 통해 판매장려금을 인상 또는 인하함으로써 번호이동 순증감 수준을 인위적으로 제한하였다. 이는 상황반에 직접 참여하여 당시 상황을 관찰·관리하였던 KAIT 담당 직원이 내부용 또는 보고용으로 작성한 상황반 일일동향 문서[97] 또는 메모 등을 통해 직접적으로 확인된다.

<표 91> 2015. 11. 12. 통신 3사 판기팀장 회동결과 메모

단 16시 30분자 정책이후 18시 경 트렌드가 엘지쪽에 안좋게 나올 경우 skt와 kt가 차감정책 시행하기로 구두약속. 이러고 판기팀장들은 철수함

* 출처: 소갑 제2-4호증

<표 92> 2015. 11. 15. 상황반 일일동향 보고 발췌

구분	내 용
KT	o 3사 합의를 통해 추가 정책을 시행하여 리베이트가 매우 높음에도 불구하고 15시까지는 지속적인 순감을 보임(특히 LGU+에서 높은 순감)

* 출처: 소갑 제2-6호증

<표 93> 2015. 11. 25. 상황반 일일동향 보고 발췌

구분	내 용
SKT (■■■■)	○ 어제 단가 그대로 유지하였으며 L로부터 정책차감 압박받음 ○ K와 동일하게 움직이기로 하였으며 상호 정책차감 진행(16시 30분) - 수도권 지역 주요모델 3 ~ 5만원 축소
KT (■■■■)	○ L로부터 심한 정책차감 압박이 있었으며 이에 대해 S와 공동으로 진행하기로 합의

* 출처: 소갑 제2-10호증

<표 94> 2015. 11. 26. 상황반 일일동향 보고 발췌

구분	내 용
SKT (■■■■)	- 특히 3사 판기팀장 채널이 17시자부터 가동되어 상호 밸런싱을 위한 노력

* 출처: 소갑 제2-11호증

97) 2. 가) (가) 및 KAIT ■■■■ 2차 진술조서(소갑 제4-16호증) 참조

<표 95> 2015. 11. 30. 상황반 일일동향 보고 발췌

구분	내 용
SKT (▇▇▇▇)	○ 금일 정책 전사 +5 추가정책 진행(3사 판기팀장 합의 되었다 함) 이후 2시 30분자 정책폐지

* 출처: 소갑 제2-12호증

<표 96> 2015. 12. 5. KAIT ▇▇▇▇ 메모 발췌

o K 지방단가 추가(+3) (충청,호남,부산,대구)
- K 순감으로 인해 3사 판기팀장과 협의를 통한 정책 추가

* 출처: 소갑 제6-12호증

<표 97> 2015. 12. 26. 상황반 일일동향 보고 발췌

구분	내 용
16시	* 단, 3사 팀장 협의에 따라 lgu+의 정책차감을 통한 전일 순감사업자에 대한 메이크업 시도중

* 출처: 소갑 제2-16호증

<표 98> 2015. 12. 30. 상황반 일일동향 보고 발췌

○ 전반적으로 시장안정화 기조가 이어졌지만 SKT의 순감추이가 커짐에 따라 3사 협의에 의한 타사 차감정책을 시행

* 출처: 소갑 제2-18호증

<표 99> 2015. 12. 30. 상황반 일일동향 보고 발췌

□ 이통시장 과열방지 활동보고

구분	내 용
18시	3. 시장상황 -S가 양 타사 순감이 발생함에 따라 3사 합의하에 K, L 차감정책 시행

* 출처: 소갑 제2-18호증

156 또한, 피심인들은 구체적인 순증감 실적에 따라 서로 판매장려금 조정을 요청하여 이에 응하기도 하였다. 이는 상황반에 직접 참여하여 당시 상황을 관찰·관리하였던 KAIT의 담당직원이 내부공유용으로 작성한 일일동향 문서 또는 KAIT의 상황반 담당직원 간 메신저 대화내용 등을 통해 확인된다.

<표 100> 2015. 11. 13. 상황반 일일동향 보고 발췌

□ 사업자별 일일동향

구분	내 용
KT	- skt 판기팀장에게 직접 컨택하여 금일시장상황에 대한 사과를 표명하였고 명일 어떤식으로든 시장안정화의 주도권을 보이겠다고 입장표명

* 출처: 소갑 제2-5호증

<표 101> 2015. 11. 17. 상황반 일일동향 보고 발췌

□ 사업자별 일일동향

구분	내 용
SKT	○ 금일 리셋이후 타겟단가가 오전부터 넓게 퍼지기 시작하였으며 지속적인 LGU+의 정책축소요청에 두 번의 수도권 기종별 최대 -8만원 정책 추가 ○ 하지만 순증추세가 꺽이지 않고 지속적으로 운영되어 결국은 순증으로 마감
LGU+	○ 전일에 이어 순감으로 마감하여 내부이슈 표출 ○ 금일 순감은 특히 타격이 큰 모양이며 결국 19시 LGU+ 담당자 상황반 퇴장

* 출처: 소갑 제2-7호증

<표 1020> 2016. 6. 21. 상황반 단체 카카오톡 대화 내용 발췌

[SKT [redacted]][20:23] 내일은 갤7 좀 빼주세요
[KT [redacted]][20:23] 내일은 오전부터 잡고 갑니다! 다들 순증 이빠이들 하세요!
[SKT [redacted]][20:23] 저희건 채증 부탁드립니다.칼같이 단도리합니다.
[KAIT [redacted]][20:23] 오늘 고생들 많으셨습니다.
오늘 시장은 끝끝
[KT [redacted]][20:25] 얍!!!오늘의 순증은 내일의 순감으로 정리하겠습니다.

* 출처: 소갑 제2-19호증

<표 103> 2022. 9. 5. KAIT [redacted]-[redacted] 간 카카오톡 대화 내용 발췌

[KAIT [redacted]][09:04] 그 전에 상호간의 순증감은 서로 암묵적으로 맞추기로 했으며 실제로 8월말에 [redacted]이 엘 [redacted]에게 부탁까지 해가며 숫자 맞춰달라 했음에도 불구하고 집중기간에 제보전을 한 행위

* 출처: 소갑 제2-35호증

(3) 통상적인 경쟁상황에서는 나타날 수 없는 사업자들의 행위양태

157 이동통신산업은 장치산업의 특성상 통신 네트워크 등에 막대한 설비비용을 지출하고 있으므로 가입자 수 증대를 통한 규모의 경제를 달성할 유인이 있다. 특히, 가입자가 포화상태에 이르고 통화 품질의 차별화가 거의 없는 상황에서 통신 3사는

판매장려금을 통해 번호이동 가입자 유치를 위해 치열하게 경쟁해야 하는 것이 일반적이다. 그러나, 이 사건 행위기간 중에는 이러한 경쟁상황에서 발생하기 어려운 사업자들의 행위양태가 다수 확인된다.

158 통신 3사는 상호 간 별도의 연락이 없었던 경우에도 타 사의 번호이동 순증감 실적이 부진한 경우 스스로 판매장려금을 인하하여 자신의 번호이동 가입자수를 감소시키거나[98], 자신의 순증가가 과도하다고 판단할 경우 스스로 판매장려금을 인하하여 번호이동 가입자수를 감소시키기도 하였다[99].

159 각 통신사가 다른 피심인의 가입자 유치, 즉 번호이동을 통해 가입자 순증가를 최대로 추구하는 것이 자연스러운 현상임을 고려할 때 스스로 과도한 장려금을 지급하고 있는지 여부와 무관하게 단지 경쟁사의 사정을 이유로 자신의 손해를 감수하며 장려금을 인하하기로 한 것은 사업자들 간 순증감 편중방지에 대한 합의를 전제하지 않고서는 통상적으로 나타나기 어려운 모습이다.

160 한편, 상황반은 방통위 규제와 밀접하게 관련되어 운영되었는데, 이 과정에서 통신 3사는 상호 간 순증감 실적을 보전하기 위해 규제내용과 일치하지 않는 방향으로 판매장려금을 조정하기도 하였다. 통신 3사는 자신의 판매장려금 수준이 방통위의 권고수준 또는 그 이하로 형성되어 있었음에도 불구하고 타 사의 번호이동 순증감 상황 또는 타 사의 요청에 따라 판매장려금을 추가로 인하하기도 하였고[100], 타 사가 방통위의 판매장려금 인하 지시에 따르지 않고 판매장려금을 인상한 경우에도 타 사의 순증감 실적 부진을 이유로 이에 대해 상황반 내에서 이의를 제기하지 않기도 하였다.[101] 또한, 순증감 조정을 위해 3사 협의로 방통위 지시와 반대되

98) 2015. 11. 24.자 일일동향 보고(소갑 제2-9호증) 참조
99) 2015. 11. 18.자 일일동향 보고(소갑 제2-8호증), 2016. 6. 21.자 상황반 단체 카카오톡(소갑 제2-19호증) 참조
100) 2015. 11. 15. LGU는 자신의 판매장려금 수준이 낮음에도 불구하고, 번호이동 순증가가 지속됨에 따라 스스로 판매장려금을 인하하였다. 2015. 11. 17. SKT는 판매장려금 수준이 방통위 권고수준으로 형성되어 있었음에도 불구하고, LGU의 요청에 따라 자신의 판매장려금을 인하하였다. [2015. 11. 15.자 일일동향 보고(소갑 제2-6호증) 및 2015. 11. 17.자 일일동향 보고(소갑 제2-7호증) 참조]
101) 2015. 12. 10. KT가 순감폭 확대를 이유로 판매장려금을 인상하자, 방통위가 판매장려금 인하를 지시한 상황이었음에도 불구하고 SKT와 LGU는 상황반 내에서 이에 대해 이의를 제기하지 않았다.[2015. 12. 10.자(소갑 제2-15호증) 참조]

는 방향으로 판매장려금을 조정하기도 하였다.[102)]

161 이는 상호 간 과다 판매장려금 채증 및 검증을 주요 목적으로 하는 상황반 내에서 규제범위를 벗어나지 않는 선에서 자신은 가입자 순증가를 최대로 추구하면서도 타 사의 규제위반은 최대한 제재하는 것이 각 사에게 가장 유리한 전략임을 고려할 때, 사업자들 간 합의를 전제하지 않고는 통상적으로 나타나기 어려운 모습이다.

162 더 나아가, 통신사는 타 사의 전산오류로 자신의 번호이동 가입자를 순증가 시킬 수 있는 상황에서도 타사의 순증감 실적을 고려하여 판매장려금을 조정하거나 경쟁사의 벌점을 감경하는 등 자신에게 유리한 경쟁환경을 적극적으로 활용하지 않고 오히려 경쟁사와의 번호이동 순증감 수준을 맞추어 가려 하기도 하였다.[103)104)]

(4) 이해관계자들의 인식

163 당시 상황반 활동에 직접 관여하였거나 직접 영향을 받았던 KAIT, 유통점 등 이해관계자들의 인식 또한 피심인 통신 3사 간 번호이동 순증감 편중 방지에 대한 합의가 있었음을 뒷받침한다.

164 통신 3사와 함께 상황반을 운영하였던 KAIT 담당자들은 공공연하게 통신 3사 간 '번호이동 순증감 조약'이 있었으며, 이러한 순증감 조정은 '사업자 자율'로 이루어지고 있다고 인식하고 있었음이 확인된다.

(표 삽입을 위한 여백)

102) 2015. 12. 5.자 KAIT [redacted] 메모(소갑 제6-12호증) 참조
103) 2022. 4. 16. LGU는 경쟁사에 전산오류가 발생하자 자사의 실적이 증가하지 않도록 스스로 판매장려금을 낮추어 자사 실적을 감소시키고자 하였다. [2022. 4. 16.자 LGU-KAIT 카카오톡 대화내역(소갑 제2-28호증) 참조]
104) 통신 3사는 경쟁사가 집중 모니터링 사업자로 선정되지 않도록 벌점조정에 동의하기도 하였다.(소갑 제2-35호증 참조)

<표 104> 2022. 9. 5. KAIT [redacted]-[redacted] 간 카카오톡 대화 내용 발췌

[KAIT [redacted]][08:57] 여하튼 분개해서 엘한테는 경쟁사 제보가 심하니 8시 이후 기변개통 하지마라라고 했더니 **판기팀장선 또는 담당선에서 지금까지 있었던 나름 상호 순증감 조약을 파기할수도 있는 상황까지 온거야** [KAIT [redacted]철][08:58] 일단 순증감 이번주부터 안맞추고 간다는게 엘지 의견이니깐 에스의 성의있는 답변이 없는 이상 질주할듯 해 [KAIT [redacted]][08:59] **시장관리의 두축은 벌점(카이트 관여) / 순증감(사업자 자율) 이렇게 되어 있는데 올 해처럼 순증감을 서로간에 맞춰가면서 온적은 없었어** (후략)

* 출처: 소갑 제2-35호증

165 통신 3사로부터 판매장려금을 지급받는 유통점들의 단체인 유통협회는 통신 3사가 상황반을 운영하면서 번호이동 순증감 수준을 맞추기 위한 관리를 하고 있다고 인식하고 이를 중단할 것을 요구하기도 하였다.

<표 105> 2023. 10. 5.자 유통협회 확인서 발췌

그러나 이통사는 소위 '시장안정화'라는 명목으로 통신사 간의 고객 순증감을 관리하고 특정 통신사의 가입자가 증가할 경우 해당 통신사의 판매장려금을 축소하는 방식으로 대응해 왔습니다. 시장안정화는 판매장려금 수준이 방통위 가이드라인에 해당하는 30만 원 이상인 경우에도 시행되지만, **판매장려금이 30만 원 이하인 경우에도 통신사 간 번호이동 순증감을 관리**한다는 이유로 시행됩니다. 예를 들어 **특정 이통사에 번호이동 가입자가 많으면 다른 통신사와 번호이동 순증감을 어느정도 맞춰야 한다는 이유로 해당 이통사가 판매장려금 정책 축소를 공지합니다.**

* 출처: 소갑 제4-24호증

<표 106> 2022. 4. 26.자 유통협회 성명서 발췌

성 명 서 **"단통법 시행 8년의 문제점 고발(1탄)"** **- 규제방식의 문제점 고발 및 규제개선 촉구!!! -** ▲ 기업 담합 유도하는 '이통3사 자율정화 시스템' 즉시 폐지하라! ▲ 공정경쟁 억압하는 '이통사 순증감 관리' 를 전면 중단하라!! ▲ 유통망이 참여하는 '규제개선위원회' 를 즉시 발족하라!!!

* 출처: 소갑 제3-1호증

(5) 방통위 행정지도와 구분되는 별개의 합의 성립 여부

166 다음을 고려할 때, 통신 3사는 단순히 방통위의 행정지도에 개별적으로 순응하였다거나, 이동통신 시장의 규제 환경을 고려하여 독자적 판단에 따라 대처한 결과 우연히 통신 3사 간의 번호이동 순증감 편중이 조정되는 결과가 나타난 것으로 보기는 어렵고, 행정지도를 기화로 통신 3사 간 별도의 의사 연락을 통해 행정지도의 내용과는 구분되는 별개의 합의를 하였음이 인정된다.

167 첫째, 방통위는 단말기유통법의 목적달성을 위하여 지원금 또는 판매장려금 상한 규제를 위한 행정지도를 하였을 뿐 번호이동 순증감 자체를 조정하기 위한 목적의 규제를 한 바 없다. 따라서, 번호이동 순증감 편중방지를 목적으로 한 통신 3사 간 합의는 행정지도의 범위를 넘어서는 것으로서 행정지도와는 구분된다.

168 방통위는 단말기유통법에서 금지되는 공시지원금 초과사례 또는 차별적 지원금을 유발하는 과다 판매장려금을 적발하거나 이를 축소시키는 방식으로 시장에 개입하였다. 방통위는 판매장려금 지급이 번호이동 순증감으로 이어질 가능성이 높다고 보고 번호이동 순증감 수준을 보조지표로 참고하여 판매장려금이 과다하여 시장개입이 필요한지 판단하거나 과다한 판매장려금을 낮추도록 한 지시가 이행되었는지 여부를 확인하기도 하였다. 그러나, 이에서 더 나아가 번호이동 순증감 편중방지를 목적으로 순증감 건수 자체를 목표로 삼아 이를 조정하도록 하거나 사업자들 간 번호이동 순증감 건수를 일정 수준으로 조정·유지하도록 하는 내용의 정책을 마련한 것은 확인되지 않는다.

169 오히려 이 사건 합의 초기인 2016년부터 합의가 종료된 2022년까지 방통위는 판매장려금은 물론 번호이동 순증감에 대해서는 법적 규율 근거가 없고 이에 대해 관여하고 있지 않으며 관여해서도 안된다는 입장을 대·내외적으로 명확히 하였고, 이러한 인식은 당시 방통위 내부 문서 및 방통위 직원과 KAIT 직원 간 대화내역 등을 통해 확인된다.

<표 107> 2016년 방통위 단말기유통조사담당관 주요업무보고(2016.6월) 발췌

□ 주요쟁점 검토의견 ① (근거없는 규제여부) **방통위가 법에도 없는 판매장려금 규제를 하고 있고**, 이통사와 KAIT가 유통망에 전산차단, 피해구상권 부과, 영업정지 등 과다한 법외 규제를 가한다는 비판 제기 → (불법예방 행정지도) **비록 법적근거가 없더라도** 위법행위 예방을 위해서는 주무부처가 필요한 행정지도를 하는 것은 타당 → (장려금 규제의 정당성) 이통사의 과도한 판매장려금은 … (중략) … 단통법 및 전기통신사업법의 제재대상이 될 수 있으며, **사업자의 가입자 숫자에 대한 인위적인 조정이 아니라 과도한 일시적·SPOT성 판매장려금에 대한 모니터링을 중심으로 정책을 운영중**

* 출처: 방통위 제출자료

<표 108> 방통위-KAIT 카카오톡 (2016. 7. 7.) 발췌

[KAIT [redacted]] [오후 6:23] **엘 순증하지 마라해** [KAIT [redacted]] [오후 6:38] [시장동향] 현재 3사 모두 강력한 시장안정화 정책이 시행되고 있으며 현장반영 또한 대체적으로 양호하게 이루어지고 있습니다. 이 시간부터는 더욱 세밀하게 현장단가 모니터링을 실시하여 사업자들과 공유후 정리하도록 하겠습니다. [방통위 [redacted]][오후 6:55] [redacted] 팀장님! **사업자에 단가를 낮추도록 주문하고 순증을 못하게 하면 안돼요...**

* 출처: KT 소을 제15-1호증

<표 109> 2022. 4. 26. 순증감 관리 의혹 관련 보도자료 발췌

"일선 유통업체들의 고충, 이통사와의 잡음 등을 알고 있지만 **자율규제 시스템이 작동 중인만큼 정부의 독단적인 규제, 개입이 어렵다**"

* 출처: 소갑 제6-7호증

<표 110> 2022. 5. 30. 방통위-유통협회, 3사 회의 관련 카카오톡 메시지 발췌

○ 유통협회) **방통위 순증감 관리하는거 아니냐?** 안정화 나올 때마다 과열이라고 규제기관이 지시했다고 한다 ○ [redacted]과장) **사업자가 관리하는 영역으로 방통위는 관리 안한다**

* 출처: 소갑 제6-8호증

170 이 사건 조사단계에서도 방통위는 번호이동 순증감을 과다 판매장려금 지급 여부를 판단하기 위한 기초자료 또는 보조지표로서 모니터링하고 있을 뿐 번호이동 순증감 자체를 규율하지는 않는다는 입장을 유지하였다.

<표 111> 방통위 2차 의견서(2024. 2. 28.) 발췌

번호이동(MNP) 순증감은 **과다장려금 지급 여부를 즉각적으로 판단할 수 있는 매우 중요한 지표**임 - 이에 방통위는 **번호이동 건수를 모니터링**하여 과다장려금 지급 여부를 신속히 파악하고 관련 법 집행에 활용해왔음

* 출처: 방통위 제출자료

171 이 사건 조사단계에서 방통위 전현직 직원 및 KAIT 직원들도 방통위가 직접적으로 번호이동 순증감을 규제한 사실이 없다고 일관되게 진술하였다. 순증감 수준을 모니터링하거나 때때로 이에 대해 의견을 제시하기는 하였으나 이는 판매장려금이 과다하게 지급되는지 여부를 확인하여 판매장려금을 조정하고자 한 것이었음을 명확히 하였다.

<표 112> KAIT [redacted] 2차 진술내용 발췌

방통위는 단 한번도 저희에게 번호이동 건수나 순증감 사이즈 때문에 판매장려금을 내리라고 지시를 내린적은 없습니다. 모두 판매장려금이 높다는 이유로 판매장려금 축소나 리셋명령을 하였습니다. 다만, 상황반을 운영하는 과정에서 번호이동 건수가 많아지거나 순증감 사이즈가 통신 3사간 벌어지게 되면 리셋명령이나 판매장려금 축소 지시가 내려오는 경우가 자주 생기다 보니, 방통위에서 번호이동 건수나 순증감 수준을 보면서 판매장려금을 조정하는게 아닌가 하는 생각을 했었고, 상황반에서 통신 3사 담당자들과도 그런 이야기를 했었습니다.

* 출처: 소갑 제4-16호증

<표 113> KAIT [redacted] 2차 진술내용 발췌

차라리 번호이동 순증감으로 시장을 조정해달라는 이야기도 나온적이 있는데, **방통위에서는 절대로 번호이동 건수나 순증감으로는 안하셨습니다.**

* 출처: 소갑 제4-16호증

<표 114> 방통위 [redacted] 진술내용 발췌

3사가 가장 신경쓰는게 번호이동 순증감을 가장 많이 신경쓰는데, **번호이동 순증감 변동이 크면 저희는 판매장려금을 확인하여 조치를 했었습니다.** 다시 말씀드리지만 번호이동 순증감만으로는 하지는 않았습니다. (중략) **번호이동 순증감 숫자를 가지고 통신사에 이렇게 해라 저렇게 해라 라고 지시하지는 않습니다.**

* 출처: 소갑 제4-22호증

<표 115> 공정위-방통위 실무협의 결과보고(2023. 12. 20.) 발췌

([redacted] 주무관) [redacted] 사무관님 등 소관 업무를 담당하셨던 선배님들은 방통위가 통신 3사의 **번호이동 순증감에 관여해서는 안된다는 기본원칙을** 일관되게 말씀해주셨음.

* 출처: 소갑 제4-25호증

<표 116> 공정위-방통위 실무협의 결과보고(2023. 12. 20.) 발췌

(■■■■ 사무관) 번호이동 순증감 현황은 시장에서 **판매장려금 동향 등을 신속하게 파악하기 위해 기초자료로 참고**한 것이며, 방통위에서 통신 3사간 번호이동 **순증감을 맞추도록 행정지도한 사실은 없음**. 다만, **큰 쏠림이 발생한 경우, 차별장려금이 발생했을 가능성이 있으므로 장려금 조정이 필요하다는 의견을 낸 경우는 있음**

* 출처: 소갑 제4-25호증

172 다만, 방통위는 이 사건 심사보고서 송부 이후 번호이동 순증감 조정을 직접 지시하기도 하였다는 내용을 새롭게 포함한 추가 의견서를 제출하였는데, 단말기유통법의 규제 취지, 앞서 살펴본 상황반 운영과 관련된 내부자료 및 행위 당시의 관련 증거, 전원회의에서의 방통위 담당자들의 변론 취지를 종합하여 볼 때, 이 또한 당시 상시적으로 이루어지고 있던 과다 판매장려금 규제를 위한 지시의 일환으로 보이고, 번호이동 순증감 자체를 목적으로 규제하고자 하였다거나 통신 3사 간 번호이동이 편중되지 않도록 하는 정책을 마련하고 이에 따라 행정지도의 일환으로 번호이동 순증감 편중 방지를 직접적으로 지시한 것으로는 보기 어렵다.

<표 117> 방통위 3차 의견서(2024. 12. 6.) 발췌

특정 사업자에게 번호이동 순증이 쏠린 경우, 과다 장려금 지급이 이루어진 것으로 판단하고 **장려금 축소 또는 MNP 조정 지시**

* 출처: 방통위 제출자료

<표 118> 2025. 3. 5. 전원회의 속기록 발췌

(위 원 ■■■■■) 네, 2023년 12월 20일 공정위 심사관과의 실무 협의가 있었던 것으로 알고 있고요. 당시 자료에 따르면 ■■■■ 사무관께서 이렇게 명확하게 말씀하셨다고 기재가 돼 있습니다. **소관 업무를 담당하셨던 선배님들은 방통위가 통신 3사의 번호이동 순증감에 관여해서는 안 된다는 기본 원칙을 일관되게 말씀해 주셨다고 확인이 되고 있습니다.** 이와 같은 이야기를 들었던 것이 맞습니까? 기재된 대로 이 내용이 사실입니까?
(참고인 ■■■■■) 예, **그것은 정정하지 않았기 때문에 그대로 말이 맞고요.** 좀 더 부연 설명을 해 드린다면 그렇게 대답한 이유는 높은 장려금을 규제하려고 하는 것이 시장 모니터링의 주요 목적으로 가이드라인 이상의 장려금에 대하여 기본적으로 해당 이통사에 하향 조정을 주로 요구를 한 그런 얘기고요. 그리고 다만 이제 **MNP 순증감이 이통사별로 너무 차이가 많이 나서 과도한 장려금을 사용한 것이 그런 것을 객관적으로 판단할 수 있기 때문에 해당 이통사에 장려금 하향 조정을 요구하는 것이고** 좀 나중에 또 얘기를 하시겠지마는 그 결과로 장려금을 낮추게 되면 순증의 감소로 나타나는 게 대체적인 경우이기 때문에 좀 더 제가 먼저 말씀드린 것 같지만 장려금과 순증과의 관계는 이런 식으로 입증된다고 전 생각하고 있습니다.

<표 119> 2025. 3. 5. 전원회의 속기록 발췌

(위 원 [redacted]) 당초 의견서, 3차 의견서 전에 의견서 진술을 이제 확인을 해 봤더니 그 부분에 대해서는 심사관이 뒷부분은 삭제 내지는 고려를 하지 않아서 진술 취지가 왜곡되는 결과가 초래됐다는 이런 3차 의견서를 제시를 하셨거든요. 그 당시의 의견서 내용을 한번 보겠습니다, 삭제함 없이. "번호이동 순증감 모니터링을 통해 이통 3사 간 **번호이동 순증감을 맞추도록 하라는 지시는 없었지만 합리적인 이유 없이 번호이동 순증감에 쏠림이 발생한 경우 해당 개별 사업자가 불법장려금을 지급하였을 가능성이 있으므로 번호이동 순증감 또는 불법장려금 수준 조정이 필요하다는 의견을 낸 경우도 있다.**"라고 이렇게 기재가 돼 있거든요. 이 부분 확인 좀 할게요. **지시는 없었지만 순증감 쏠림이 있는 경우 조정 의견을 낸 경우는 있다고 하시는데 지시는 아닌데 의견이 있었다는 건, 이런 표현을 쓰신 게 정확히 무슨 의미인가요?** 행정지도의 기본 원칙을 말씀…, 이 상황반 운영과 관련해서 기본 원칙을 이제 말씀을 하셨다고 하는데 이 기본 원칙과 관련해서 어떻게 이해를 해야 될까요?

(참고인 [redacted]) 네, 그 원칙 또는 의견을 이렇게 표현을 썼는데 초기에는, 초기에는 그 장려금 중심으로 좀 제재를 하거나 또는 지시를 했는데 이후 그 MNP가 장려금과의 상관관계에 있어서 위법한 것이 경험칙으로 나타나기 때문에 아, MNP에도 선제적으로 제재를 또는 규제를 이렇게 해야 되겠다는 필요성이 제기되었고 또 그 경험칙으로 사업자들도 그 부분을 인정하고 있었던 그런 상황까지 이르렀습니다. **그래서 때에 따라서는 MNP도 규제를 해 왔고 그러나 중심은 MNP 자체가 그 공시지원금 상승 또는 품질 또는 요금제 변경, 이런 이유로도, 다양한 이유로도 MNP가 증가될 수도 있기 때문에 단지 MNP만 맹목적으로 규제는 하지 않는다, 이런 표현으로 제가 했던 걸로 기억이 납니다.**

173 아래 상황반 대응 매뉴얼에 따르면, 번호이동 순증감 불균형 발생 시 단순히 이를 이유로 즉시 개입하는 것이 아니라 해당 사업자의 과다 판매장려금 지급 여부를 집중 감시하여 그 발생원인을 파악하고, 판매장려금 인상이 원인인 경우 이를 해소하기 위해 개입하고자 한 것이 방통위의 방침이었음을 확인할 수 있다. 당시 방통위 담당 직원도 동일한 취지로 진술하였다.

<표 120> KAIT 상황반 상황별 대응 매뉴얼(2018. 5. 9.)

2. MNP 특정사업자 쏠림 현상 대응

1) 특정사업자의 **순증이 200개 이상의 경우** 주의단계를 적용하여 지역본부에 시장특이동향을 파악하여 순증사업자의 **특정 시장판촉전략을 파악**
2) 시장특이동향이 파악된 지역 및 정책에 대해서 방통위 보고 후 **정책취소 및 원복이 가능한 수준까지 정책 축소를 방통위에 보고 및 사업자 축소지시**
3) 정책축소 후에도 지속되는 순증추세가 발생할 경우 특이동향 파악 지역에 재차축소를 방통위에 요청하고 사업자 축소 지시

* 출처: 소갑 제6-1호증

<표 121> 방통위 [redacted] 진술내용 발췌

다만, 순증감이 높다고 판매장려금 축소를 요청하는 것이 아니라 **순증감이 높을 경우 저희가 따로 왜 순증감이 높은지 유통점 등을 통해 확인해서 과다장려금이 높다고 확인될 경우 판매장려금 축소를 요청합니다.** 순증감으로만 판단할 것이었다면 과열기준 지표에 넣어 놓았을 것입니다.

* 출처: 소갑 제4-22호증

174 방통위는 이러한 방침에 따라 번호이동 순증감 수준을 모니터링하다가 필요시 판매장려금 규제를 위해 시장에 개입하였다. 아래 방통위와 KAIT 직원 간 대화내역 등에 따르면, 모두 번호이동 순증감의 편중 자체를 문제삼은 것이 아니라 급격한 번호이동 순증감 변동의 이유를 파악하고, 그 결과 과다 판매장려금 지급 여부가 확인되면 이를 인하하도록 지시하거나 판매장려금 인하 여부를 확인하기 위한 수단으로써 이를 언급한 것임이 확인된다.

<표 1220> 방통위 [redacted]-KAIT 카카오톡(2020. 11. 18.) 발췌

[[redacted]] [오후 2:06] **왜 3사간 MNP 불균형이 발생하는지 이유를 주세요?**

* 출처: LGU 소을 제20호증

<표 123> LGU 직원 간 카카오톡(2016. 2. 14.) 발췌

[[redacted]] [오후 4:24] **K와 L에게 정책조정하라고 전해두세요.** [redacted]사무관) 메시지입니다.
[[redacted]] [오후 5:14] [redacted]이 [redacted] 연락해봤는데 방통위에 오늘 단가 준거는 없다고 합니다. 우리 전반적으로 30초중반이고 법인40짜리가 보인다고 합니다. [redacted]사([redacted] 사무관)는 순증감 보고 단가 내리라고 한거고요.

* 출처: LGU 2025. 2. 26. 심의일 제출자료

<표 124> 방통위 [redacted]-KAIT 카카오톡(2016. 4. 21.) 발췌

[방통위 [redacted]] [오후 4:19] 오늘 시장보고가 잘 안되고 있네요
[KAIT [redacted]] [오후 4:19] 특이사항
○ KT MNP 순증이 급격하게 증가 - 사유 파악을 위해 모니터링 즉각 실시
[방통위 [redacted]] [오후 4:20] 숫자 올려보세요
[KAIT [redacted]] [오후 5:02] [특이사항]
○ KT 순증사유
- 전국적으로 14시 이후 신규 출시 모델인 **갤럭시 S7,G5 모델에 대한 R/B 추가(40초중반 수준)**됨에 따라 시장파급력 상승
[KAIT [redacted]] [오후 5:31] [17시 시장동향]
○ K를 시작으로 시장이 과열되는 양상을 보이고 있습니다.
- K: 14시 이후 특정모델 고단가(40초중반 수준) 형성
- L: 15시 30분 이후 전국적 3~5만원 정책 추가
- S: 16시 이후 수도권, 충청, 부산 지역 3~5만원 정책 추가
[방통위 [redacted]] [오후 6:43] K는 정책 안내리나요?
[KAIT [redacted]] [오후 6:47] 현재 본사와 협의 중에 있습니다.

* 출처: KT 의견서 101쪽

<표 125> 방통위 [redacted]-KAIT 카카오톡(2020. 11. 18.) 발췌

[방통위 [redacted]] [오후 4:05] 쏠림이 일어났는데? 왜 이유를 안줍니까?
[KAIT [redacted]] [오후 4:05] 확인중에 있습니다.

* 출처: KT 의견서 102쪽

<표 126> 방통위 [redacted]-KAIT 카카오톡(2021. 2. 27.) 발췌

[방통위 [redacted]] [오후 5:12] L에게 500개 쏠림이 일어나고 있는데 뭐하나요? 조치가 이루어졌으면 순증이 조정되었을텐데요?
[KAIT [redacted]] [오후 5:13] 부산지역 3차에 추가 접점에서 단가 높게 확인되었습니다.
[방통위 [redacted]] [오후 5:14] 알았어요. L에게 시장 대응관리 미흡으로 추가 벌점 10점을 부과합니다.
(중략)
[KAIT [redacted]] [오후 6:39] [2/27 모니터링 현황 중간 보고] L사 순증에 대한 사유 - S/K사 개통량 3월 이월에 따른 전체 MNP량 축소에 따른 L사 쏠림 - 기종별 확인결과 갤럭시 A31 모델의 L사 번호이동량 외 타 모델 특이사항 없음 - 갤럭시 A31 모델은 출고가가 374천원의 저가 모델로 4~6만원 사이의 요금제의 경우 공시지원금 수준이 S 121천원< K 256천원 < L 341천원으로 L사가 우위에 있습니다.
[KAIT [redacted]] [오후 6:40] 지속적인 안정화 유도하도록 하겠습니다.
[KAIT [redacted]] [오후 6:44] 사진
[KAIT [redacted]] [오후 7:03] 사진
[방통위 [redacted]] [오후 7:11] L이 그대로 인데요? 단가낮췄나요?
[KAIT [redacted]] [오후 7:13] 네, 전사적으로 디메릿 정책 내었습니다.
[방통위 [redacted]] [오후 7:13] 디메릿 증빙서 요구
[KAIT [redacted]] [오후 7:32] 사진
[KAIT [redacted]] [오후 7:33] L사 확인 결과입니다. 해당사에 긴급조치로 디메릿 정책 공지하였으며, 해당 정책은 모니터링 6개 지부 모두 확인되었습니다. 19시 이후 순증추세는 전환되어 감소세로 확인되며 지속 시장관리 강력 경고하겠습니다.
[방통위 [redacted]] [오후 7:36] 왜 1기종만 디메릿, 삼성 S 계열 [redacted]인데, L에 다시 추가벌점 5점 부여

* 출처: SKT 소을 제15-3호증

175 LGU 등 특정 사업자를 중심으로 방통위 직원이 번호이동 순증감 조정을 직접 지시한 것으로 보이는 사례도 일부 확인되나, 당시 정확한 맥락을 파악하는데 한계가 있을 뿐만 아니라[105], 앞서 살펴본 단말기유통법의 취지, 방통위 내부자료 및 관계자의 진술 등을 통해 확인되는 상황반 운영 목적 및 임무 등에 비추어 볼 때, 번

105) SKT 소을 제8-4호증, 제11-2호증, 제15-1호증, LGU 소을 제1호증, 제17호증, 제18호증, 제21호증, LGU 2025. 2. 26. 심의일 제출자료 등. 다만, 상당수의 자료는 대화 맥락, 대화 시기, 대화 상대방 등이 특정되지 않은 경우가 많고 자료 중 일부분만 발췌되어 제출됨에 따라 해당 자료만으로 당시 구체적인 상황을 확인하는 데에는 한계가 있다.

호이동 순증감 수준에 대한 지시는 당초 행정지도의 취지와는 전혀 배치되는 내용으로 보이는 바, 방통위 실무직원 일부가 특정 사업자를 중심으로 번호이동 순증감에 대해 직접 언급하였다는 사실만으로 방통위가 상황반 운영 전 기간에 걸쳐 일관되게 번호이동 순증감 편중을 방지하는 것을 직접적인 정책목표로 삼아 이를 규제하기 위해 행정지도를 한 것으로 보기는 어렵다고 할 것이다.

176 더 나아가, 방통위가 단말기유통법의 규제취지 및 번호이동 순증감 규제에 대한 입장을 대외적으로 명확히 표명하여 피심인 통신 3사도 번호이동 순증감 자체를 규율하지 않는다는 방통위의 규제취지를 인식하고 있었을 것이라는 점 등에 비추어 보더라도, 방통위가 번호이동 순증감 편중을 방지하려는 목적으로 행정지도 하였고 피심인 통신 3사가 이에 따른 것일 뿐이라고 보기는 어렵다.

177 따라서, 번호이동 순증감 조정을 위한 사업자들 간 합의 또는 의사연락은 방통위 행정지도의 범위를 벗어나는 것으로서 행정지도와 구분되는 별개의 합의에 해당한다.

178 둘째, 앞서 살펴본 바와 같이, 통신 3사는 순증감 편중을 방지하기 위해 3사간 협의를 통해 방통위의 행정지도와 반대되는 방향으로 판매장려금 정책을 조정하기도 하였다.

179 통신 3사는 자신의 판매장려금 수준이 방통위의 권고수준 또는 그 이하로 형성되어 있었음에도 불구하고 타 사의 번호이동 순증감 상황 또는 타 사의 요청에 따라 판매장려금을 추가로 인하하기도 하였고[106], 타 사가 방통위의 판매장려금 인하 지시에 따르지 않고 판매장려금을 인상한 경우에도 타 사의 순증감 실적 부진을 이유로 이에 대해 상황반 내에서 이의를 제기하지 않기도 하였다.[107] 또한, 순증감 조

106) 2015. 11. 15. LGU는 자신의 판매장려금 수준이 낮음에도 불구하고, 번호이동 순증가가 지속됨에 따라 스스로 판매장려금을 인하하였다. 2015. 11. 17. SKT는 판매장려금 수준이 방통위 권고수준으로 형성되어 있었음에도 불구하고, LGU의 요청에 따라 자신의 판매장려금을 인하하였다. [2015. 11. 15.자 일일동향 보고(소갑 제2-6호증) 및 2015. 11. 17.자 일일동향 보고(소갑 제2-7호증) 참조]

107) 2015. 12. 10. KT가 순감폭 확대를 이유로 판매장려금을 인상하자, 방통위가 판매장려금 인하를 지시한 상황이었음에도 불구하고 SKT와 LGU는 상황반 내에서 이에 대해 이의를 제기하지 않았다.[2015. 12. 10.자(소갑 제2-15호증) 참조]

정을 위해 3사 협의로 방통위 판매장려금 인하지시와 반대되는 방향으로 판매장려금을 인상하기도 하였다.[108)]

180 판매장려금을 직접 지급받는 유통점들의 단체인 유통협회도 방통위가 규율하고 있는 판매장려금 수준과 무관하게 통신 3사가 상호 간 번호이동 순증감 수준을 관리하고 있었던 것으로 인식하고 있었다.

<표 127> 2023. 10. 5. 유통협회 확인서 발췌

시장안정화는 판매장려금 수준이 방통위 가이드라인에 해당하는 30만 원 이상인 경우에도 시행되지만, **판매장려금이 30만 원 이하인 경우에도 통신사 간 번호이동 순증감을 관리**한다는 이유로 시행됩니다.

* 출처: 소갑 제4-24호증

181 셋째, 앞서 살펴본 바와 같이 방통위를 제외한 사업자들 사이의 의사연락의 증거가 다수 확인된다. 당시 상황반에 대한 방통위의 개입은 최소화되고 사업자들의 자율성이 강조되던 상황에서 방통위가 논의에 직접 참여하였거나 구체적인 순증감 조정을 지시한 사실은 확인되지 않는 반면, 통신 3사 간 논의내역은 당시 상황반 운영자의 일일 업무보고 내역 등을 통해 객관적으로 확인된다.

182 설령 방통위가 이러한 사업자들 간 논의에 일부 관여하였다고 하더라도, 방통위의 지시사항은 주로 과도한 판매장려금 지급 금지, 판매장려금 리셋(30만 원 이하로 판매장려금 인하) 등 각 사의 판매장려금 정책에 대한 것이었으므로 통신 3사 간 번호이동 순증감 편중 방지를 위한 의사연락이 행정지도 이행을 위한 세부적인 사항에 대한 것이었다거나 행정지도를 이행하는 과정에서 반드시 필요한 것이었다고 보기도 어렵다. 또한, 상황반 내에서 KAIT는 일부 방통위의 위탁업무를 수행하는 동시에[109)] 사업자들의 이익을 대변하는 사업자단체로서의 역할을 수행하기도 한 것

108) 2015. 12. 5.자 KAIT [redacted] 메모(소갑 제6-12호증) 참조

109) 상황반 운영 과정에서 KAIT의 역할은 과다 리베이트 정보수집, 30만 원 초과 장려금 지급 등에 대한 자율조정, 구매채증 등으로 반복적으로 명시되어 있다. 방통위는 KAIT에 시정조치 이행여부 관리 및 결과보고, 벌점 관리 및 전달, 통신사 의견 취합 및 전달, 일일동향 및 시장상황 보고 등 보조사무를 위탁하였다고 할 뿐이므로(방통위 3차 의견서), 통신 3사 간 번호이동 순증감 조정 등에 대한 업무까지 위탁의 범위에 포함되는 것으로 보기는 어렵다. 또한, 방통위 예산으로 KAIT가 운영한 사업과는 달리 상황반 운영의 경우 전액 통신 3사의 예산으로 운영되었다는 점도 고려할 필요가 있다.

으로 보이므로[110] KAIT의 참여로 인하여 반드시 방통위의 행정지도와 구분되는 통신 3사 간 의사연락 성립이 부인되는 것으로 보기도 어렵다.

183 넷째, 통신 3사는 방통위의 행정지도에 단순히 순응한 것이 아니라, 방통위의 행정지도, 상황반 내에서의 벌점제도 등 규제체계를 오히려 경쟁 회피나 타 사업자 감시를 위해 활용한 정황이 확인된다[111]. 통신 3사는 상황반에서 운용하던 장려금 모니터링 사업 또는 벌점제(지수)를 강화하여 타 사의 합의로부터의 이탈을 감시·통제하려 하기도 하였고, 과열 경쟁의 우려가 있는 경우 통신사 스스로 방통위의 개입이나 가이드라인을 먼저 요청하기도 하였다. 더 나아가, 방통위의 행정지도가 약화되는 상황을 최악의 상황이라고 표현하며 우려하기도 하였다.

<표 128> LGU [redacted]-KAIT [redacted] 카톡('16.8.27.) 발췌

- LGU [redacted]: **안테나 수가 너무 많네요**
- KAIT [redacted] **담주부터 더 늘어난다. 너네가 강력히 늘리라고 하여서 늘리고 있음..** (중략)...LGU 너네 씨알때문이야

* 출처: 소갑 제2-23호증

<표 129> '21.10월 SKT 임원회의 자료 발췌

□ MNP 시장안정화를 위한 **규제 Frame 강화 지속**
○ **온라인 지수 강화로** 타사의 온라인을 활용한 **시장 과열 시도 차단**
○ **타사의 저녁시간 MNP 집중 개통 방지를 위한** 집중 개통 지수 부과 한도 확대

* 출처: 소갑 제2-40호증

<표 130> 2016년 방통위 주요업무보고 발췌

→ **(최소 개입의 필요성)** 예외적으로 장려금의 수준이 지나치게 높아 소위 대란 발생 우려 시 **이통3사 임원들이 장려금 조정을 요청하나 이의 최소화를 위해 노력중**

* 출처: 방통위 제출자료

110) KAIT는 특정 통신사가 집중 모니터링 대상으로 연속 선정된 경우, 타 사의 동의하에 해당 벌점을 감경하기도 하였고(소갑 제2-35호증, 제6-26호증, 제6-27호증), 방통위의 벌점제 개선 요청에도 불구하고 통신 3사의 동의 및 이해관계를 우선적으로 고려하여 제도 개선을 검토하거나(소갑 제6-40호증), 통신 3사와 함께 담합행위를 하고 있다고 인식하고 있는 등(소갑 제6-32호증) 단순히 방통위의 법 집행을 보조한 것이 아니라 통신 3사의 이익을 대변하는 역할도 수행해 온 정황이 확인된다. 더 나아가, 통신사도 KAIT의 역할 축소를 우려하기도 하였다.(소갑 제6-32호증 참조)

111) 공급제한 협정은 가격협정에 비하여 각 당사자의 이해관계가 서로 대립하기가 쉬운데다가 가격에 미치는 영향도 간접적이기 때문에 가격협정보다 성립하기가 어려울 뿐만 아니라 그 유지에는 사업자단체에 의한 감시 등과 같은 강력한 조직을 필요로 하는 경우가 많음을 고려할 때, 상황반이 이 사건 합의 유지·강화에 활용되었을 가능성을 배제할 수 없다.

<표 131> 2019. 8. 5. 통신 3사 사장·부사장급 회의 결과 발췌

○ (LGU [redacted]) 5G 과열경쟁에 저희가 굳이 뛰어들 생각 없다. 정부의 가이드라인이 있으면 될 것이다. 밴드와 같은 것은 근절하고 거기에 돈 쓰면 일반 유통점에 못쓴다. (중략) ○ (SKT [redacted]) 특별 안정화 기간을 가져가자. 시장과열 주도사업자를 가중처벌하고 단독조사까지 해달라.

* 출처: 소갑 제2-37호증

<표 132> 2020. 2. 21. SKT [redacted]-KAIT [redacted]카카오톡 발췌

[[redacted]][16:19] 언제쯤 끝나요? 공정위는? [[redacted]][16:20] 조사 안 나왔고...우리 자료, 로직 등 준비 중. 선사와 같이 [[redacted]][16:20] 임원들 불르지도않았고요? [[redacted]][16:21] 어, 공정위는 다 준비해서 오거든 [[redacted]][16:21] 여튼중요한 일이야 [[redacted]][16:21] 그쵸대응 잘해줘요 담합으로 가부림(가버리면) 카이트가하는건영향 커져요 [[redacted]][16:21] 저희도 일종의 담합행위 하는거지모 [[redacted]][16:22] 내가 그럴 젤 우려하려 하고 있는데..어찌 거기까지 [[redacted]][16:22] 젤 안 좋은 시나리오가...담합이 커지면서 카이트 사업 접히고, [redacted]사([redacted] 사무관) 등 방통위 행정지도 약해지는 거임

* 출처: 소갑 제6-32호증

다) 경쟁제한성 유무

(1) 관련 시장의 획정

184 다음과 같은 점을 고려할 때, 이 사건 공동행위의 관련 시장은 '국내 이동통신 서비스 시장'으로 보는 것이 타당하다.

(가) 상품시장

185 이 사건 합의는 이동통신 서비스 시장에서의 경쟁을 제한하기 위한 합의로, 이동통신 서비스는 기술방식이나 단말기 유형에 관계없이 음성통화, 문자, 인터넷 데이터가 포괄되어 제공된다는 점, 이동통신 서비스는 사용자가 장소를 이동하면서 전화나 인터넷 등을 활용할 수 있다는 점에서 유선전화나 유선 인터넷과는 구분된다는 점, 이동통신 서비스는 통신사업자별로 품질에 차이가 거의 없어 기능 및 효용

성 측면에서 유사성이 인정되고, 이동통신 서비스 수요자인 소비자들도 요금 등 거래조건에 따라 언제라도 다른 통신사업자로 이동통신 서비스 공급자를 변경할 수 있다는 점 등을 고려하였을 때 관련 시장은 '이동통신 서비스 시장'으로 획정함이 타당하다.

(나) 지리적 시장

186 피심인들의 영업장이 특정 지역에 국한되지 않고 전국에 분포하고 있는 점, 소비자는 지역에 관계없이 어디서든 이동통신 서비스를 개통할 수 있고 국내 특정 지역만을 대상으로 한 영업장은 존재하지 않는 점 등을 고려할 때, 이 사건 관련 지리적 시장은 '국내 시장'으로 획정함이 타당하다.

(2) 경쟁제한성 판단

187 위 2. 가.와 같이 통신 3사가 자신들의 번호이동 순증감을 유지하기로 합의한 행위는 다음과 같은 점들을 고려할 때 '국내 이동통신 서비스 시장'에서 부당하게 경쟁을 제한하는 행위로 인정된다.

(가) 경성담합

188 거래량을 일정한 수준으로 제한하거나 사업자별로 할당하는 행위는 그 유형상 상호간 경쟁을 제한하는 효과만 있을 뿐, 효율성 증대 효과는 찾아보기 어려운 경성담합에 해당한다.

189 특히, 방통위의 과도한 판매장려금에 대한 행정지도를 기화로 이루어진 이 사건 번호이동 순증감 건수 조정 합의는 기본적으로 통신 3사 간의 정상적인 번호이동 경쟁까지 사실상 원천차단하는 효과가 있다.

190 번호이동 가입자 유치경쟁은 장려금 이외에도 요금제, 지원금, 서비스 품질, 브

랜드 이미지, 멤버십 혜택, 결합상품 등 다양한 경쟁요소를 통해 이루어질 수 있으며, 방통위 또한 일정 수준을 넘는 과다한 판매장려금에 한정하여 규제하고자 하는 것으로, 통신 3사 간의 번호이동 경쟁을 원천 차단하고자 한 것은 아니다. 그럼에도 불구하고, 이 사건 합의로 인해 통신 3사 간 정상적인 범위 내의 판매장려금은 물론 위와 같은 정당한 수단에 의한 번호이동을 위한 경쟁까지 제한되게 되었다.

(나) 경쟁제한적 의도

191 피심인 통신 3사는 번호이동 순증감 건수를 제한함으로써 번호이동 가입자 유치 경쟁을 회피하여 획득비[112]를 절감하고 수익성을 제고하려는 경쟁제한적인 의도를 가지고 이 사건 합의를 실행하고 유지하였다는 점이 확인된다.

192 1. 다. 2) 나)에서 살펴본 바와 같이, 국내 이동통신 시장이 사실상 포화상태에 이르면서 2014년 통신 3사 휴대폰 회선 수가 4,875만 건에서 2015년 4,832만 건으로 소폭 감소하였다. 이처럼 신규 휴대폰 가입자 수가 감소하자, 통신 3사는 타사 가입자를 자사로 유치하기 위해 노력하는 등 번호이동 가입자 유치경쟁에 주력하였다.

193 이와 같은 시장 포화상태에서 통신 3사는 서로의 가입자를 빼앗고 빼앗기는 제로섬 게임(zero-sum game)에 직면한다. 즉, 특정 사업자가 번호이동 가입자를 유치하기 위해 지원금 또는 장려금을 인상하면, 가입자를 빼앗기게 되는 다른 사업자들도 지원금 또는 장려금 인상으로 대응하여 번호이동 가입자 유치 경쟁이 발생한다. 그 과정에서 단말기 지원금 등 추가적인 편익을 얻게 되는 소비자들의 후생은 증가하지만, 통신 3사는 당초 의도한 가입자 증대 목표는 달성하지 못하고 지원금, 판매장려금 등 마케팅 비용만 지출하여 수익이 감소하는 일종의 치킨게임(chicken game) 양상이 초래될 수 있다. 이러한 당시 시장상황에 대한 인식은 사업자 간에 널리 공유되고 있었다.

112) 통신 3사는 가입자 1명을 모집할 때 소요되는 공시지원금, 판매장려금 등을 획득비라고 부르며 관리하고 있다.

<표 133> 방통위 [redacted] 진술내용 발췌

문) [redacted] 과장 발언 이후에도 통신 3사가 다시 한번 방통위가 시장안정화 미이행자에 대한 제재와 판매장려금 수준을 정해달라 요청한 것 같은데 맞나요? 답) 네 맞습니다. **방통위가 빠지면 경쟁이 치열해지니 통신 3사는 항상 방통위에게 적극적으로 규제해주기를 원합니다.** (중략) 문) 상황반 운영이나 판매장려금 가이드라인은 방통위 규제인데 동 회의에서는 오히려 3사 사장 및 부사장들이 적극적으로 규제해달라며 방통위에 요청한 것으로 보이는데 맞나요? 그 이유는 무엇인가요? 답) **결국은 소모적인 경쟁을 줄이기 위해서입니다. 제살깎아먹기 경쟁이기 때문에... 결국 방통위가 규제하지 않으면 사업자간 경쟁이 치열할 것이고, 결국 방통위가 조사해서 제재를 하고 마케팅 비용도 많이 썼을 겁니다.**

* 출처: 소갑 제4-22호증

<표 134> 2022. 6. 20. SKT [redacted]-KAIT [redacted] 카카오톡 발췌

[[redacted]][14:54] 벌점제 바꾼다고 시장이 바뀌지는 않지 [[redacted]][14:54]**장려금 더 줘봤자 이통사는 손해 사이즈 안늘꺼고** [[redacted]][14:55] 안팔린다고 사업자와 카이트에 거시기하는 것을 막아야 함

* 출처: 소갑 제6-23호증

194 이러한 배경 하에서, 통신 3사는 상황반을 통해 경쟁사를 자극할 수 있는 번호이동 가입자 유치를 위한 경쟁을 완화시킴으로써 획득비를 절감하고 수익성을 제고하려 하였다. 이는 다음과 같이 통신 3사의 내부 문서, 회의내역 등을 통해 확인된다.

195 아래 LGU의 2021년 판매장려금 운영방안에 따르면, 획득비 절감을 위해 '시장안정화 대책을 마련하여 번호이동 가입자 수(MNP) 사이즈를 감소시키고, 도매채널 중저가 경쟁은 반드시 지양'해야 한다고 기재되어 있다. 이처럼, 통신사는 획득비를 절감하기 위한 목적으로 상황반에서 이루어지는 이른바 시장안정화 활동에 참여하여 왔음이 확인된다. 또한, '가입자(H/S[113]) 순증은 통신 3사간 번호이동 가입자(MNO MNP) 순증을 통한 경쟁사 자극을 최소화하면서 010 신규(번호이동, 기기변경 외의 신규가입)로 확보함', '도매채널 MNP에 대한 과열 경쟁은 지양', '통신 3사간 번호이동 가입자(MNO MNP) 순증 [redacted]천 목표는 시장안정화 기조 유지 시 경쟁사를 자극할 우려가 있어 달성 어려움'을 고려하여 목표치를 하향하는 등 통신사가 상호 간 번호이동 가입자 유치 경쟁을 지양하고자 하였던 정황이 확인된다.

113) Hand set의 약자로, 이동통신 가입자를 말한다.

<표 135> 2020. 12. 11. LGU+ 내부 보고 자료(21년 시장안정화 방안) 발췌

① 21년 장려금 운영방안

❑ 기존 H/S 순증 목표 달성의 양적 성장에서 매출 목표 달성의 질적 성장으로 사업계획 기조 변화

- 21년 매출 목표 월 평균 [redacted] 실적 대비 계획(+62)
- H/S 순증 목표 월 평균 [redacted] 실적 대비 계획(▲[redacted])

❑ 21년 사업계획 목표 달성을 위해서는 20년 대비 획득비 절감이 필수적인 상황임.

- 21년 월간 총 획득비 목표는 월간 [redacted]천원)으로 현재 대비 [redacted]절감이 필요
- 시장안정화 대책을 마련하여 MNP 사이즈를 감소시키고, 도매채널 중저가 경쟁은 반드시 지양해야 함
  ㄴ당사 MNP M/S [redacted]감안, 日 MNP 사이즈 [redacted] 운영 필요

❑ H/S 순증은 MNO MNP 순증을 통한 경쟁사 자극을 최소화 하면서 010 신규로 확보함

- MNO MNP 순증 [redacted]목표는 시장안정화 기조 유지 시 달성 어려움(경쟁사 자극 우려)
- 21년 계획 대비 MVNO 순감 증가 (월평균 [redacted]
  → 계획 대비 H/S 신규 증가 필요 및 2G F/O 가입자 대상의 해지방어 활동 강화

(단위: 천)	사업계획	목표이미지	gap
	월 평균	월 평균	월 평균
H/S 순증	[redacted]		
010 MNO MVNO			

❑ 채널별 장려금 운영 방안

- 공시지원금을 최대한 활용하여 고 ARPU 중심 가입자 유치
- 도매 010 판매는 축소하되, 매출에 도움될 수 있는 MNP 대체성 및 Tenure가 높은 고객 중심으로만 정책 운영 하겠음
- 도매 채널 MNP에 대한 과열 경쟁은 지양하며 가이드 수준의 정책 운영

* 출처: 소갑 제2-38호증

196 또한, 통신사들은 가입자 유치경쟁을 최소화하고 경쟁사를 제어하기 위해 통신시장 모니터링 및 시장상황반 운영이 필요하다는 입장을 내부적으로 보고하기도 하였다. 특히, 통신사들은 경쟁이 과열되지 않도록 시장모니터링을 '경쟁사 제어 등 방법으로 활용'하고 있다거나, '규제 Frame 강화를 지속'하겠다는 영업전략을 보고하는 등 상황반을 통한 자율규제 체계를 통신 3사간 경쟁제한을 위해 이용한 사실이 내부 문건을 통해 확인된다.

(표 삽입을 위한 여백)

<표 136> '22년 LGU CRO 보고 자료 발췌

KAIT 이동통신 시장모니터링 관련 보고 ('22.8.9. CRO/공정경쟁담당)

[redacted]

1. 이동통신 시장 안정화 지수

구분	모니터링 주요내용	비중(%)	KAIT 담당부서
[redacted]			
전체		100	

가. 22년도 지표는 당사 요청으로 온라인 특수채널 모니터링 지표로 비정형 특수채널 모니터링 지표 추가 (신모델 출시 시 유통망 이슈 대응, KT 밴드영업 등 제한)

나. 최근 당사 영업 상 전략적 판단에 따른 지표 변경 내역 : 20년도 구매채증(온라인 실가입) 확대, 21년도 호가모니터링 확대, 22년 모니터링 변별력 강화 등

다. **(당사 영업 의견)** 이동통신 시장모니터링은 전략적인 시장 운영을 위해 필요하다는 입장, 시장과열 우려가 있을 때나 경쟁사 제어 등 방법으로 활용 중

* 출처: 소갑 제2-41호증

<표 137> '20.12.24. LGU+ CEO 보고 자료(21년 시장운영 방안) 발췌

도매 안정화에 따른 시장 운영 방안 영업정책담당

❑ 도매 안정화로 급감한 순증 만회를 위해 010 청소년 공략 확대와 경쟁사 안정화 압박을 통한 MNO MNP 해지를 줄여야 하는 과제가 있습니다. 다만, 계획 대비 증가한 MVNO의 해지는 최근 MVNO 성장세와 자급제 확대 영향, 당사 증저가 대응 자제 기조를 고려할 때 만회가 어려울 것으로 판단됩니다. 따라서 MVNO 해지 증가로 인한 순증 손실을 고가치 가입자를 늘려 매출 목표를 달성하는 Image로 운영코자 합니다.

또한, 채널 운영 측면에서는 비대면 영역 활용을 21년 핵심 역량으로 구축하여 온라인 채널 (직영몰, 대리점) 을 확대하고 소매채널의 내방을 늘리겠습니다.

* H/S 총순증 2G Fade Out, 직권해지 포함 [redacted]수준 (특수해지 월 평균 [redacted])

(월 평균) (단위: 천) *HS 기준	사업계획	현 Trend	목표 image	Gap: 사업계획 대비	Gap: 현 Trend 대비
010 (직권 제외)	[redacted]				
신규					
해지					
MNO MNP					
신규					

① 010 신규 확대 : New fresh 및 MNP 대체 효과가 큰 청소년 가입자 공략 및 기업 특판 확대

- 청소년을 타겟팅한 지원책 전채널 강화 운영

(청소년 선호모델 지원금, 요금제 정책, 결합정책, 프로모션 등)

* 20년 도매 010 월평균 [redacted]건 중 New fresh [redacted]건 MNP 대체 [redacted]건 추정

* MNP 대체성 010 중 청소년 비중 : [redacted]

② MNO MNP 순증 : CR과 협력하여 경쟁사의 시장 안정화 동참 압박을 강하게 시행

- 단, 시장안정화 기조 유지를 위하여 순증 규모 [redacted]건 수준 운영

* 출처: 소갑 제2-39호증

<표 138> '21.10월 SKT 전사 임원 회의 자료 발췌

2 MNP 시장안정화를 위한 규제 Frame 강화 지속

- **온라인 지수 강화10/18~로 타사의 온라인을 활용한 시장 과열 시도 차단**
  - 온라인지수 관리 대상 모델 확대기존 [redacted], 기존 온라인 판매 비율 + 과다 Payback 모니터링 결과까지 지수 반영
- **타사의 저녁시간 MNP 집중 개통 방지를 위한 집중 개통 지수 부과 한도 확대10/21~** (기존 일 [redacted]점)
  ※ 일단위 MNP 중 17시 이후 MNP 개통 비중 : S [redacted] < K [redacted] < L [redacted]

* 출처: 소갑 제2-40호증

197 또한, 2019. 8. 5.에 개최된 통신 3사 사장·부사장급 회의[114]에서 각 사 사장 및 부사장들은 '5G 과열경쟁에 저희가 굳이 뛰어들 생각 없다', '다들 안정을 바라고 있다' 등 통신 3사 간 판매장려금 지급 경쟁을 완화할 필요가 있다는 의견을 나누기도 하였다.

<표 139> '19.8.5. 통신 3사 사장·부사장급 회의 결과 발췌

o (KT[redacted]) 2가지 문제가 있다. 1) 장려금 수준이 지나치게 높다. 대리점들은 돈을 더 많이 벌 수 있어 불법을 조장하는 것이다. 2) 같은 장려금이라도 특정 유통망을 선택해서 주는 것이 문제다.

이렇게 하며 유통채널들이 병들고 어려워진다. 이용자 차별이 본격적으로 이루어진다. 소위 타겟 정책을 빠르게 해소해야 한다. 3~4만원 차이의 장려금은 있을 수 있지만 그 이상은 도를 넘어섰다. 노트 10 나오기 전에 정리하자. 과거 전철을 밟지 말자고 제안을 드린다.

o (LGU[redacted]) 정부에서 제시하여 확실하게 작동되어야 한다. 5G 들어서 작동이 안되었다. 과거에도 몇 번 난리 났지만 무시하고 넘어갔는데 이번에는 기간이 길어졌다. 방통위 영이 서고, 사업자가 지키면 단기간에 잡힐 것이다.
우리가 적당한 선을 찾아가자고 메시지를 보냈는데 받지 않았다. **5G 과열경쟁에 저희가 굳이 뛰어들 생각 없다. 정부의 가이드라인이 있으면 될 것이다.** 밴드와 같은 것은 근절하고 거기에 돈 쓰면 일반 유통점에 못쓴다. 제가 앞서서 지켜 나가겠다.

o (SKT[redacted]) **다들 안정을 바라고 있다.**

(중 략)

o (LGU[redacted]) 3사 의심으로 무너진 것 같다. 확실하게 극단적으로 지키는 것 그것이 제일 좋은 출발점인 것 같다.

o (KT[redacted]) 5월 초 극심했다. 잠깐 공시지원금 내렸다 원복했다. 장려금이 더 날뛰니 원복되었다. 근데 [redacted]사장님 말씀듣고 U+ 시장안정화가 과거와 달리 의지가 있어보인다. **사업자 간 시장안정화 가능할 것 같다. 장려금 수준 5G와 LTE 모두 조정해서 특정채널 3~5만원정도는 좋지만 수십만원주는 것 잡는 것, 이 자리에서 합의한다면 돌아가서 충분히 해소 될 것이다.**

* 출처: 소갑 제2-37호증

114) 2019년 4월 5G 상용화 이후, 통신 3사가 한시적으로 5G 단말기에 대한 판매장려금을 인상하였고, 판매장려금 과다 지급 및 차별적 지급 문제에 대응하기 위해 통신 3사의 요청으로 방통위가 2019. 8. 5. 사장·부사장급 회의를 개최하였다. 동 회의에는 SKT [redacted], KT [redacted], LGU [redacted] 등이 참석하였다.

(다) 경쟁제한효과

198 피심인 통신 3사는 국내 이동통신 서비스 시장에서 약 83% 이상의 점유율을 차지하고 있어, 이 사건 공동행위가 국내 이동통신 서비스 시장에 경쟁제한 효과를 미치는 것은 자명하다. 실제로 이동통신 시장에서의 번호이동 경쟁은 이 사건 행위 기간 동안 대폭 감소하였음이 아래와 같은 수치를 통해 확인된다.

① 번호이동 순증감 건수 (“MNP 순증감 건수”)

199 이 사건 합의의 대상인 통신 3사간 번호이동 순증감 건수는 이 사건 합의의 증거가 최초로 확인된 시점 전후로 급감한 뒤 합의 기간 내내 합의 기간 이전에 비해 낮은 수준으로 유지되었다.

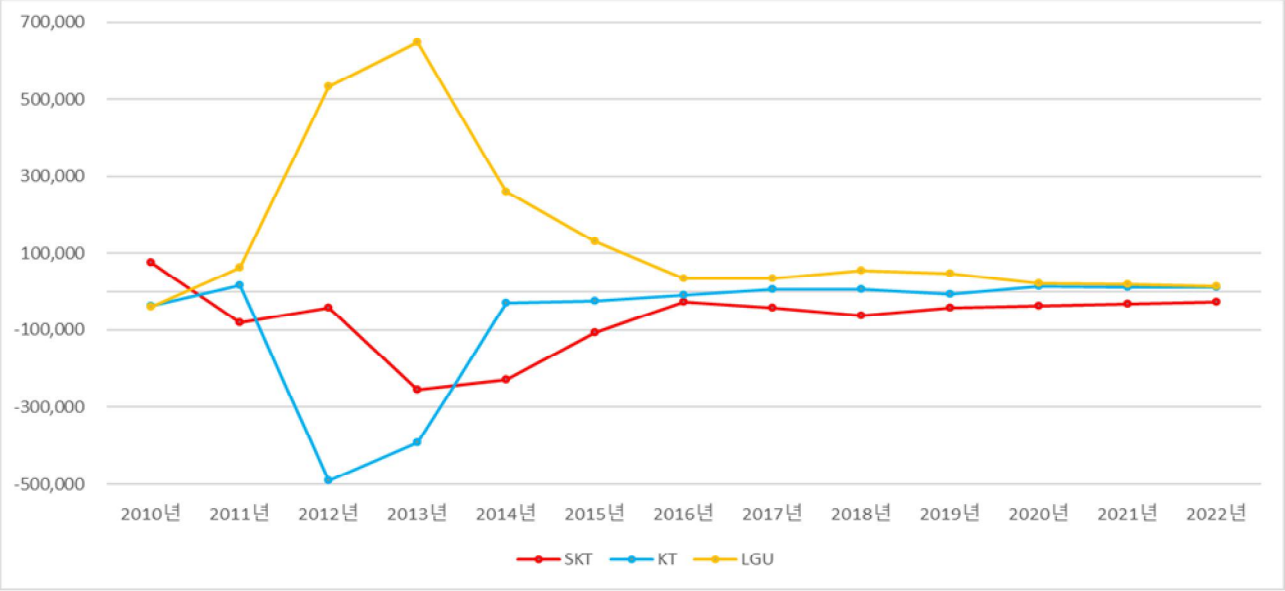
200 이 사건 합의 이후 통신 3사간 ‘연도별’ 번호이동 가입자 순증감 수준은 이 사건 합의가 성립되어 실행되기 시작한 2015년에는 2014년 대비 SKT 53.3%, KT 18.6%, LGU 49.2% 감소하였고, 2016년에는 2014년 대비 각각 88.6%, 67.7%, 86.2%까지 감소하였다. 이후 합의가 종료된 2022년까지 번호이동 순증감 건수는 유사한 수준으로 유지되었다. 합의가 종료된 2022년의 경우, 2014년 대비 각각 88.7%, 62.7%, 94.4% 감소하였다.

<표 140> 통신 3사간 연도별 번호이동 가입자 순증감 건수 (괄호안은 2014년 대비)

구 분	SKT	KT	LGU	순증감 평균
2010년	76,421	-36,662	-39,759	50,947
2011년	-81,087	17,469	63,618	54,058
2012년	-43,089	-490,336	533,425	355,617
2013년	-254,320	-392,045	646,365	430,910
2014년	-228,713	-30,169	258,882	172,588
2015년	-106,852 (△53.3%)	-24,570 (△18.6%)	131,422(△49.2%)	87,615
2016년	-26,029 (△88.6%)	-9,730 (△67.7%)	35,759 (△86.2%)	23,839
2017년	-41,806	5,686	36,120	27,871
2018년	-61,932	6,432	55,500	41,288
2019년	-41,036	-6,237	47,273	31,515
2020년	-37,396	14,563	22,833	24,931
2021년	-31,820	13,018	18,802	21,213
2022년	-25,760(△88.7%)	11,262(△62.7%)	14,498(△94.4%)	17,173

* 출처: 소갑 제2-1호증

<표 141> 통신 3사의 연도별 번호이동 가입자 순증감 건수 추이

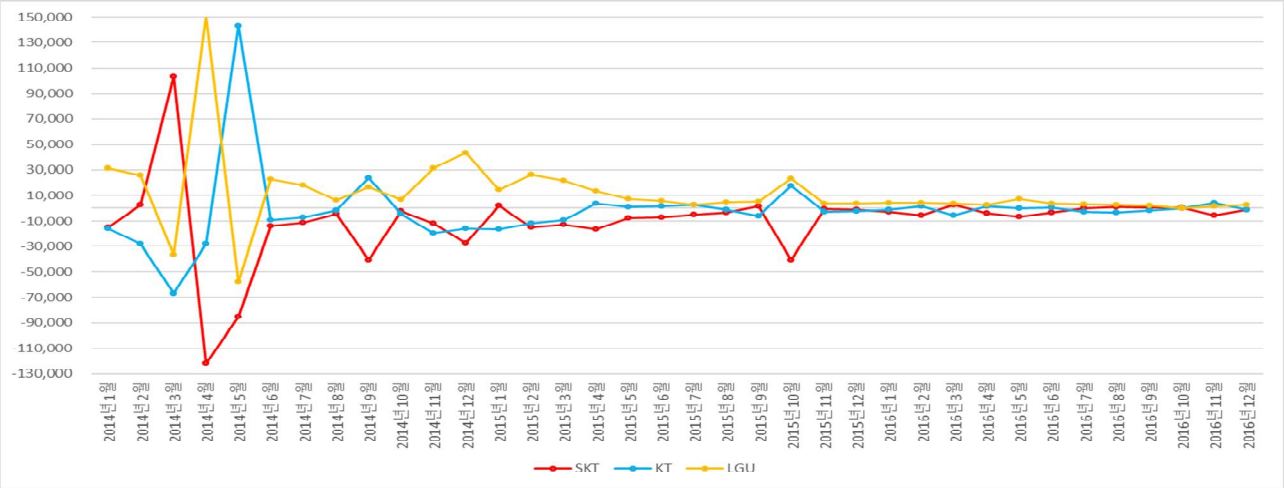


* 출처: 소갑 제2-1호증

201 통신 3사간 '월별' 또는 '일별' 번호이동 가입자 순증감 건수를 살펴보더라도 연도별 추이와 유사한 양상이 확인된다. 2015년 상황반 상시화 이후 통신 3사가 상황반에서 각 사의 번호이동 순증감 수준을 논의하거나 영업정보 교환 등을 요청하기 시작한 것이 구체적으로 확인된 2015년 3월 이후부터 순증감 건수가 감소하는 추세를 보이며, 일별 각 사의 번호이동 순증감 건수가 ±1,000건 내외에서 안정적으로 유지되었다. 이후 2015년 10월 SKT의 영업정지로 대규모 순증감이 일시적으로 발생하였으나, 2015년 11월 이 사건 합의의 증거가 최초 확인된 시점부터 순증감은 다시 감소하여 상황반이 폐지된 2022년 9월까지 순증감 건수는 안정적으로 유지되었다.

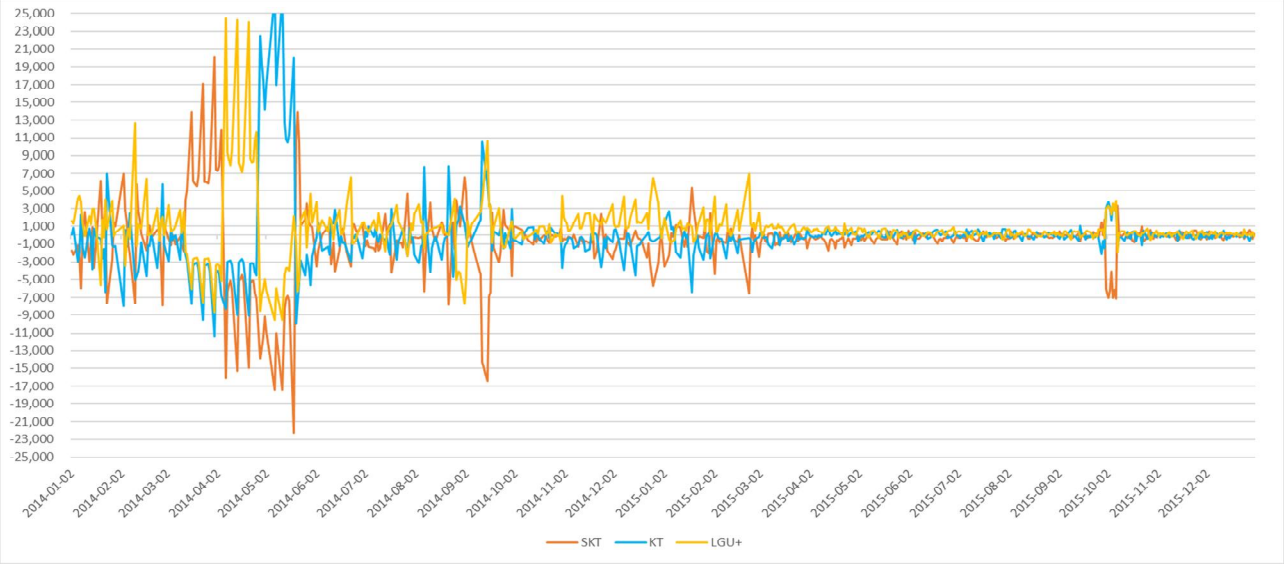
(표 삽입을 위한 여백)

<표 142> 통신 3사의 월별 번호이동 가입자 순증감 건수



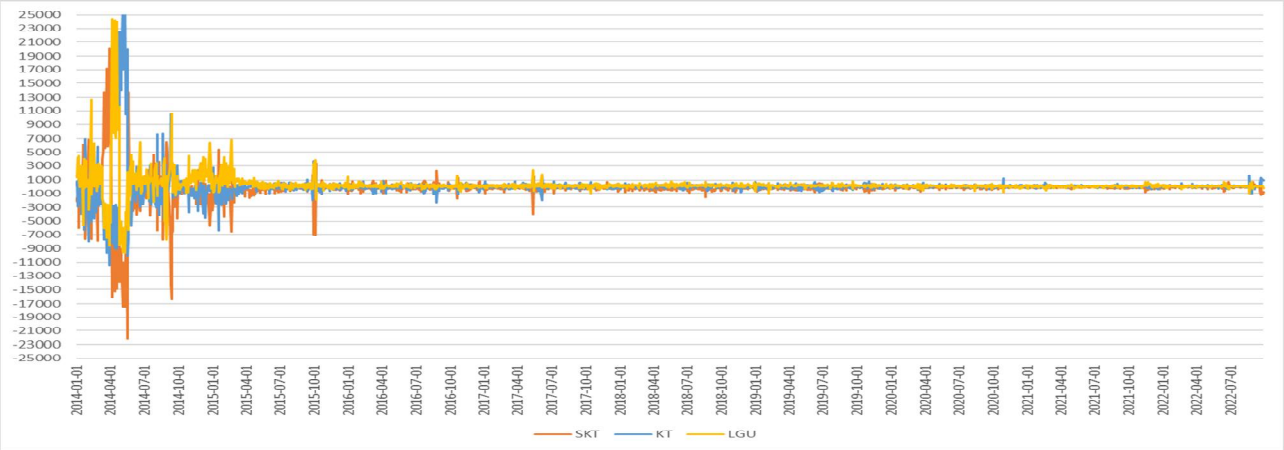
* 출처: 소갑 제2-1호증

<표 143> '14.1월 ~ '15.12월 기간 통신 3사의 일일 번호이동 가입자 순증감 건수



* 출처: 소갑 제2-1호증

<표 144> '14.1월 ~ '22.9월 기간 통신 3사의 일일 번호이동 가입자 순증감 건수

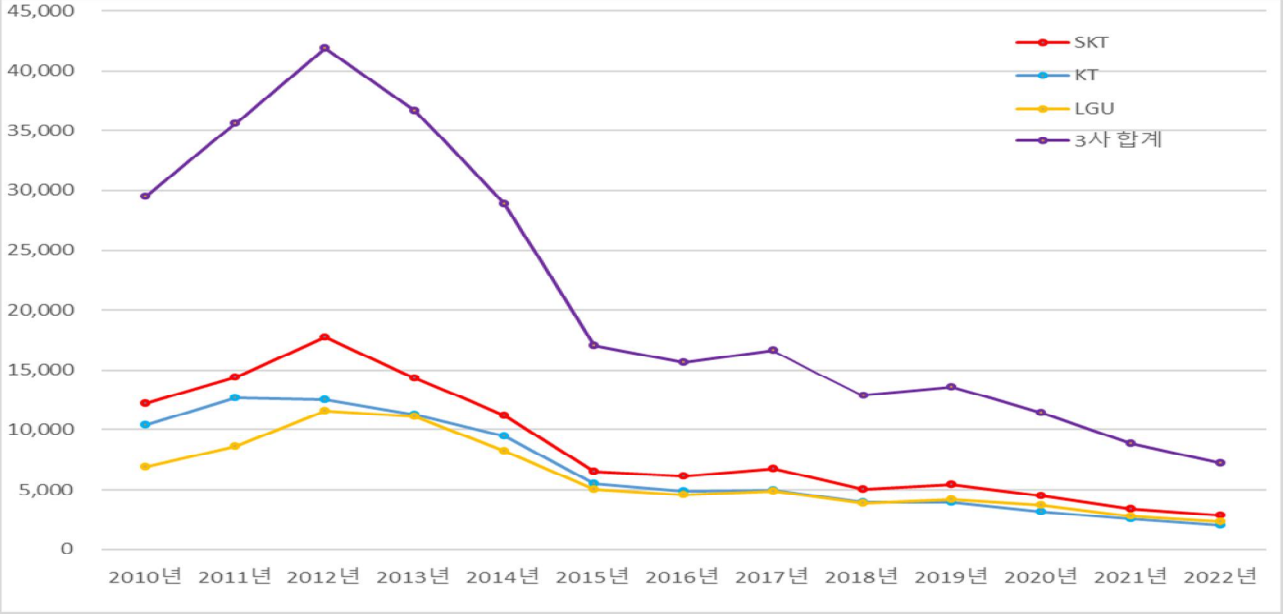


* 출처: 소갑 제2-1호증

② 번호이동 건수 (“MNP 총량”)

202 번호이동 건수는 이 사건 합의의 직접적 대상은 아니나, 이 사건 합의에 따라 번호이동 순증감을 조정하는 과정에서 통신 3사간 번호이동 가입자 유치 경쟁 및 판매장려금 경쟁이 제한되고 이는 결국 번호이동 건수 규모에도 영향을 미치게 된다. 통신 3사의 번호이동 건수는 번호이동 순증감 수준을 제한하는 이 사건 합의를 전후하여 감소하기 시작하여 합의 기간 내내 합의 기간 이전에 비해 현저히 낮은 수준으로 유지되었다. 통신 3사 간 일평균 번호이동 건수는 2014년 28,872건에서 2015년에는 17,037건으로 41% 감소하였고, 합의 기간 중 지속적으로 감소하여 2022년에는 7,210건으로 2014년에 비해 75% 감소하였다.

<표 145> 통신 3사간 연도별 일평균 번호이동 건수 추이



* 출처: 소갑 제2-1호증

(표 삽입을 위한 여백)

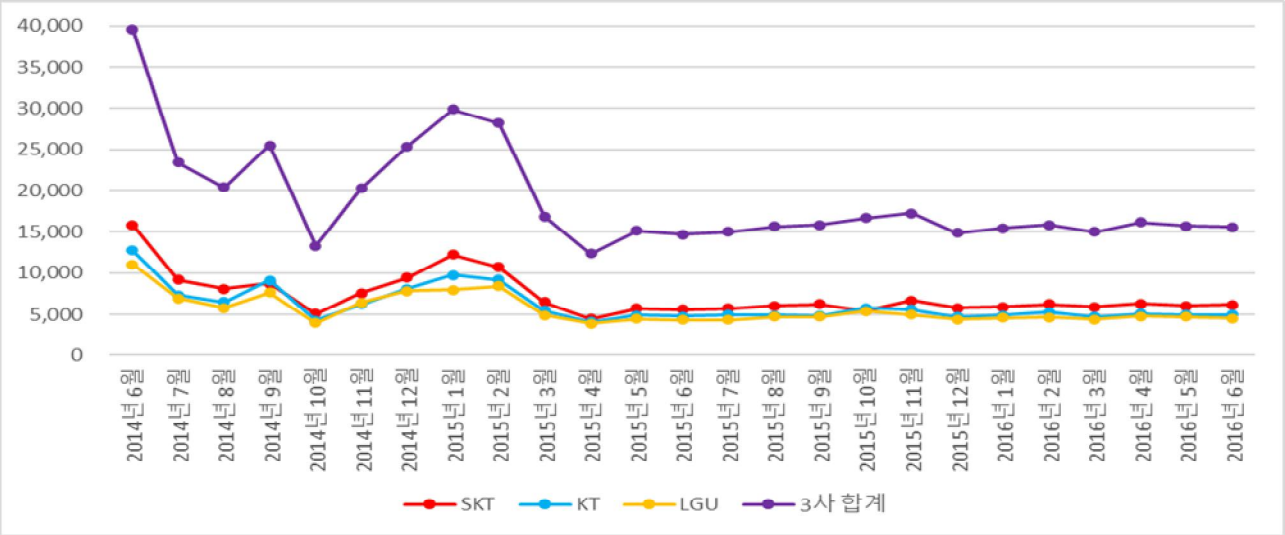
<표 146> 통신 3사간 연도별 일평균 번호이동 건수 (괄호안은 2014년 대비)

구 분	SKT	KT	LGU	3사 합계
2010년	12,189건	10,406건	6,888건	29,483건
2011년	14,387건	12,643건	8,588건	35,618건
2012년	17,763건	12,507건	11,571건	41,841건
2013년	14,365건	11,250건	11,088건	36,703건
2014년	11,167건	9,450건	8,254건	28,872건
2015년	6,483건	5,532건	5,023건	17,037건(▽41%)
2016년	6,140건	4,926건	4,597건	15,664건
2017년	6,745건	4,985건	4,909건	16,639건
2018년	5,037건	3,953건	3,852건	12,842건
2019년	5,410건	3,925건	4,206건	13,541건
2020년	4,539건	3,156건	3,729건	11,424건
2021년	3,427건	2,579건	2,796건	8,802건
2022년	2,844건	2,051건	2,314건	7,210건(▽75%)

* 출처: 소갑 제2-1호증

203 특히, 2015년 상황반 상시화 이후 통신 3사가 상황반에서 각 사의 번호이동 순증감 수준을 논의하거나 영업정보 교환 등을 요청하기 시작한 것으로 확인된 2015년 3월 일평균 번호이동 건수는 16,849건으로 전월 28,242건 대비 약 40.3% 감소하였다. 이후 동 수치는 2015년 4월부터 소폭 증가하기 시작하여 2015년 11월에는 17,207건을 기록한 후 2015년 12월에는 14,879건으로 다시 감소하였다. 이 사건 관련 합의의 최초 증거가 확인된 시점인 2015년 11월 이후 동 수치는 15,000건 수준에서 안정적으로 유지되었다.

<표 147> '14.6월~'16.6월 기간 통신 3사 간 월별 일일 번호이동 건수 평균 추이



* 출처: 소갑 제2-1호증

<표 148> '14.6월~'16.6월 기간 통신 3사간 일평균 번호이동 건수

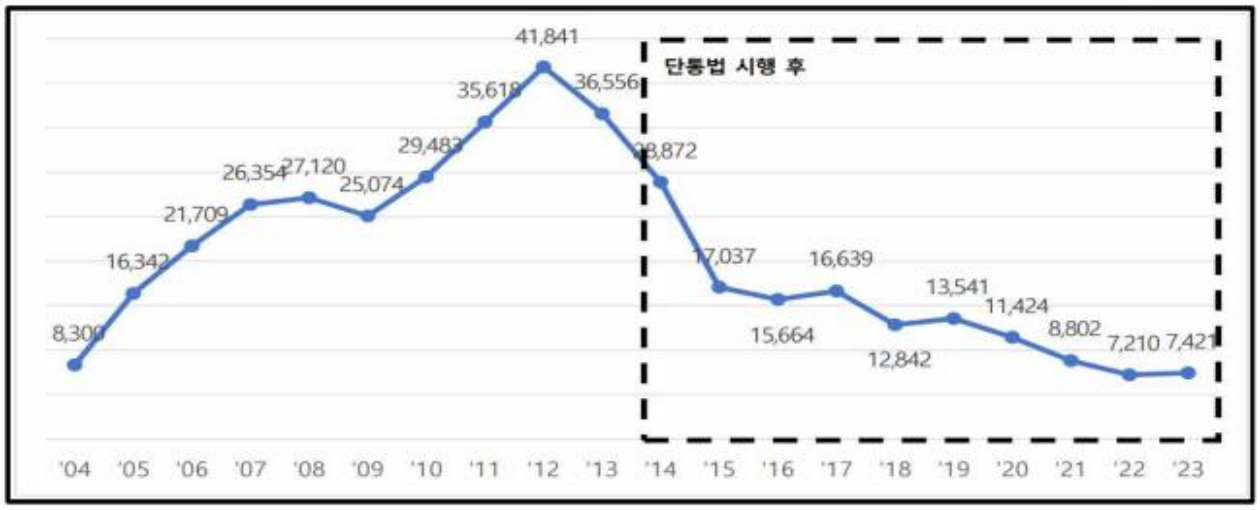
구 분	SKT	KT	LGU	3사 합계
2014년 6월	15,854	12,720	11,016	39,590
2014년 7월	9,153	7,305	6,926	23,384
2014년 8월	8,061	6,459	5,810	20,330
2014년 9월	8,736	9,113	7,660	25,508
2014년 10월	5,087	4,238	3,951	13,276
2014년 11월	7,546	6,250	6,396	20,192
2014년 12월	9,439	8,064	7,836	25,339
2015년 1월	12,201	9,760	7,932	29,893
2015년 2월	10,692	9,175	8,375	28,242
2015년 3월	6,518	5,462	4,869	16,849
2015년 4월	4,434	4,056	3,876	12,365
2015년 5월	5,739	4,926	4,445	15,110
2015년 6월	5,626	4,767	4,312	14,702
2015년 7월	5,701	4,948	4,348	14,997
2015년 8월	6,020	4,898	4,719	15,638
2015년 9월	6,220	4,864	4,734	15,817
2015년 10월	5,444	5,802	5,410	16,656
2015년 11월	6,655	5,568	4,984	17,207
2015년 12월	5,761	4,735	4,383	14,879
2016년 1월	5,944	4,914	4,589	15,447
2016년 2월	6,219	5,252	4,616	15,847
2016년 3월	5,921	4,678	4,389	14,988
2016년 4월	6,278	5,100	4,785	16,163
2016년 5월	6,025	4,992	4,681	15,699
2016년 6월	6,154	4,962	4,490	15,606

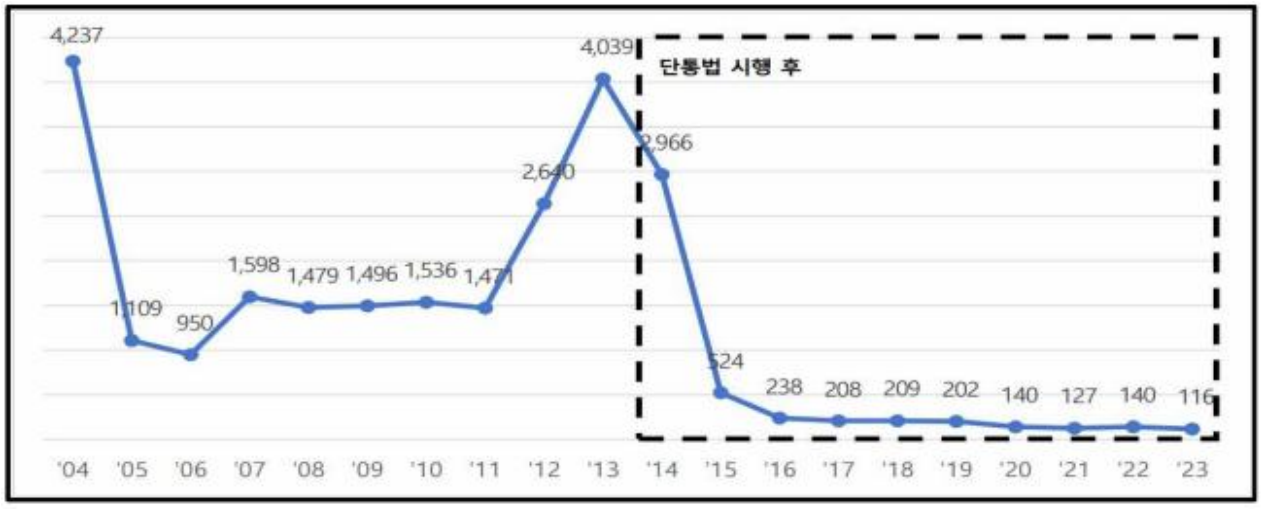
* 출처: 소갑 제2-1호증

③ 번호이동 건수 대비 순증감 감소 추이 비교

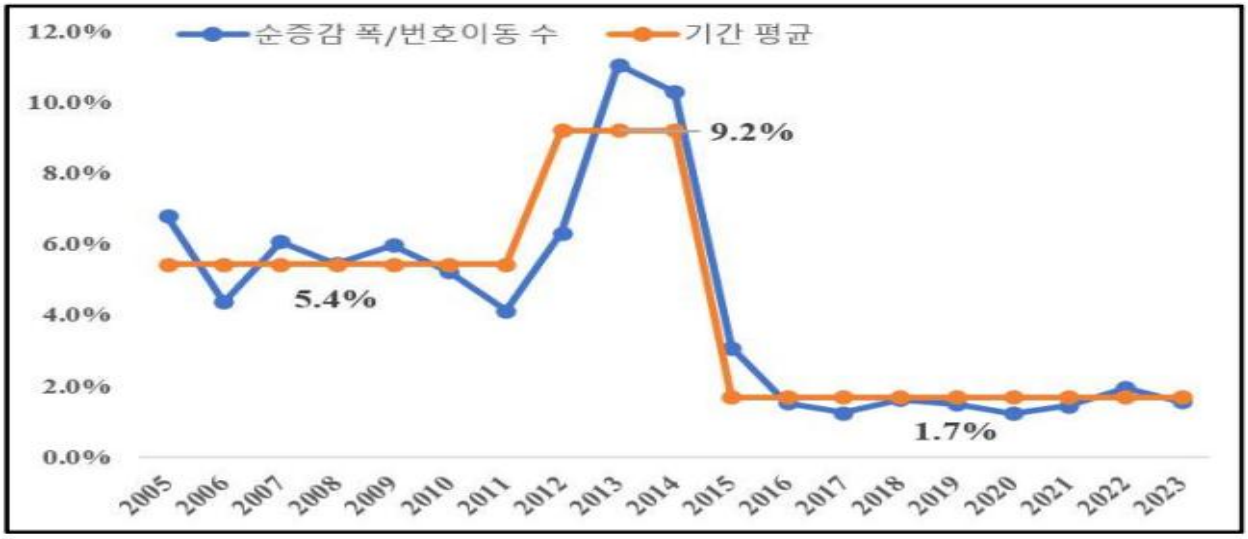
204 한편, 이와 같은 번호이동 건수(MNP 총량)는 단말기유통법 시행 시점인 2014년 10월부터 최근까지 비교적 완만히 감소하였던 반면, 번호이동 순증감은 2015년에 급격히 감소하고 그 이후의 감소폭은 완만하게 유지되었다. 이를 번호이동 건수 대비 번호이동 순증감의 비율(MNP 순증감/MNP 총량)로 계산하여 시기별로 비교해 보면 2012년부터 2014년까지의 기간은 번호이동 건수가 정점에 달하던 시점으로 동 비율의 평균값은 9.2%이었던 반면, 이후 2015년부터 2023년까지의 기간은 1.7%로 이전에 비해 현저히 낮은 수준에서 안정적으로 유지됨이 확인된다.

<표 149> 일별 통신 3사간 번호이동 건수(위) 및 순증감 건수(아래)의 연도별 평균





<표 150> 일별 통신 3사간 번호이동 순증감 건수/번호이동 총량의 연도별 추이



주: 그림 내 수치는 해당 기간의 평균치를 의미

205 피심인들에게 공통으로 영향을 줄 수 있는 외부요인[115]으로 인하여 번호이동 총량이 감소하였다면 번호이동 순증감도 같은 비율로 감소해야 할 것이므로, 번호이동 건수 대비 번호이동 순증감의 비율(MNP 순증감/MNP 총량)은 일정하게 유지되는 것이 일반적이라고 할 것이다.[116] 그러나, 이 사건 합의가 시작된 2015년부터 이 비율은 급격히 하락하여 이후 일반적인 경쟁상황에서 나타났을 수준에 비해[117] 현저히 낮은 수준으로 유사하게 유지된 것은 이 사건 합의가 영향을 미쳤다고 봄이 상당하다.

라) 공정거래위원회의 인가 여부

206 피심인 통신 3사는 이 사건 합의에 대하여 사전에 공정거래위원회로부터 인가를 받은 사실이 없다.

마) 소결

207 피심인의 위 2. 가.의 행위는 법 제40조 제1항 제3호에 해당하여 위법하다.

---

115) 피심인들은 이 시기 번호이동 총량과 번호이동 순증감이 감소한 것은 단말기유통법 시행(2015. 10.), 선택약정 할인제 도입(2014. 10.), 알뜰폰의 성장, 단말기 자급제 활성화, 결합상품 비율 증가, 단말기 교체 주기 증가 등 외부요인으로 인한 것이라고 주장한다.

116) 예를 들어, 사업자 A의 가입자가 60만 명, 사업자 B의 가입자가 40만 명인 상황에서 모든 시장참여자에게 공통으로 영향을 미치는 외생적 요인으로 번호이동자 수가 1%에서 0.5%로 감소하는 경우, 번호이동 순증감/번호이동 총량 비율은 동일하게 유지된다.

	A→B (a)	B→A (b)	번호이동 건수 (a+b)	번호이동 순증감 폭 (a-b)	번호이동 순증감 폭/ 번호이동 건수 [(a-b)/(a+b)]
1% 번호이동 시	6,000	4,000	10,000	2,000	20%
0.5% 번호이동 시	3,000	2,000	5,000	1,000	20%

117) SKT:KT:LGU의 시장점유율이 50%:30%:20%인 상황에서 번호이동 수를 100으로 하였을 때, 상대적인 가격이나 품질에 큰 변화가 없어 (i) 시장점유율에 비례하여 이탈자가 발생하고, (ii) 그들이 다시 시장점유율의 비율에 맞춰 재분배된다고 가정하여 계산하면 번호이동 순증감 폭/번호이동 총량의 비율은 10.71%이다.

	→SKT	→KT	→LGU	총 이탈자 수(명)
SKT→		30	20	50
KT→	21.43		8.57	30
LGU→	12.5	7.5		20
총 유입자	33.93	37.5	28.57	100
순증감 폭	16.07	7.5	8.57	(순증감 평균) 10.71

4) 위반행위의 시기 및 종기

가) 의의

208 부당한 공동행위는 법 제40조 제1항 각 호의 1에 해당하는 행위를 할 것을 합의함으로써 성립하는 것이므로, 합의에 따른 행위를 현실적으로 하였을 것을 요하는 것은 아니다. 따라서 부당한 공동행위의 개시일은 특별한 사정이 없는 한 합의일이 되며, 다만 합의한 날을 특정하기 어려운 경우에는 사업자별로 실행개시일이 된다.[118]

209 부당한 공동행위가 종료한 날이라 함은 부당하게 경쟁을 제한하는 행위를 하기로 한 합의가 더 이상 존속하지 않게 된 날을 의미하고, 합의가 더 이상 존속하지 않게 되었다 함은 이러한 합의에 정해진 조건이나 기한이 있었는데 그 조건이 충족되거나 기한이 종료한 경우, 당해 사업자가 탈퇴하거나 당사자 사이에 합의를 파기하기로 한 경우 및 사업자들이 합의에 의하여 인상한 가격을 다시 원래대로 환원하는 등 위 합의에 명백히 반하는 행위를 하거나 반복적인 가격경쟁을 통하여 담합이 사실상 파기되었다고 인정할 수 있을 만한 행위가 일정 기간 계속되는 등의 사정이 있는 경우 등을 의미한다.[119] 다만, 단순히 합의를 이행하지 아니하였다는 사정만으로는 합의가 존속하지 않게 되었다고 볼 수 없고[120] 독자적 판단으로 가격을 담합이 없었으면 존재하였을 가격 수준으로 인하하는 등의 적극적 행위를 하였을 것이 요구되며, 그에 미치지 못하거나 사업자 간 기만행위(cheating)에 불과한 경우에는 실행행위의 종료로 인정되지 않는다.[121]

210 한편, 사업자들이 부당한 공동행위의 기본적 원칙에 관한 합의를 하고 이를 실행하는 과정에서 수차례의 합의를 계속하여 온 경우는 물론, 그러한 기본적 원칙에

118) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756 판결, 과징금 고시 Ⅳ. 1. 다. (1) (다) 참조
119) 서울고등법원 2004. 11. 24. 선고 2003누9000 판결, 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007두12744 판결 등 참조
120) 대법원 2008. 9. 25. 선고 2007두3756판결 참조
121) 대법원 2016. 10. 27. 선고 2015두49832판결, 대법원 2008. 10. 23. 선고 2007두12774판결, 서울고등법원 2012. 4. 25. 선고 2011누31002 판결(상고심 심리불속행 기각으로 확정) 등 참조

관한 합의 없이 장기간에 걸쳐 여러 차례의 합의를 해 온 경우에도 그 각 합의가 단일한 의사에 기하여 동일한 목적을 수행하기 위한 것으로서 단절됨이 없이 계속 실행되어 왔다면, 그 각 합의의 구체적인 내용이나 구성원 등에 일부 변경이 있었다고 할지라도, 특별한 사정이 없는 한 그와 같은 일련의 합의는 전체적으로 하나의 부당한 공동행위로 봄이 상당하다.[122)]

나) 판단

211 이 사건 공동행위는 상황반을 통해 통신 3사간 번호이동 순증감 편중 방지에 대해 합의하고 각 피심인이 판매장려금 수준 조정을 통해 이를 실행해 온 것으로 볼 수 있다. 다만, 통신 3사간 공감대 형성을 넘어 최초 번호이동 순증감 편중을 방지하자는 의사의 합치가 어느 시점에 성립되었는지는 분명하지 않다. 따라서, 최소한 통신 3사가 번호이동 가입자 순증감 건수가 특정 피심인으로 편중되지 않도록 판매장려금을 조정한 사실이 증거로 확인된 2015. 11. 12.을 이 사건 공동핸위의 시기로 보는 것이 타당하다.

212 또한, 다음과 같은 점을 고려할 때, 이 사건 합의는 피심인들이 상황반을 폐지한 2022. 9. 30.까지 단절없이 지속된 것으로 봄이 상당하다.

213 첫째, 이 사건 합의는 상황반을 중심으로 형성·실행·유지되었다. 앞서 2. 가. (1)에서 살펴본 바와 같이, 통신 3사는 상황반을 기화로 사업자들 간 모임을 지속하면서 판매장려금 및 번호이동 순증감 관련 정보를 교환하기 시작하여, 3사 간 번호이동 순증감 편중 방지 필요성에 대한 공감대를 형성하고 이를 제한하는 합의에까지 이르게 되었다. 또한, 통신 3사는 장려금 모니터링을 포함한 상황반 내에서의 통신 3사의 활동이 부당한 공동행위에 해당할 가능성을 우려하여 상황반 자체를 폐지하기에 이르렀는데, 이러한 폐지 경위 또한 상황반 활동이 이 사건 합의의 중요한 일부를 구성함을 방증한다.

122) 대법원 2010. 3. 11. 선고 2008두15169 판결 참조

214 둘째, 상황반은 2014. 12. 19.부터 2022. 9. 30.까지 동일한 목적 하에 유사한 방식으로 운영되었고, 이와 연계된 이 사건 합의 또한 번호이동 순증감 편중을 방지한다는 단일한 의사에 기하여 단절됨이 없이 유지되어 왔다. 상황반 내에서 합의의 당사자는 행위기간 중 변동없이 통신 3사로 동일하였고, 온·오프라인 상황반의 운영방식 및 그 안에서의 피심인들의 행위 양태 또한 상황반 폐지시까지 변함없이 유지되었다.

215 셋째, 행위기간 중 사업자가 합의를 명시적으로 파기하거나 반복적인 경쟁을 통하여 담합이 사실상 파기되었다고 볼 만한 사정이 존재하지 않는다. 통신 3사는 상호간 번호이동 가입자 유치 경쟁을 자제하고 번호이동 순증감 수준을 제한하는 행위를 중단하거나 합의에서 탈퇴하겠다는 의사를 표명한 사실이 없다. 또한, 앞서 2. 가. 3) 다) (2) (다)에서 살펴본 바와 같이 이 사건 시기 이후 번호이동 순증감 건수 및 번호이동 건수는 감소하였고 일시적으로 경쟁이 발생한 시기에도 합의 이전 시기에 비해 번호이동 순증감 건수가 낮은 수준으로 유지되는 등[123] 합의에 반하는 사정이 일정기간 지속적으로 나타나지도 아니한다. 신규 단말기 출시, 수능, 연말연초 등 특정 시기에는 통신 3사가 번호이동 가입자 유치 경쟁을 강화하거나 일부 사업자가 상황반을 일시 퇴장하는 등의 정황이 발견되나, 이러한 3사 간의 경쟁은 일시적·제한적인 것에 불과한 것으로 보이고 상황반을 아예 탈퇴하거나 반복적인 경쟁을 통해 타 사와 무관하게 영업하여 순증감 건수가 합의 이전 수준으로 회복되는 등 담합에 명백히 반하거나 담합이 사실상 파기되었다고 인정될 수 있을 만한 수준으로 보이지는 않는다.

216 넷째, 더 나아가 2016년 및 2022년에도 순증감 편중방지에 대한 공감대를 기반으로 통신 3사가 자발적으로 또는 타 사의 요청에 따라 판매장려금을 조정한 합의의 실행증거가 지속적으로 확인되며, 상황반에 직접 참여하여 통신 3사의 행위를 관찰·관리하였던 KAIT 직원 [redacted]의 인식[124]도 위 증거와 부합하여 이 사건 합의

123) 통신 3사가 번호이동 가입자 등에 대한 차별적 지원금 유도행위로 방통위 제재를 받은 기간인 2019. 4. 1. ~ 8. 31.의 경우, 일평균 번호이동 순증감 건수는 3사 평균 215건으로 이 사건 합의 이전(2014년 10월 ~ 2015년 10월) 일평균 번호이동 순증감 건수(3사 평균 687건)에 비해 낮은 수준으로 유지되었다.

124) [redacted] 진술에 따르면, 상황반 내에서 통신 3사가 서로의 판매장려금 수준을 확인하고 이를 조정하

가 적어도 상황반이 종료되었던 2022. 9. 30.까지 지속되어 왔음을 보여준다.

5) 공정거래법 제116조에 따른 적용제외 인정여부

가) 의의

217 공정거래법 제116조(법령에 따른 정당한 행위)에 따라 사업자가 '다른 법령에 따라 하는 정당한 행위'에 대해서는 공정거래법이 적용되지 않는다.

218 다른 법령에 기초한 행위라는 이유만으로 즉시 공정거래법의 적용이 제외되는 것은 아니고, 당해 사업의 특수성으로 경쟁제한이 합리적이라고 인정되는 사업 또는 인가제 등에 의하여 사업자의 독점적 지위가 보장되는 반면 공공성의 관점에서 고도의 공적규제가 필요한 사업 등에 있어서 그 법령이 자유경쟁의 예외를 구체적으로 인정한 것이어야 하고, 문제된 행위가 해당 법령이 허용한 범위 내의 것으로서(양적 측면), 필요·최소한의 정도에 머무른 경우(질적 측면)에 한하여 적용제외가 인정된다.[125]

219 다만, 공정거래법의 입법취지와 개정 경과, 공정거래법 적용제외를 명시한 특별법령의 존재 등에 비추어 볼 때, 공정거래법은 국민경제 전반에 걸쳐 헌법상 요구되는 사회적 시장경제질서를 구현하기 위한 법률로서, 다른 법률에 특별한 정함이 없는 이상 모든 산업분야에 적용되어야 한다.[126]

220 한편, 다른 법령에서 행정기관에게 사업자들로 하여금 가격 등 경쟁요소에 관하여 행정처분을 할 수 있는 구체적 권한을 부여한 경우, 이러한 처분에 따라 사업자

던 행위는 2015년 초 방통위가 상황반에 관여하던 시기부터 시작되어 방통위 관여가 적어진 2016년 이후에도 동일하게 유지되었다. [redacted]은 2022. 9. 5. '시장관리의 두 축이 KAIT에서 운영하는 벌점제도와 사업자가 자율적으로 조정하는 순증감'이라고 설명하며, '올해처럼 통신 3사가 순증감을 서로 간에 맞춰가면서 온 적이 없었'으며, '상호간의 순증감은 서로 암묵적으로 맞추기로 했'다고 발언하였다. 또한, 그간의 상황을 '판기팀장선 또는 담당선에서 지금까지 있었던 나름 상호 순증감 조약'이라고 표현하기까지 하였다. (소갑 제2-35호증 참조)

125) 대법원 1997. 5. 16. 선고 96누150 판결, 대법원 2014. 5. 16. 선고 2012두123665 판결 등 참조

126) 대법원 2025. 4. 24. 선고 2024두35446 판결 참조

들이 가격 등을 합의한 때에는 공정거래법 제116조에 의해 공정거래법 적용이 제외될 수 있다. 다만, 행정기관이 법령상 구체적 근거없이 사업자들의 합의를 유도하는 행정지도를 한 결과 부당한 공동행위가 행해졌다 하더라도 그 부당한 공동행위는 원칙적으로 위법하다.[127]

나) 판단

221 이 사건 공동행위는 다른 법령상 이를 허용하는 법적 근거가 없으므로 공정거래법 제116조 상 다른 법령에 따른 정당한 행위에 해당하지 않는다.

222 단말기유통법은 사업자들의 차별적 지원금 유도행위를 금지하고 이에 대해 긴급중지명령, 시정명령 등을 부과할 수 있도록 하는 방통위의 규제권한을 규정하고 있을 뿐, 사업자들 간 판매장려금 또는 번호이동 순증감 수준에 대한 공동행위를 허용하고 있는 규정은 없다.

223 또한, 단말기유통법은 제11조 및 동 법 시행령 제4조에서 차별적 지원금 유도행위 규제를 위한 제재수단과 정도를 정할 때 판매장려금이나 번호이동 순증감 수준을 고려할 수 있도록 하고 있을 뿐, 판매장려금 또는 번호이동 순증감 수준을 사전적으로 규제할 수 있도록 규정하고 있지는 않으므로[128], 단말기유통법을 사업자들 간 판매장려금 경쟁 또는 번호이동 경쟁의 예외를 구체적으로 인정하고 있는 법률로 보기도 어렵다.

224 설령 단말기유통법을 판매장려금 경쟁의 예외를 구체적으로 인정하고 있는 법적 근거로 보더라도 번호이동은 판매장려금 이외의 다른 요소로부터 영향을 받을 수 있으므로 이로부터 번호이동 순증감 경쟁을 제한할 수 있는 근거가 곧바로 도출되는 것도 아니다.

225 더 나아가, 단말기유통법 상 긴급중지명령 관련 조항을 번호이동 순증감 수준을

127) 행정지도가 개입된 부당한 공동행위에 대한 심사지침(공정거래위원회예규 제391호) 참조
128) 이하 2. 가. 6) 가) (2)에서 구체적으로 살펴본다.

직접적으로 규제할 수 있는 근거규정으로 본다고 하더라도, 방통위 의결 등의 절차를 거쳐 긴급중지명령이 부과되었거나, 통신 3사가 이러한 명령에 따라 합의한 것도 아니며, 이러한 합의가 해당 법령의 목적 달성과 직접적으로 관련이 있거나 이에 필요·최소한의 정도에 머무른 것으로 보기도 어렵다. 따라서, 이를 근거로 통신 3사의 행위를 정당화하기 어렵다.

226 위와 같은 점들을 고려할 때, 이동통신시장에 대한 감독기관으로서 방통위의 일반적 행정지도 권한의 유무와 무관하게 피심인들이 번호이동 순증감을 제한하기로 한 이 사건 합의는 단말기유통법에서 허용하는 정당한 행위로서 적용제외가 인정되는 것으로 보기는 어렵다.

6) 피심인들의 주장에 대한 판단

가) 행정지도와의 관계 관련

(1) 방통위는 번호이동 순증감 수준에 대해서도 행정지도하였다는 주장

227 이 사건 합의의 증거가 최초로 확인되는 2015년 11월을 전후하여 방통위는 차별적 지원금 유도행위 또는 판매장려금 수준을 규제하였을 뿐 번호이동 순증감 수준에 대해서 직접 행정지도 하였음은 자료로 확인되지 아니한다. 상황반이 장기화되면서 일부 사업자에 대해서는 방통위가 번호이동 순증감 수준을 언급한 것으로 보이는 자료도 확인되나, 앞서 2. 가. 3) 나) (5)에서 살펴보았듯이 대화의 맥락, 조사 및 심의단계에서 관계자의 진술내용 등을 고려하면 이 또한 방통위가 과도한 판매장려금을 상시적으로 규제하고 있던 상황에서 이를 위해 번호이동 순증감 건수를 참고하였거나 판매장려금에 대한 보충지표로 사용한 것으로 보이고 번호이동 순증감 자체를 정책목표로 삼아 통신 3사간 조정·제한하도록 행정지도 한 것으로 보이지는 아니한다.

228 방통위의 행정지도 및 단말기유통법의 규제취지에 비추어 보더라도 피심인의

주장은 이유없다. 단말기유통법은 차별적 지원금을 유도하는 행위를 금지하고 있을 뿐이므로 방통위는 원칙적으로 과도한 판매장려금 지급이 차별적 지원금을 유도하였다는 인과관계가 입증된 경우에 한해 판매장려금을 규제할 수 있다. 이러한 원칙하에서 방통위는 30만 원을 초과하는 판매장려금의 경우 불법적인 차별적 지원금을 유도하는 행위로 이어질 가능성이 높다고 보아 이를 감시하여 왔을 뿐, 30만 원을 초과하지 않는 범위 내에서의 소위 정상적인 수준의 판매장려금을 통한 번호이동은 사업자들 간 건전한 가입자 유치 경쟁에 의한 것으로 사업자가 자율적으로 결정하여야 할 문제임을 명확히 해왔다.

<표 151> 2015. 1. 27. 방통위 업무계획 발표시 방통위원장 발언 발췌

○ **"장려금 리베이트는 각 기업이 영업을 위해 자유롭게 하는 부분이다. 상한이나 제한을 두는 것은 맞지 않다."**
○ **"상한을 결정한다는 것은 아니고 영업형태를 모니터링 하겠다는 뜻"**

* 출처: 소갑 제6-4호증, 제6-5호증

229 한편, 피심인들은 번호이동 순증감과 판매장려금을 구분할 수 없으므로 판매장려금에 대한 행정지도는 곧 번호이동 순증감에 대한 행정지도라고 주장하기도 하나, 판매장려금은 가입자 유치를 위한 경쟁요소 중 하나인 반면, 번호이동 순증감은 경쟁의 결과로서 양자를 동일하게 볼 수는 없다. 단기적으로 번호이동 수준은 판매장려금의 영향을 크게 받기는 하나, 통신 3사는 정상적인 범위 내의 판매장려금 이외에도 요금제, 서비스 품질, 브랜드 이미지, 멤버십 혜택, 결합상품 등 다양한 요소[129]를 통해 경쟁하며, 방통위도 다양한 번호이동에 대한 수많은 요인 중 30만 원을 초과하는 과도한 장려금에 대해서만 규제할 뿐 정당한 경쟁수단을 통한 번호이동 경쟁을 금지하지는 않는다고 하고 있으므로 번호이동 순증감에 대한 행정지도와 판매장려금에 대한 행정지도를 구분할 수 없다는 피심인들의 주장은 이유 없다.

(표 삽입을 위한 여백)

129) 2022년 기준 소비자들의 이동통신사 선택 기준은 저렴한 요금제(24.8%), 결합요금제(21.4%), 서비스 품질(13.2%), 단말기 보조금(11%), 브랜드 이미지(7.1%), 멤버십 혜택(5.2%) 등으로 조사되었다. (KISDI 2022년 통신시장 경쟁상황 평가)

<표 152> 2025. 2. 26. 전원회의 심의 속기록 발췌

(참고인 [redacted]) 번호이동에 영향을 미치는 요인은 신제품 출시, 요금제, 단말기 가격, 장려금, 지원금 등 다양한 요소가 있다 하겠습니다. **방통위는 이와 같은 다양한 요인 중 이용자 차별금지를 위해 30만 원을 초과한 과도한 장려금에 대해서만 상황반을 통해 규제하고 MNP 조정 지시를 한 바 있습니다.** 이는 정상적이고 합법적인 범위 내에서 사업자 간 건전한 경쟁에 의한 번호이동과는 구분되는 개념이라고 하겠습니다.

(2) 단말기유통법에 따라 번호이동 순증감에 대한 방통위의 사전적 규제권한이 도출된다는 주장[130]

230 피심인들은 단말기유통법에 따라 방통위가 판매장려금 및 번호이동 순증감 수준에 대한 사전적 규제권한을 보유하며 번호이동 순증감 수준에 대한 방통위의 행정지도는 구체적 법적 근거에 따라 이루어진 것으로 이에 따른 사업자들의 행위는 정당하다고 주장한다.

231 그러나, 앞서 2. 가. 5)에서 살펴본 바와 같이, 단말기유통법은 제11조 및 동 법 시행령 제4조에서 차별적 지원금 유도행위를 사후적으로 처벌할 수 있도록 하면서 차별적 지원금 유도행위 규제를 위한 제재수단과 정도를 정할 때 판매장려금이나 번호이동 순증감 수준을 고려할 수 있도록 하고 있을 뿐, 판매장려금 또는 번호이동 순증감 수준을 사전적으로 규제할 수 있도록 규정하고 있지는 않다.

232 또한, 단말기유통법이 판매장려금, 더 나아가 번호이동 순증감 수준 자체를 규율하고 있지 않음은 법원이 판시한 바 있으며 방통위와 피심인 모두 이를 인식하고 있었음이 확인된다.

233 법원은 단말기유통법이 판매장려금에 대해 아무런 제한을 두고 있지 않은 것은 판매장려금을 규제 대상에서 제외함을 명백히 한 것이라고 한 바 있으며, 통신사도위 소송에서 단말기유통법은 판매장려금 지급에 대해서는 제한을 두고 있지 않음을

130) 피심인들은 번호이동에 대한 방통위의 행정지도에 따라 개별적으로 번호이동 순증감을 조정하였다고 주장하나, 앞서 2. 가. 3) 나) (5) 및 2. 가. 6) 가) (1)에서 살펴본 바와 같이 번호이동 순증감에 대한 방통위의 행정지도를 인정하기는 어렵다. 다만, 방통위가 번호이동 순증감 수준과 판매장려금에 대한 사전적 규제권한이 있다는 피심인의 주장에 대해서는 예비적으로 검토하기로 한다.

주장하기도 하였다.

<표 153> 서울중앙지방법원 2018.1.19. 선고 2016노5032 판결문 발췌

지원금을 공시하도록 하는 등 지원금에 대하여는 엄격한 규제장치를 두고 있는 반면, **이동통신사업자가 대리점에 지급하는 장려금에 대하여는 아무런 제한을 두고 있지 않다.** 이는 이용자에게 지급되는 지원금과는 달리 이동통신사업자와 대리점 사이에 지급되는 **장려금의 액수, 지급방법 등은 이동통신사업자의 자율에 맡기고 이를 규제대상에서 제외함을 명백히 한 것**이고...

<표 154> 서울중앙지방법원 2018.1.19. 선고 2016노5032 판결문 발췌

Ⅲ. 피고인들의 주장 가. 피고인 B, 주식회사 케이티 (3) **판매장려금 지급에 관하여는 어떠한 제한을 두고 있지 아니하므로**, 판매장려금을 30만을 초과하여 지급한 행위를 위법한 유도행위로 간주할 수는 없다.

234 앞서 2. 가. 3) 나) (5)에서 살펴본 바와 같이, 방통위 또한 번호이동 순증감은 물론 판매장려금에 대해 규제하지 않는다는 입장을 대외적으로 표명해왔고, 단말기유통법에서 이에 대한 직접적 규제조항을 두고 있지 않음을 내부적으로도 인식하고 있었다.[131]

<표 155> 2016년 방통위 단말기유통조사담당관 주요업무보고[참고7] 발췌

[참고7] **이동통신사의 판매장려금(리베이트) 규제근거** (발췌) ○ (관련규정) 전기통신사업법과 단말기유통법은 이동통신사의 **판매장려금(리베이트)에 대해서 직접적인 규제조항은 없으나**, (중략) - 단통법은 이통사가 대리점으로 하여금 이용자에게 부당하게 차별적인 지원금을 지급하도록 지시, 강요, 요구, 유도행위를 하지 못하도록 규정 ○ (검토의견) **장기적으로는 타부처의 개별법과 같이 판매장려금 규제를 내용으로 하는 금지행위 조항을 신설하는 것이 바람직**하나, - 단통법 제9조제3항을 활용하여 과다한 판매장려금이 불법적인 단말기 지원금으로 전환되는 인과관계를 입증하여 제재를 하는 것이 현행 법률체계에서의 적절한 법 집행

* 출처: 방통위 제출자료

131) 아래 표의 자료는 주로 판매장려금에 대한 것이나, 피심인들은 번호이동 순증감의 규제 이유가 판매장려금 때문이라고 주장하므로, 판매장려금에 대한 규제조항이 없는 경우 순증감에 대한 규제조항이 없음은 자명하다. 방통위는 단말기유통법상 판매장려금을 직접적으로 규제하는 근거는 없으나 법 위반 예방을 위하여 과도한 판매장려금에 대한 규제는 필요하다고 인식하고 있었다. 그러나, 이때에도 번호이동 순증감 자체에 대해서는 개입하지 않음을 명확히 하였다.

<표 156> 2016년 방통위 단말기유통조사담당관 주요업무보고 [참고8] 발췌

□ 주요쟁점 검토의견 ① (근거없는 규제여부) 방통위가 법에도 없는 판매장려금 규제를 하고 있고, 이통사와 KAIT가 유통망에 전산차단, 피해구상권 부과, 영업정지 등 과다한 법외 규제를 가한다는 비판 제기 → (불법예방 행정지도) 비록 법적근거가 없더라도 위법행위 예방을 위해서는 주무부처가 필요한 행정지도를 하는 것은 타당 → (장려금 규제의 정당성) 이통사의 과도한 판매장려금은 … (중략) … 단통법 및 전기통신사업법의 제재대상이 될 수 있으며, 사업자의 가입자 숫자에 대한 인위적인 조정이 아니라 과도한 일시적·SPOT성 판매장려금에 대한 모니터링을 중심으로 정책을 운영중

* 출처: 방통위 제출자료

235 따라서, 단말기유통법에 따라 번호이동 순증감에 대한 방통위의 사전적 규제권한이 도출된다는 피심인의 주장은 이유 없다.

(3) KAIT는 방통위의 공무수탁사인으로서 상황반 내에서 3사 간 담합이 불가능하다는 주장

236 피심인들은 상황반이 방통위의 지시로 KAIT가 참여 하에 운영되었으므로 은밀성이 없으며 통신 3사만의 의사연락이 불가능하였다고 주장한다. 그러나, KAIT는 방통위의 위탁업무를 일부 수행하기도 하였으나[132], 통신 3사의 이익을 대변하는 사업자단체의 역할도 수행한 것으로 보이므로[133] KAIT가 참여하였다고 하여 통신 3사 간 의사연락이 부인되는 것은 아니다.

237 또한, 방통위는 KAIT에 시장 모니터링, 제보접수, 일일동향 보고 등의 보조사

132) 상황반 운영 과정에서 KAIT의 역할은 과다 리베이트 정보수집, 30만 원 초과 장려금 지급 등에 대한 자율조정, 구매채증 등으로 반복적으로 명시되어 있다. 방통위는 KAIT에 시정조치 이행여부 관리 및 결과보고, 벌점 관리 및 전달, 통신사 의견 취합 및 전달, 일일동향 및 시장상황 보고 등 보조사무를 위탁하였다고 할 뿐이므로(방통위 3차 의견서), 상황반 관련 문서에서도 통신 3사 간 번호이동 순증감 조정 등에 대한 업무까지 위탁의 범위에 포함되는 것으로 보기는 어렵다. 또한, 방통위 예산으로 KAIT가 운영한 사업과는 달리 상황반 운영의 경우 전액 통신 3사의 예산으로 운영되었다는 점도 고려할 필요가 있다.

133) KAIT는 특정 통신사가 집중 모니터링 대상으로 연속 선정된 경우, 타 사의 동의하에 해당 벌점을 감경하기도 하였고(소갑 제2-35호증, 제6-26호증, 제6-27호증), 방통위의 벌점제 개선 요청에도 불구하고 통신 3사의 동의 및 이해관계를 우선적으로 고려하여 제도 개선을 검토하거나(소갑 제6-40호증), 통신 3사와 함께 담합행위를 하고 있다고 인식하고 있는 등(소갑 제6-32호증) 단순히 방통위의 법 집행을 보조한 것이 아니라 통신 3사의 이익을 대변하는 역할도 수행해 온 정황이 확인된다. 통신사들도 KAIT의 역할 축소를 우려하기도 하였다.(소갑 제6-32호증 참조)

무를 위탁하였을 뿐이므로 상황반 내부에서 이루어진 활동이라고 하여 위탁범위를 벗어나는 행위에 대해서까지 모두 방통위의 법 집행 보조행위로 보아야 하는 것은 아니다. 설령 KAIT가 포괄적인 시장관리 및 통신사 감시 업무를 위탁받았다고 하더라도 통신 3사 간 순증감 편중 조정 방지 등 규제목적을 넘어서는 업무까지 위탁의 범위에 포함되는 것으로 보기도 어렵다.

238 따라서, KAIT는 방통위의 공무수탁사인으로서 상황반 내에서 3사간 담합이 불가능하다는 피심인들의 주장은 이유 없다.

나) 합의의 존재 관련

(1) 합의의 직접증거가 없다는 주장

239 피심인 통신 3사는 통신 3사 만의 별도의 회동이나 이들 간의 의사연락을 입증하는 증거가 없다고 주장한다. 피심인들은 KAIT 직원이 작성한 문서는 거짓, 왜곡, 또는 과장되어 합의의 입증증거로 볼 수 없다고 주장하며, 일일동향 문서 등은 방통위에 보고된 것으로 통신 3사 간의 합의증거가 될 수 없다고 주장한다.

240 그러나, KAIT 직원들은 통신 3사와 매일 6시간 이상 같은 공간에 상주하면서 상황반 내에서 통신 3사를 관찰·관리하였던 자들로, 당시 상황을 직접 목격하여 그때그때 계속적, 기계적으로 기재하였고, 이 때 작성한 문서내용도 당시 3사 간 번호이동 순증감 실적이나 행태와도 일치한다.[134]

241 또한, 합의 증거로 사용된 대부분의 문서는 방통위 보고목적이 아닌 KAIT 내부 공유용으로 작성된 항목('사업자 일일동향')에만 기재된 내용이므로[135] 그 내용이 방통위 보고 목적으로 왜곡되거나 과장된 것으로 볼만한 특별한 사유가 없고, 설령 방통위에 보고된 문서라 하더라도 오히려 정부기관에 보고하는 문서라는 점에서 허

134) 법원도 유사한 사유로 개인이 사무처리 과정에서 작성한 문서들을 공동행위의 직접적 증거로 인정한 바 있다.(서울고등법원 2017. 5. 19. 선고 2016누59494 판결 참조)
135) KAIT [redacted] 2차 진술조서(소갑 제4-16호증) 참조

위개입의 여지가 희박한 점 등에 비추어보면 위 문서들의 신빙성은 매우 높다고 할 것이며, 위 문서들이 앞서 본 이 사건 공동행위 사실을 직접적으로 뒷받침한다.

242 또한, 피심인들은 KAIT의 문서에 기재된 '합의', '협의', '공동으로 조정', '약속', '사과' 등의 표현이 3사 간에 이루어진 것이 아니라 방통위와의 일대일 협의를 통해 3사가 이견 없이 방통위 행정지도에 따르겠다는 의사를 각 사가 개별적으로 표명한 것을 기재한 것이라고 주장하나, 당시 상황반이 통상 방통위의 참여없이 통신 3사가 상주하는 방식으로 운영되었던 점, 통신 3사는 자신의 판매장려금 수준이 방통위의 권고수준 또는 그 이하로 형성되어 있었음에도 불구하고 타 사의 번호이동 순증감 상황 또는 타 사의 요청에 따라 판매장려금을 추가로 인하하기도 하고[136], 방통위의 판매장려금 인하 지시에도 불구하고 판매장려금을 인상하기도 하는 등[137] 합의의 내용이 방통위 규제내용과 배치되는 경우도 다수 있었던 점, 각각의 경우에 방통위의 지시여부 및 지시내용이 구체적으로 확인되지 않는 점 등을 고려할 때 이를 문서에 기재된 내용과 달리 해석할 특별한 사정이 있는 것으로 보이지도 아니한다.

(2) 합의와 양립할 수 없는 정황증거가 존재한다는 주장

243 피심인들은 통신 3사가 단말기유통법 위반으로 방통위 제재를 수차례[138] 받아왔고, 상호 간 법 위반 제보를 빈번히 해왔다는 사실은 통신 3사가 방통위의 규제를 피해가며 치열하게 경쟁하고 있었음을 보여주는 것으로 이 사건 합의와 양립할 수

136) 2015. 11. 15. LGU는 자신의 판매장려금 수준이 낮음에도 불구하고, 번호이동 순증가가 지속됨에 따라 스스로 판매장려금을 인하하였다. 2015. 11. 17. SKT는 판매장려금 수준이 방통위 권고수준으로 형성되어 있었음에도 불구하고, LGU의 요청에 따라 자신의 판매장려금을 인하하였다. [2015. 11. 15.자 일일동향 보고(소갑 제2-6호증) 및 2015. 11. 17.자 일일동향 보고(소갑 제2-7호증) 참조]

137) 2015. 12. 5.자 KAIT [redacted] 메모(소갑 제6-12호증) 참조

138) 이 사건 합의기간 중 통신 3사에 대한 방통위 제재 내역은 다음과 같다. 다만, 통신사의 신고로 개시된 조사는 1건이고, 법인, 외국인 영업 등은 별도의 부서에서 판매장려금 정책을 담당하므로 이 사건 합의와의 직접적 관련성이 낮다.

의결일	위반기간	대상	조사범위	조사 개시경위	과징금액
2016. 9. 7.	2016. 1. 1. ~ 6. 30.	LGU	법인영업	시장모니터링	약 18억
2017. 3. 21.	2016. 8. 1. ~ 10. 31.	3사	외국인영업	국감 지적사항	약 21억
2018. 1. 24.	2017. 1. 1. ~ 8. 31.		도매 및 온라인	판매점협회 탄원서	약 506억
	2017. 4월 ~8월		대형유통	이동통신유통협회 신고	
2019. 3. 20.	2018. 4. 1. ~ 8. 31.		온라인영업	언론보도	약 28억
2020. 7. 8.	2019. 4. 1. ~ 8. 31.		도소매영업	LGU 신고	약 512억
2021. 12. 29.	2021. 1. 1. ~ 5. 31.		외국인영업	언론보도	약 37억

없다고 주장한다.

244 그러나, 다음을 고려할 때, 통신 3사가 방통위로부터 제재받은 사례들이 있다고 하여 이 사건 합의가 성립하지 않는다거나 합의가 중단되었다고 볼 수 없다.

245 방통위의 제재는 과도한 판매장려금 지급을 통한 차별적 지원금 유도행위 등 단말기유통법 위반을 이유로 한 것으로, 3사가 고액의 판매장려금을 지급하여 제재를 받았다고 하여 반드시 번호이동 순증감 조정에 대한 합의가 없었거나 파기되었다고 볼 것은 아니다. 실제로 방통위 제재의 대상이 된 기간 중에도 번호이동 순증감 건수는 담합기간 이전에 비해 여전히 낮은 수준으로 유지되고 있었음이 확인된다.[139)]

246 또한, 이 사건 합의는 번호이동 순증감 건수를 특정 수준으로 제한하기로 합의한 것이 아니라 순증감 건수의 편중을 방지한다는 다소 느슨한 형태의 합의로서, 통신 3사는 전면적인 경쟁은 자제하기로 하면서도 수능, 신규단말기 출시 등 특수한 상황에서는 국지적·일시적으로 합의에 반하는 행동을 하여 자신의 수익을 극대화하기로 한 것으로 판단된다. 그러나, 이러한 기간이 지나면 다시 피심인간 번호이동 순증감 건수를 조정하는 합의가 실행되는 등 합의가 파기된 것으로 보기는 어렵다.

247 더 나아가, 이 사건 합의와 같은 거래량 제한합의는 가격협정에 비해 성립·유지가 어려워 사업자들의 이탈유인이 더욱 클 수밖에 없으므로, 통신 3사간 신고·제보 등을 통해 합의 이탈 방지를 감시·제재하고자 하는 사업자들의 행태가 담합과 양립불가능한 것은 아니다.

(3) 합의의 유인이 없다는 주장

139) 일례로, 2020. 7. 8. 방통위 의결과 관련된 기간 중의 통신 3사의 일평균 번호이동 순증감 건수를 이 사건 합의 이전기간과 비교하면 다음과 같다.

	SKT	KT	LGU	평균
단말기유통법 시행 이후, 이 사건 합의 이전 (2014년 10월~2015년 10월)	752	565	744	687
방통위 제재기간 (2019년 4월~8월)	217	233	197	215

248 피심인들은 가입자 유치가 가장 중요한 목표로서 비용 절감보다는 가입자 순증을 위한 경쟁의 유인이 크고 선두사업자인 SKT는 현 가입자 유지, 후발사업자인 LGU는 적극적인 순증을 통한 점유율 확대를 추구하는 등 사업자별로 이해관계가 다르므로 공통의 합의유인이 형성되기 어렵다고 주장한다. 또한, 행위기간 중 번호이동 장려금을 포함한 총 판매장려금 비용, 획득비, 마케팅비 등 비용이 감소하지 않았으므로 비용절감 효과가 나타나지도 않았다고 주장한다.

249 그러나, 이동통신시장 포화상태에서 통신사는 가입자 증대를 위해 번호이동을 통해 경쟁할 수밖에 없는데 이는 필연적으로 치킨게임의 성격을 띄므로 통신 3사는 상호간 번호이동 가입자 유치경쟁 자제를 합의할 유인이 있다.

250 또한, 2. 가. 3) 다) (2) (나)에서 살펴보았듯이 매년 통신사들의 판매장려금 지출규모가 상당하여 과도한 판매장려금은 감축하고 번호이동 가입자 유치경쟁을 자제할 필요성이 있었음이 내부자료를 통해서도 확인된다. 또한, 피심인은 행위기간 중 번호이동, 신규가입, 기기변경을 포함한 전체 판매장려금, 획득비, 마케팅비 등이 감소하지 않았으므로 비용절감이라는 이 사건 담합의 유인이 없다고 주장하나, 이는 기기변경 가입자 확대로 인한 선택약정 할인 비용 증가 등 번호이동 이외의 다른 요소로 인한 결과일 수 있고, 판매장려금 상한규제 및 번호이동 총량 감소 추이를 고려할 때, 획득비 중 번호이동에 국한된 판매장려금 비용은 행위기간 이후 감소한 것으로 보는 것이 합리적이다.[140]

(4) 합의의 내용이 불분명하고 실행가능성이 없다는 주장

251 피심인들은 어떤 '기간'을 기준으로 편중여부를 판단하는지 등 합의의 내용이 특정되지 않고 통신 3사는 일별 또는 주간 순증감을 규칙없이 고려하는 모습만 보일 뿐 합의의 내용이 명확히 확인되지 않는다고 주장한다.

140) 피심인들은 선택약정 할인비용 등이 포함된 획득비 관련 자료 등만 제출하였고, 번호이동 가입자에 국한된 판매장려금 비용은 구분이 불가능하다는 이유로 제출하지 아니하였다.

252 통신 3사는 번호이동 가입자 유치경쟁을 자제하고 번호이동 순증감 건수가 특정 사업자에게 지나치게 편중되지 않도록 조정한다는 내용으로 합의하였는데, 부당하게 경쟁을 제한하는 합의에는 반드시 가격이나 물량을 특정 수준으로 맞추기로 하는 합의만 포함되는 것으로 볼 수는 없고 방향성 또는 폭의 합의[141]에도 경쟁제한효과의 정도에 차이가 있을 뿐, 경쟁을 제한하는 효과가 있는 것은 차이가 없다. 또한, 가격을 특정 수준으로 인상하는 합의가 아닌, 가격을 인상하자는 등의 방향만 공동으로 결정하는 등의 '다소 느슨한 형태의 합의' 또한 공정거래법에서 금지하는 부당한 공동행위에 해당할 수 있다.[142] 2. 가. 3) 나) (1)에서 살펴본 바와 같이 적어도 피심인들 간에는 적정 순증감 수준에 대한 의사의 일치가 존재하는 것으로 보이고 KAIT나 방통위도 이러한 인식을 공유하고 있었던 것으로 보인다.

<표 157> 2015. 11. 17. 상황반 일일동향 보고 발췌

□ 사업자별 일일동향

구분	내 용
KT	o 순증감 트렌드에 따라 SKT에 어느정도 MNP를 주어야 하는 타이밍

* 출처: 소갑 제2-7호증

<표 158> 2015. 11. 26. 상황반 일일동향 보고 발췌

구분	내 용
SKT ([redacted])	- 특히 3사 판기팀장 채널이 17시자부터 가동되어 상호 밸런싱을 위한 노력

* 출처: 소갑 제2-11호증

<표 159> 2015. 12. 26. 상황반 일일동향 보고 발췌

o 3사 모두 30만 원 초중반에 수렴되는 분위기로 타겟단가상 큰 이슈는 없었으나 전일 순증감에 따른 사업자별 이슈로 인하여 SKT의 강력한 시장상황 이의제기 있음

* 출처: 소갑 제2-16호증

<표 160> 2016. 6. 25. LGU [redacted]-KAIT [redacted] 간 카카오톡 대화 내용 발췌

[KAIT [redacted]][18:10] 단가는 차제(차치)하고라도 그정도 순증감 갭이면 양사가 어느정도는 해줘야 한다고 봤습니다

* 출처: 소갑 제2-21호증

141) 서울고등법원 2014. 1. 23. 선고 2012누2193 판결 참조
142) 공동행위 심사기준 Ⅱ. 나. (3) 참조

<표 161> 2022. 8. 29. KAIT [redacted]-[redacted] 간 카카오톡 대화 내용 발췌

[KAIT [redacted]][15:46] 그러게 말이에요, **저 상황반할때도 에스에서 아무리 3사 이렇게 하자 적당히 타협했다고 쳐도** 엘에서 혼자 또 너무 달린다 이렇게 얘기했었거든요

* 출처: 소갑 제2-32호증

<표 162> 2022. 9. 5. KAIT [redacted]-[redacted] 간 카카오톡 대화 내용 발췌

[KAIT [redacted]][09:04] 그 전에 상호간의 순증감은 서로 암묵적으로 맞추기로 했으며 **실제로 8월말에 [redacted]이 엘 [redacted]에게 부탁까지 해가며 숫자 맞춰달라 했음에도 불구하고** 집중기간에 제보전을 한 행위

* 출처: 소갑 제2-35호증

253 또한, 피심인들은 번호이동 순증감은 전국 2만 여개의 유통점 등 다양한 모집채널 간 경쟁의 결과지표일 뿐이고, 피심인이 통제하거나 합의하여 결정할 수 있는 경쟁요소로 볼 수 없으므로 합의의 실행가능성도 없다고 주장한다.

254 그러나, 공정거래법이 금지하는 부당한 거래량 제한 행위에는 거래량을 직접적으로 제한하는 행위 뿐만 아니라 가동률, 가동시간 등 투입요소를 제한하여 실질적으로 거래량을 제한하는 행위도 포함된다.[143] 피심인은 판매장려금과 번호이동 순증감 간 강한 상관관계를 인정하는 등 판매장려금을 통해 사실상 번호이동 순증감 수준을 조정할 수 있는 것으로 인식하고 있었고, 예외적인 경우에는 순증감 건수 조정을 위해 개통을 지연하거나 개통을 거부하기까지도 하는 등의 방법을 사용하기도 하였다. 또한, 피심인들의 판매장려금 조정행위는 즉각 또는 다음날에 효과가 나타났음이 확인된다. 이처럼 피심인들이 번호이동 순증감 건수 조정을 위해 판매장려금 등을 이용할 수 있었으므로 합의의 실행가능성이 없다는 피심인들의 주장은 이유 없다.

다) 경쟁제한성

(1) 합의의 외형이 없다는 주장

255 피심인들은 이 사건 합의 기간 중 번호이동 순증감 건수가 0으로 수렴하지도

143) 공동행위 심사기준(공정거래위원회 예규 제390호) Ⅳ. 3. 참조

않고, SKT는 지속적으로 누적 순감소를 기록하여 결과적으로 시장점유율이 지속적으로 감소하고 LGU는 시장점유율이 지속적으로 증가하는 등 합의의 외형이나 결과가 없다고 주장한다.

256 그러나, 이 사건 공동행위는 순증감 수준을 특정한 수준으로 맞추기로 한 합의가 아니라 특정 피심인으로의 지나친 편중을 방지하는 합의이므로 반드시 순증감 건수가 0으로 수렴해야 하는 것은 아니다. 또한, SKT가 지속적으로 누적 순감소를 기록한 것은 시장점유율의 배분구조상 자연스럽게 발생하는 현상[144]으로 합의와 양립할 수 없는 것이 아니다. 또한, SKT는 지속적으로 번호이동 순감소를 기록하더라도 합의 이전에 비해 순증감 폭이 감소하는 등[145] 합의에 참여할 유인이 여전히 인정된다.

257 또한, 일부 피심인은 구조적 분절모형(structural break model)[146]을 이용하여 합의가 없었음을 주장하기도 하나, 이 모형에 사용되는 트리밍 모수(trimming parameter)[147]를 변경하거나 특정 시점의 구조적 변화를 가정하는지 여부 등에 따라 분석 결과가 달라지므로 이를 통해 이 사건 합의의 존재를 부인할 정도에는 이르지 못하는 것으로 판단된다.

---

144) 소비자가 각 사업자의 점유율에 비례하여 이탈하고, 다시 각 사업자의 점유율에 비례하여 흡수되면 시장점유율이 가장 높은 SKT는 항상 번호이동 순감을 기록하고, 점유율이 가장 낮은 LGU는 항상 순증을 기록할 수밖에 없다.

145) SKT의 연도별 일평균 순증감 건수는 -1,021건(2013년), -915건(2014년), -330건(2015년), -77건(2016년), -132건(2017년), -200건(2018년), -132건(2019년) 등으로 이 사건 합의 이후 대폭 감소하였다.

146) 구조적 분절 모형은 전체 시계열 상에서 특정 시기를 기준으로 자료의 추세, 통계적 특성에서의 유의미한 변동이 있는지 여부를 판정하는 분석 방법으로, 특정 시점을 기준으로 가격 또는 생산량에 유의미한 변화가 있는지 여부에 따라 담합의 존재 유무를 추정한다.

147) 구조적 분절 모형은 전체 분석 기간을 일정한 간격으로 구분하고 그 기간 간의 차이를 통계적으로 분석하는 방법론으로 간격을 나누는 기준이 필요한데 이를 트리밍 모수(trimming parameter)라 한다. 트리밍 모수는 0부터 1 사이의 값을 가지는데, 예를 들어 트리밍 모수값이 0.2이면 전체 기간은 총 5개 구간으로 나누어진다. 이 값이 너무 높으면 구조적 변화가 있어도 이를 탐지하지 못할 수 있으며, 너무 작으면 과도한 분절점을 감지하여 의미없는 결과를 도출할 가능성이 있다. 따라서, 이 모형을 사용하기 위해서는 데이터의 특성과 분석 목적을 고려하여 여러 모수 값을 분석한 후 가장 적합한 값을 최종 선정해야 한다. 피심인 LGU는 트리밍 모수를 0.15로 설정하였는데, 이 경우 번호이동 수 및 순증감 건수의 변곡점은 2014년 2월부터 6월 사이로 나타나 이 사건 합의 기간과 일치하지 않으므로 이를 근거로 합의가 없었음을 주장한다. 반면, 트리밍 모수를 0.2로 조정하는 경우, 변곡점은 2015년 11월로 나타나 이 사건 합의기간과 일치하는 결과가 도출된다.

(2) 경쟁제한효과가 없다는 주장

258 피심인들은 번호이동 순증감 규모는 단말기유통법 시행(2014년 10월), 벌점제 도입(2015년 3월), 벌점제 방식 변경(2016년 3월) 등 방통위의 관리감독 강화 및 단말기 교체주기 장기화, 자급제 단말기 활성화[148], 선택약정 할인 활성화[149], 결합요금제 활성화 등 시장상황 변화로 인해 감소한 것이지 이 사건 합의로 인해 감소한 것이 아니라고 주장한다. 그러나, 이러한 외부요인이 번호이동 규모에 어느정도 영향을 미쳤을 수는 있으나, 앞서 살펴본 바와 같이 번호이동 총량에 비해 번호이동 순증감의 감소폭이 컸던 점, 외부요인들의 발생시기와 이 사건 합의의 시기가 일치하지 않는 점 등을 고려할 때 합의로 인한 경쟁제한효과를 배척할 정도에는 이르지 못하는 것으로 판단된다.

라) 소비자 후생 증대효과가 인정된다는 주장

259 피심인들은 이 사건 합의로 인해 지원금 차별 등으로 인한 소비자 후생 배분 왜곡을 예방하는 등 소비자 후생증대 효과도 발생하였으므로 부당성이 없다고 주장한다.

260 그러나, 이 사건 합의로 인해 번호이동 가입자에 대한 유치경쟁이 감소할 수 밖에 없으므로 소비자에게 지급되는 추가지원금 등 직접적인 혜택이 감소할 우려가 있고, 더 나아가, 경쟁의 결과인 번호이동 순증감을 일정수준으로 유지하도록 하는 것은 장기적으로 통신요금, 공시지원금 등 가격요소, 통화품질, 멤버십 등 마케팅 등을 통한 경쟁까지 원천 차단하는 것으로 단말기유통법의 규제목적을 위해 직접적으로 필요하거나 필요·최소한의 범위에 머무른 것으로 보기 어렵고, 더 나아가 경제 전반의 효율성이나 소비자 후생을 감소시킬 우려가 높다.

148) 자급제 단말기 이용률은 2019년까지 10%를 하회하다가 2021년부터 20%를 상회하기 시작하였다.
149) 선택약정제도는 2014년 10월부터 시행된 제도로서 번호이동 또는 신규가입 시 공시지원금을 받지 않거나 기존 약정 만료 후 재약정을 하는 경우 공시지원금에 상응하는 요금할인을 받게 하는 제도이다. 선택약정 가입할인율은 2017년부터 20%에서 25%로 확대되었다.

다. 단말기 및 부가서비스 관련 판매장려금 허용범위 논의

1) 행위사실

261 피심인 통신 3사 및 KAIT는 유통협회의 상황반 폐지요구, 상황반 운영의 공정거래법 위반 소지 등을 고려하여 2022. 9. 30. 상황반을 폐지하고, 벌점지수 개선 및 이용자 차별 방지 방안 등을 연구한다는 목적으로 '이용자 차별 방지 연구반(이하 '연구반')'을 운영하기로 하고 2022. 10. 27. 킥오프 회의를 개최하였다.[150]

262 피심인들은 2022. 11. 22. 연구반 팀장급 회의[151]에서 업계가 지속적으로 개선을 요구하였던 통신 3사의 잦은 판매장려금 정책 변경[152]에 대한 개선방안으로서 판매장려금이 30만 원을 초과하는 단말기에 대해 기종별·가입유형별로 각각 벌점을 부과하던 기존의 방식을 변경하여, 기종별·가입유형별 판매장려금의 평균을 산정하고 그 평균 판매장려금 수준에 따라 벌점을 부과하기로 하였다.

263 동 회의에서 피심인들은 과거 데이터를 기준으로 시뮬레이션하여 주간 벌점이 180점을 초과하지 않도록 평균 판매장려금 허용 범위가 설계될 수 있도록 하기로 하고 구체적인 금액은 추후 협의를 지속하기로 하였다.

(표 삽입을 위한 여백)

150) 동 회의에는 SKT [redacted], KT [redacted] LGU [redacted], KAIT [redacted]이 참석하였고, 상황반 회의실(서초구 강남미래타워 4층)에서 개최되었다.

151) 2022. 11. 22. 연구반 팀장급 회의에는 3사의 상황반 업무를 대응하는 부서(시장정보팀, 시장조사팀 등)의 팀장급인 SKT [redacted] 부장, KT [redacted] 팀장, LGU [redacted] 팀장과 KAIT [redacted] 팀장이 참석한 것으로 추정되나, 기간의 경과 등으로 인해 정확한 참석자가 확인되지 않는다.

152) 기존의 판매장려금 모니터링 및 벌점 부과 방식은 일 3차례 판매장려금을 모니터링하여 30만 원을 초과하는 기종별/가입유형별로 각각 벌점을 누진적으로 부과하였다. 따라서 통신 3사는 자신들의 벌점 상황을 수시로 확인하며 벌점 관리를 위해 수시로 판매장려금 정책을 조정하였고, 유통업계에서는 이러한 잦은 판매장려금 정책 변경에 대한 개선을 지속적으로 요청하였다.

<표 163> '22. 11. 22. 연구반 팀장회의 결과 발췌

② 평균 장려금 모니터링

o (기본원칙) 日 기종별 최고 장려금의 평균에 따른 따른 지수부과

o (주요기준 설정) 현행 시장안정화 지수 제도 내에서 집중 위험 장려금 주간 총점 설정, 허용가능 평균금액 설정(사업자별 세부논의)

- (위험구간) 주간 장려금 지수 100점 이상, 일평균 16점 이상, 평균 장려금 46만원 이상 위험(사업자 협의 지속)

<장려금 지수에 따른 따른 단가수준>

구 분	안정	보통	일부히팅	히팅	초히팅	비 고
주간합산	90점이하	90~95점	95~100점	100~105점	105점 이상	
일 평균	12~14점	13~15점	14~16점	16~18점	18점 이상	
총점예상	155 ~ 165점	160 ~ 170점	165 ~ 175점	175 ~ 185점	180 이상	
장려금 평균	35~38만원	39~41만원	42~45만원	46~48만원	48만원 이상	포미엄

* 출처: 소갑 제3-11호증

264 아울러, 피심인들은 부가서비스에 대한 판매장려금에 대해서도 허용범위를 설정하고 이를 초과하는 금액에 대해서는 장려금 모니터링 단가에 합산하여 벌점을 부과하기로 하였다. 단, 부가서비스 관련 판매장려금의 구체적 허용 금액에 대해서는 3사 간 의견이 상이하여 추후 협의하기로 하였다.

<표 164> '22. 11. 22. 연구반 팀장회의 결과 발췌

□ 공통결정사항

o (주요 협의 기준) 위험구간별 장려금 수준, 지수반영 기종 및 선정방법, 정보공개범위 등

o (부가서비스 적용기준 수립) 건수 무관 부가서비스 장려금 총액기준 일정금액 이하는 지수반영 제외(일정금액이상부터 지수반영)

- 각사 3만원, 5만원, 10만원부터 지수반영 주장

* 출처: 소갑 제3-11호증

265 피심인들은 '평균 판매장려금 허용한계'에 대한 논의를 지속하여 2022. 11. 24. 연구반 4차 회의[153]에서 프리미엄 기종 기준 평균 판매장려금 허용범위를 45만원으로, 부가서비스에 대한 판매장려금 허용범위는 5만원으로 설정하기로 하였다. 이후

153) 2022년 11월 24일 SKT [redacted], KT [redacted] LGU [redacted], KAIT은 상황반 회의실(서초구 강남미래타워 4층)에서 연구반 4차 회의를 진행하였다.

2022. 12. 7. 연구반 6차 회의[154]에서는 중저가 기종에 대한 평균 판매장려금 허용 기준을 40만원으로 결정하였다.

<표 165> '22.12.1. 연구반 5차 회의 결과 발췌

□ 주요내용

1) 장려금 투명화를 위한 모니터링 개선 방안 논의

① 4차 회의 결과에 대한 사업자별 의견

<4차 회의결과 주요 기준>

장려금 허용범위	대상 기종	지수 부과	산출 범위	부가서비스
장려금 45만원	- 프리미엄 4종 - 중저가 3종	최고단가만 반영	상위 50% 단가의 평균	5만원까지 허용

* 출처: 소갑 제3-13호증

<표 166> '22.11.24. 연구반 4차 회의 결과 발췌

□ 주요내용

o 장려금 투명화를 위한 모니터링 개선 방안 논의

① (모니터링 기준) 평균 장려금 허용한계 설정

- 기존의 기종별 장려금 수준에 따른 지수 산출 방식에서 평균 장려금 산출 방식으로 개선 적용

구 분	안정	일부과열 (허용한도)	과열	초과열
장려금 단가 수준	45만원 이하	45~50만원	50~60만원	60만원 초과
주간 지수 총점	160점 이하	180점 미만	180~200점	200점 초과

※ 상위 50% 판매점의 단가 수준(가입유형 무관), 부가서비스 제외

④ (기타사항) 부가서비스 반영 추가

- 부가서비스 허용 범위를 5만원*으로 한정, 이를 초과하는 정책은 장려금 모니터링 단가에 합산하여 산출

* 건수 및 수수료 추가지급/차감 무관하게 제시된 부가서비스 전체 합산

* 출처: 소갑 제3-12호증

(표 삽입을 위한 여백)

154) SKT [redacted], KT [redacted], LGU [redacted], KAIT [redacted]이 참석하였다.

<표 167> '22.12.1. 연구반 6차 회의 결과 발췌

□ 주요내용

1) 장려금 투명화를 위한 모니터링 개선 방안 논의

① 5차 회의 결과에 대한 사업자별 의견

<5차 회의결과 주요 기준>

장려금 허용범위	대상 기종	지수 부과	산출 범위	부가서비스
프리미엄 45만원 중저가 35만원	- 프리미엄 4종 - 중저가 3종	최고단가만 반영	상위 50% 단가의 평균	5만원까지 허용

- (장려금 허용범위) 프리미엄 기종 45만원 유지, 중저가 기종은 35만원에서 40만원으로 상향 조정

- (부과지수 기준) 장려금 허용범위 45만원 기준에서 1~2만원 초과되어도 지수의 증가폭이 완만해지는 구성 필요

- (부가서비스) 단가표 상에 포함되어 있는 경우 장려금으로 간주, 별도로 표기되어 있는 경우는 허용한도 5만원으로 합의

* 출처: 소갑 제3-14호증

266 또한, 피심인들은 시뮬레이션을 통해 합의된 평균 판매장려금 허용범위(프리미엄 기종 45만원, 중저가 기종 40만원)를 초과하는 판매장려금을 지급할 경우 주간 누적 벌점이 180점이 초과되도록 벌점지표를 설계하기로 하였다.[155]

(표 삽입을 위한 여백)

155) 피심인들은 벌점부과 방식을 변경하는 과정에서 기존의 판매장려금 벌점지표에 대한 시뮬레이션을 통해 기존 벌점지표의 경우 주간 벌점 수준이 180점을 초과하여 시장과열 주도 사업자로 선정될 위험성이 있는 평균 판매장려금 수준이 50만원 이상이었다는 사실을 확인 후, 평균 판매장려금 허용한도를 프리미엄 단말기 45만원, 중저가 단말기 40만원으로 각각 결정하였다. 이 때, 45만원, 40만원을 초과하는 경우 벌점이 가중되도록 설계하여 이를 이른바 '히팅포인트'라 하였다.

<표 168> '22.12.1. 연구반 6차 회의 결과 발췌

② 시뮬레이션 기준 검토 및 수정

- 차주 월요일(12/12)부터 3주간 시뮬레이션을 통해 적정 수준의 지수 부과기준을 수립
※ (예시) 일일 장려금 지수 적정한도 16점 기준 시, 기종/유형별 적정지수는 0.76점

< 장려금 모니터링 개선 방안 시뮬레이션 실행 기준>

구 분	내 용	비 고
대 상	- 모니터링 : 13개 기종(기존과 동일) - 지수부과 : 7개 기종(프리미엄 4종, 중저가 3종)	-
기 간	2022.12.12.(월)~12.31(토), 3주간	매주 시뮬레이션 결과 논의 및 검토
지수 부과	가입유형 및 기종별 장려금 단가의 상위 50% 평균 산출 부과	-
지수 기준	프리미엄 기종 45만원 / 중저가 기종 40만원 초과 시 180점 한도 초과되도록 설계	일일 적정한도 16점 기준
산출 방법	㉠ 단말기종/유형별 장려금 최고단가 확인 ※ 총 13종(프리미엄 6종, 중저가 7종) ㉡ 유형별/기종별 장려금 단가 중에서 상위 50% 접점의 평균을 산출 ㉢ 산출된 평균값이 높은 순으로 7종 선정 ※ 프리미엄 4종, 중저가 3종 ㉣ 선정된 7종의 평균단가에 대한 지수 부과	프리미엄 및 중저가 기종 간 부과기준 이원화
부가서비스	부가서비스 5만원까지 허용 ※ 5만원 초과 시 장려금 단가에 합산	-

* 출처: 소갑 제3-14호증

267 피심인들은 2022. 12. 14.부터 2022. 12. 27.까지 5차례 이상의 회의를 통해 최종 합의된 평균 판매장려금 허용범위를 벌점지표에 적용하기 위한 구체적인 방법에 대해 논의하였고, 2022. 12. 29. 최종적으로 통신 3사가 모두 세부 벌점지표 부과방안에 동의하여 2023. 1. 2.부터 새로운 벌점 지표를 시행하였다.

<표 169> 2022. 12. 29. KAIT [redacted]-[redacted] 간 카카오톡 대화 발췌

[KAIT [redacted]][15:33] 엘지 케이는 협의된거고 에스만 남아서 에스 설득하고 있다 결정되면 이거 파일 줄테니 메일로 보내고 남겨나
[KAIT [redacted]][15:33] 네 알겠습니다
[KAIT [redacted]][15:50] 221227_개선 지수체계 및 시뮬레이션 결과_1229_01.hwp
[KAIT [redacted]][15:51] 에스 어그리 했으니깐
[KAIT [redacted]][15:51] 세번째 페이지만 따서
[KAIT [redacted]][15:51] 각사에 보내줘
[KAIT [redacted]][15:51] 네 알겠습니다

* 출처: 소갑 제3-19호증

<표 170> 2022년 12월 29일자 벌점지수 결정사항 안내문

장려금 모니터링 개선 지수체계 결정사항 안내

('22.12.29 KAIT 통신시장협력본부)

□ 부과지표 기준 결정

o (히팅포인트) 시뮬레이션 결과 45만원 기준 (2안) 0.75에 KT, LGU+ 2개사, (3안) 0.8 SKT 1개사 회신

- 우선 2안(0.75)으로 운영하고 2주 운영후 설명절 전 히팅포인트 조정 재협의 예정 ('23. 1. 13)

<시뮬레이션 및 이통사 회신결과>

구 분	3사 평균			
	기존	1안	**2안(KT/LGU+)**	3안(SKT)
12월 3주	79.33	71.21	**76.31**	81.04
12월 4주	90.27	80.99	**87.84**	92.72
합 계	169.6	152.2	**164.15**	173.76

o (곡선값) 45만원 기준 하향 만원당 0.05, 상향 0.07 / 50 이상 격차 2배 / 55 이상 4배 / 60 이상 8배 적용

※ 연구반 7차 회의(11.23) 협의 완료

□ 부과지표 세부사항

o 기존 및 개선 지수체계(1~3안) 현황

단가수준			35~39	40~44	45~49	50~54	55~59	60이상
부여 지수	개별	기존	0.02~0.05	0.1~0.14	0.3~0.38	2.1~2.31	2.34~2.46	2.98~
		(격차)	0.01	0.05~0.1	0.15~0.02	1.72~0.03	0.03	0.52~0.08
	평균	1안	0.2~0.4	0.45~0.65	0.7~0.98	1.12~1.68	1.96~3.08	3.64~
		(격차)	0.05	0.05	0.05~0.07	**0.14(2배)**	**0.28(4배)**	**0.56(8배)**
		2안	0.25~0.45	0.50~0.70	0.75~1.03	1.17~1.73	2.01~3.13	3.69~
		(격차)	0.05	0.05	0.05~0.07	**0.14(2배)**	**0.28(4배)**	**0.56(8배)**
		3안	0.3~0.5	0.55~0.75	0.8~1.18	1.22~1.78	2.06~3.18	3.74~
		(격차)	0.05	0.05	0.05~0.07	**0.14(2배)**	**0.28(4배)**	**0.56(8배)**

* 기존 지수체계는 기종별 모든 접점 개별단가 반영, 개선 지수체계는 기종별 평균단가 반영

* 적색폰트는 히팅포인트 기준(45만원)에 따른 기존 및 개선(안)별 부여지수

* 출처: 소갑 제3-20호증

268 2022. 12. 29. 최종 결정된 벌점지표는 아래와 같다. 이에 따르면 프리미엄 기종 45만원, 중저가 기종 40만원을 기준으로 이를 초과하는 판매장려금에 대해서는 벌점이 점차 큰 폭으로 가중되도록 설정되었다.[156]

156) 피심인들은 판매장려금 허용한계 논의 과정에서 주간 벌점이 180점이 초과되지 않는 판매장려금 관

<표 171> 2023년 1월 2일 시행 판매장려금 벌점부과 기준

구 분	31만원	32만원	33만원	34만원	35만원	36만원	37만원	38만원	39만원	40만원
프리미엄	0.05	0.10	0.15	0.20	0.25	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50
중저가	0.30	0.35	0.40	0.45	0.50	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75
구 분	41만원	42만원	43만원	44만원	45만원	46만원	47만원	48만원	49만원	50만원
프리미엄	0.55	0.60	0.65	0.70	0.75	0.82	0.89	0.96	1.03	1.17
중저가	0.82	0.89	0.96	1.03	1.17	1.31	1.45	1.59	1.73	2.01
구 분	51만원	52만원	53만원	54만원	55만원	56만원	57만원	58만원	59만원	60만원
프리미엄	1.31	1.45	1.59	1.73	2.01	2.29	2.57	2.85	3.13	3.69
중저가	2.29	2.57	2.85	3.13	3.69	4.25	4.81	4.81	4.81	4.81
구 분	61만원	62만원	63만원	64만원	65만원 이상					
프리미엄	4.25	4.81	4.81	4.81	4.81					
중저가	4.81	4.81	4.81	4.81	4.81					

* 출처: 소갑 제3-21호증

2) 관련 법규정 및 법리

독점규제 및 공정거래에 관한 법률[157]

제40조(부당한 공동행위의 금지)

① 사업자는 계약·협정·결의 또는 그 밖의 어떠한 방법으로도 다른 사업자와 공동으로 부당하게 경쟁을 제한하는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 할 것을 합의(이하 "부당한 공동행위"라 한다)하거나 다른 사업자로 하여금 이를 하도록 하여서는 아니 된다.

1. (생략)
2. 상품 또는 용역의 거래조건이나, 그 대금 또는 대가의 지급조건을 정하는 행위
3. ~ 9. (생략)

제51조(사업자단체의 금지행위)

련 적정 벌점을 일 16점이라고 판단하였다. 판매장려금 관련 벌점이 7개 단말기 기종의 3개 가입유형(신규, 기기변경, 번호이동)에 대해 각각 부과되므로 각 기종별, 가입유형별 일일 적정 벌점은 약 0.76점(=16÷7÷3)이다.

157) 2024. 2. 6. 법률 제20239호로 개정되기 전의 것을 말한다.

① 사업자단체는 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 행위를 하여서는 아니 된다.

1. 제40조제1항 각 호의 행위로 부당하게 경쟁을 제한하는 행위

2. ~ 4. (생략)

3) 위법성 판단

가) 심사관 주장 요지

269 심사관은 이 사건 평균 판매장려금 허용범위 및 부가서비스 관련 합의와 관련하여 다음과 같이 주장한다.

270 피심인 통신 3사 및 KAIT는 연구반 모임 및 실무자 회의 등을 통해 벌점제를 변경하는 과정에서 공동으로 단말기별 평균 판매장려금 허용범위 및 부가서비스 관련 판매장려금 허용범위를 논의하고 이에 부과되는 최종 벌점지표안에 동의하였으므로 이는 다른 사업자와 공동으로 상품 또는 용역의 거래조건을 정하는 행위를 할 것을 합의한 것으로서 법 제40조 제1항 제2호 및 법 제51조 제1항 제1호 위반에 해당한다고 주장한다.

271 심사관 주장에 따르면, 방통위는 예외적인 상황에서만 벌점제 운영에 개입할 뿐 동 제도는 사실상 피심인들이 자율적으로 운영하는 것이므로 이와 관련된 기준 변경과정에서도 피심인들은 방통위의 구체적 관여없이 판매장려금 허용범위 및 이에 부과되는 벌점을 설계하고 결정하였다. 또한, 피심인들이 합의로 결정한 것은 단순한 '벌점 산정 기준'이 아니라 이를 초과하여 판매장려금을 지급할 경우 제재위험이 커지게 되는 가중기준이므로 사실상 판매장려금 허용범위를 합의한 것과 다르지 않다.

나) 피심인 주장 요지

272 피심인들은 심사관 의견에 대해 다음과 같이 주장한다.

273 피심인들의 주장에 따르면, 이 사건 피심인들은 방통위의 요청에 따라 방통위의 재량준칙인 벌점제도의 개선방안에 대한 의견을 제시하였을 뿐 이에 대해 공동으로 결정한 바 없고, 벌점제 기준의 최종 결정권한은 방통위에게 있으므로 피심인들이 이를 공동으로 결정할 수 있는 것도 아니다. 또한, 피심인들이 논의한 것은 '벌점 산정 기준'으로서 판매장려금 상한에 대한 것이 아니고, 최종 벌점지표안에 대해 통신 3사간 합의에 이르지 못하여 방통위의 최종 결정으로 동 기준이 시행되었다.

다) 판단

274 이 사건 평균 판매장려금 허용범위 및 부가서비스 관련 벌점지표 논의에 대해서는 다음과 같은 사유로 사실관계 확인이 곤란하여 법위반 여부에 대한 판단이 어렵다고 인정된다.

275 벌점제 개편 관련 논의가 방통위의 요청에 따라 시작되었고 그 과정에서 방통위가 전반적인 벌점제 개편논의 진행상황을 보고받기도 하였으며 과열기준 평균 판매장려금이 기재된 최종 벌점지표안을 보고받았다는 점은 확인된다. 그러나, 벌점지표의 구체적 기준에 대해 방통위가 인식하고 그 내용을 결정하였는지 여부, 사후 보고 외에 별도의 논의나 승인과정을 거쳐 방통위가 벌점지표 내용을 결정한 것으로 볼 수 있는 사정이 있는지 여부는 확인되지 않는다.

276 오히려 사업자들이 벌점 부과기준을 자율적으로 논의하여 결정한 후 방통위는 이를 사후적으로 보고만 받은 것으로 볼 여지도 있으나, 심사관 또한 벌점제 지표를 사업자들의 결정으로 변경하여 시행할 수 있는 정도로 자율성이 인정되었는지 여부에 대해 충분한 자료를 제시하지도 못하였다. 벌점제도와 관련된 증거자료의 내용과 관련자들의 진술도 엇갈리는 등[158] 벌점제도의 운영주체 및 운영방식에 대한

158) 벌점제의 운영주체에 대해 조사단계에서 방통위 [redacted] 사무관은 KAIT라고 설명하였으나, 이후 방통위는 의견서에서 자신이 직접 벌점제를 운영하였다고 설명하였다.(소갑 제4-25호증, 방통위 3차 의견서 참조). LGU는 벌점제를 방통위 요청에 따른 통신 3사-KAIT간 협력사업으로 설명하였고(소갑 제2-41호증 참조), SKT와 KAIT 담당직원도 벌점제 운영주체를 사업자 또는 KAIT로 인식하고 있는 등 벌점제의 운영주체에 대한 사업자의 인식은 일관되지 않은 것으로 확인된다.(소갑

방통위와 피심인의 인식도 혼재되어 있는 것으로 보인다.

277 이 사건 관련 행위의 위법성 판단을 위해서는 벌점제 운영방식 및 벌점지표 개편과정에서의 방통위 및 피심인들의 역할이 우선적으로 확인되어야 하나, 이에 대한 사실관계의 확인이 곤란하여 이 사건 행위에 대한 위법성 판단이 불가능하다고 판단된다.

3. 처분

가. 통신 3사 간 번호이동 가입자 순증감 상호조정

1) 시정조치

278 향후 국내 이동통신 서비스 시장에서 피심인 통신 3사가 이 사건 공동행위와 동일하거나 유사한 위반행위를 반복하지 않도록 법 제42조에 따라 향후 금지명령을 부과한다.

2) 과징금 부과

가) 적용법령

279 부당한 공동행위에 적용할 법령은 당해 부당한 공동행위가 종료된 시점에 시행되고 있던 법령이고, 부당한 공동행위의 종료일이란 그 합의에 기한 실행행위가 종료한 날을 의미한다. 이 사건 합의에 기한 실행행위가 종료된 날은 2022. 9. 30.이므로 이 날 시행 중인 법령[159]을 적용한다.

제6-23호증, 제6-41호증 참조)

159) 구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률(2020. 12. 29. 법률 제17799호로 개정되기 전의 것), 구 독점규제 및 공정거래에 관한 법률 시행령(2022. 12. 27. 대통령령 제33140호로 개정되기 전의 것), 과징금부과 세부기준 등에 관한 고시(2021. 12. 29. 공정거래위원회 고시 제2021-50호로 개정되어 2021. 12. 30. 시행된 것, 이하 '과징금 고시')를 말한다.

나) 과징금 부과여부

280 이 사건 합의는 번호이동 가입자에 대한 이동통신서비스 거래량의 제한을 목적으로 하는 경성 공동행위로서 성격상 효율성 증대효과는 없고 위반행위로 인한 자유롭고 공정한 경쟁질서의 저해효과가 중대하다고 인정되는 경우임이 명백하다. 또한, 피심인들이 모두 현장조사일(2023. 2. 27.)을 기준으로 과거 5년 간 1회 이상 법 위반으로 조치를 받고 위반횟수에 따른 가중치의 합산 점수가 2점 이상인 경우[160]로서 과징금 고시 Ⅲ. 1. 가. (5)의 규정에 따른 원칙적 과징금 부과대상에 해당한다.

따라서, 이 사건 공동행위에 대해 법 제43조 및 제102조, 법 시행령 제84조 관련 [별표6](위반행위의 과징금 부과기준) 및 과징금 고시 Ⅲ. 1. 가. 및 2. 다. (1)의 규정에 따라 피심인 통신 3사에 대해 각각 과징금을 부과한다.

다) 과징금 부과방식

281 법 제43조에 따르면 부당한 공동행위에 대해서는 매출액에 100분의 20을 곱한 금액을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다. 단, 동 조 단서에 따르면 '매출액이 없는 경우 등'에는 40억 원을 초과하지 아니하는 범위에서 과징금을 부과할 수 있다. 법 시행령 제13조 제3항 각 호에 따르면, '매출액이 없는 경우 등'이라 함은 i) 영업을 개시하지 않거나 영업중단 등으로 영업실적이 없는 경우, ii) 재해 등으로 매출액 산정자료가 소멸 또는 훼손되는 등의 사유로 객관적인 매출액의 산정이 곤란한 경우, 또는 iii) 위반기간 또는 관련 상품이나 용역의 범위를 확정할 수 없어 관련매출액의 산정이 곤란한 경우를 말한다.

---

160) SKT는 4.5점[에스케이텔레콤(주)의 에스케이브로드밴드(주)에 대한 부당지원행위에 대한 건(2021. 3. 18. 공정거래위원회 의결 제2021-75호), 에스케이텔레콤(주)의 舊㈜로엔엔터테인먼트에 대한 부당한 지원행위에 대한 건(2021. 8. 25. 공정거래위원회 의결 제2021호-224호)], KT는 3.5점[공공분야 전용회선사업 관련 4개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건(2019. 4. 24. 공정거래위원회 의결 제2019-179호), ㈜케이티의 거래상지위 남용행위에 대한 건(2020. 10. 23. 공정거래위원회 의결 제2020-291호)], LGU는 4.5점[공공분야 전용회선사업 관련 4개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건(2019. 4. 24. 공정거래위원회 의결 제2019-179호), ㈜엘지유플러스의 거래상지위 남용행위에 대한 건(2021. 5. 24. 공정거래위원회 의결 제2021-138호]으로 피심인 통신 3사 모두 합산 점수 2점 이상이다.

282 이 사건의 경우, 법 시행령 제13조 제3호 각 호에 해당하는 사유가 없고 관련 매출액의 산정이 가능하므로 법 제43조 본문에 따른 정률과징금 부과대상에 해당한다.

라) 관련매출액

(1) 관련상품

283 관련매출액은 일정한 거래분야, 즉 관련 시장에서의 위반기간 동안의 관련 상품·용역의 매출액을 말하는데, 부당한 공동행위에 있어서 관련매출액에 포함될 수 있는 관련 상품의 범위는 ① 합의의 직접적인 대상이 된 상품·용역, ② 합의로 인한 영향을 직접적으로 받는 상품·용역, ③ 합의로 인한 영향을 간접적으로 받는 상품·용역이며, 부당한 공동행위를 한 사업자간의 합의의 내용에 포함된 상품 또는 용역의 종류와 성질・거래지역・거래상대방・거래단계 등을 고려하여 개별적・구체적으로 판단한다.[161]

284 따라서, 부당한 공동행위에서의 관련 상품은 합의대상에 국한되는 것이 아니라 당해 위반행위의 영향을 받은 상품을 포함한다.[162] 즉, 부당한 공동행위의 대상에 직접적으로 포함되지 아니한 상품·용역도 당해 부당한 공동행위의 영향을 받은 경우에는 관련매출액의 범위에 포함되어야 한다.[163] 또한 이는 실제로 거래가 이루어지거나 이루어지지 아니한 상품 모두를 포함한다.[164]

285 이 사건 합의는 통신 3사가 각 사의 번호이동 가입자 순증감 건수가 일방으로 과다하게 편중되지 않도록 판매장려금 조정을 통해 번호이동 가입자 순증감 건수를 공동으로 조정한 것으로, 특정 사업자로 번호이동 순증 건수가 편중되는 경우 이를 감소시키거나 특정 사업자의 번호이동 순감 건수가 과도해지는 경우 이를 보

161) 대법원 2004. 10. 28. 선고 02두7456 판결 및 서울고등법원 2002. 6. 27. 선고 01누2579 판결 참조
162) 대법원 2008. 1. 31. 선고 2006두10764 판결 참조
163) 대법원 2009. 6. 25. 선고 2008두17035 판결 참조
164) 과징금 고시 Ⅱ. 5. 참조

전해주는 행위가 모두 포함된다. 즉, 위반행위로 실제 거래가 이루어지거나 이루어지지 않은 상품은 특정 사업자에게로 이동하지 못하도록 유도되거나 동 사업자로 이동하도록 유도된 번호이동 가입자에 대한 이동통신 서비스로서[165], 이는 해당 기간 중 통신 3사의 번호이동 가입자 수의 총합으로 산출된다. 따라서, 이 행위로 인해 영향을 받은 상품은 '위반기간 중 발생한 번호이동 가입자에게 제공된 이동통신 서비스'로 봄이 타당하다.[166]

286 한편, ① 법인특판 채널을 통한 가입자, ② 직영 또는 자회사 대리점을 통해 가입한 자, ③ 알뜰폰(MVNO) 사업자로부터 통신 3사(MNO)로 번호이동하여 가입한 자는 통신 3사가 상황반에서 관리한 판매장려금의 영향을 직접적으로 받지 않아 이 사건 합의와의 관련성이 크지 않으므로 관련상품에서 제외하기로 한다.

(2) 위반행위 기간

287 부당한 공동행위에 대한 과징금 산정에 있어 위반기간은 위반행위의 개시일로부터 종료일까지의 기간을 말한다.[167]

288 앞서 살펴본 바와 같이 이 사건 공동행위 개시일은 2015. 11. 12.이고, 종료일은 2022. 9. 30.이다.

(3) 관련매출액의 산정방법

---

165) 잠재적으로 이 사건 합의의 영향을 받을 수 있는 상품 및 서비스는 기존 가입자 전체에 대한 통신서비스로 볼 소지도 있으나, 실제 번호이동은 전체 가입자 중 일부 가입자에 한해 발생하고 있다는 점을 고려할 때 관련 매출액이 지나치게 과도하게 산정될 우려가 있다고 보이는 바, 적어도 해당 기간 중 실제로 발생한 통신 3사의 번호이동 가입자에 대한 통신서비스는 이 사건 합의의 영향을 직·간접적으로 받은 것으로 보기로 한다.

166) 또한, 이 사건 합의 내용이 휴대폰 외 태블릿, 웨어러블, 사물인터넷(IOT) 등과 직접적인 관련성이 있다고 확인되지 않은 바, 태블릿, 웨어러블, 사물인터넷(IOT) 관련 매출액은 제외한다.

167) 과징금 고시 Ⅱ. 정의
6. 위반기간
가. "위반기간"은 위반행위의 개시일부터 종료일까지의 기간을 말한다. 개시일 또는 종료일이 불분명한 경우에는 사업자의 영업·재무관련 자료, 임직원·거래관계인 등의 진술, 동종 또는 유사업종을 영위하는 다른 사업자들의 영업 및 거래실태, 관행, 시장상황 등을 고려하여 이를 산정할 수 있다.

289 과징금 부과고시 Ⅱ. 5. 다.에 따르면 위반사업자가 매출액 산정자료를 가지고 있지 아니하거나, 제출하지 아니하는 등의 경우에는 위반행위 전후의 실적, 해당 기간의 총 매출액 및 관련상품의 매출비율, 관련 사업자의 계획, 시장상황 등을 종합적으로 고려하여 객관적이고 합리적인 범위에서 해당 부분의 매출액을 산정할 수 있다.

290 이 사건 조사 및 심의과정에서 피심인들에게 관련 매출액 산정을 위한 관련 자료의 제출을 요구하였으나, 피심인들은 일부 기간 전산시스템의 교체, 관련 자료의 보존기간 도과, 가입유형별 상세 매출액 관리를 하고 있지 않다는 등의 사유로 상세 자료를 제출하지 않았으므로 다음과 같은 방법으로 관련매출액을 산정한다.

291 '위반기간 동안 번호이동 가입자로부터 발생한 총 매출액'의 경우, 신규 번호이동 가입자가 최초 번호이동한 월부터 최소 약정기간[168]까지 4G 및 5G 일반 휴대전화 이동통신 서비스를 받은 것으로 보아, 위반기간 동안 번호이동 가입자의 수에 번호이동 가입자 1인당 평균 매출액[169]과 최소 약정기간을 곱하여 산정한다.

292 한편, LGU는 전산시스템 교체를 이유로 2017년 이전 자료는 제출하지 아니한 바, 이전 기간 매출액은 2018년의 평균치를 활용하여 추산하고, SKT는 위반기간 중 법인특판, 직영대리점, MVNO로부터 발생한 번호이동 가입자 수를 미제출한 바, 전체 가입자 중 각각의 채널을 통해 가입한 자의 비율[170] 및 심의일 기준 최근 6개월간의 가입자 자료[171]를 활용하여 추산한 수치를 활용하여 가입채널별 번호이동 가

168) 피심인들은 개인정보보호법 등에 따른 자료보존기간 도과 등을 이유로 위반기간 중 가입자 평균계약유지기간 산정을 위한 자료도 제출하지 아니하였다. 방통위의 단말기유통법 위반 사건 관련 의결내용 및 평균 단말기 교체주기를 고려할 때 위반기간 중 이동통신 가입자의 평균 가입기간은 24개월 안팎으로 보이나, 휴대전화 가입자가 선택할 수 있는 약정 가입기간은 12개월 또는 24개월이고 약정 미가입자 또는 중도해지자 비율을 정확하게 산출하기 어려운 점, 신규가입, 기기변경 등 다른 유형의 가입자에 비해 번호이동 가입자의 가입기간이 비교적 짧을 가능성이 있는 점, 매출액 산정 과정에서 추산방식이 사용된 점 등을 고려하여 피심인에게 가장 유리한 최소 약정기간인 12개월을 적용하기로 한다.

169) 번호이동 가입자 1인당 평균매출액은 번호이동으로 가입한 최초 월의 평균매출액을 의미한다.

170) SKT는 법인특판 및 직영대리점(자회사 운영 대리점 및 온라인 판매)을 통한 번호이동 가입자 수는 시스템 오류로 인하여 수치의 정합성을 확인할 수 없다는 이유로 위반기간 중 발생한 번호이동 가입자 수에 전체 신규 가입자 중 법인특판 및 직영대리점 가입자의 비중을 곱하여 산출한 추산치를 제출하였다.

171) SKT는 MVNO로부터 발생한 번호이동 가입자 수는 최근 6개월(2024년 9월~2025년 2월)에 대해서만 자료를 보유하고 있다고 한 바, 동 기간 중 가입자 비율을 활용하여 위반기간 중 MVNO로부터

입자 수를 산정한다.

(4) 관련매출액 산정

293 이 사건 합의에 대한 피심인별·관련상품별 관련매출액을 산정하면 아래와 같다.

<표 172> 피심인별 관련매출액

(단위 : 원, 부가가치세 제외)

피심인	관련 상품	법 위반 기간	관련매출액
SKT	번호이동 가입 관련 이동통신 서비스	2015.11.12. ~ 2022.9.30.	3,233,851,041,271
KT			2,493,325,785,656
LGU			2,305,388,382,682

마) 위반행위 중대성의 정도 및 부과기준율

294 이 사건 합의는 경쟁제한적 효과만 일으키는 이른바 경성 공동행위이고, 위반행위의 효과가 전국에 미치며 관련 매출액 및 피심인들의 시장점유율도 상당한 바, 과징금 고시 [별표] 세부평가 기준표에 의거 '중대한 위반행위'에 해당하나, 피심인들이 행정지도를 기화로 합의에 이르게 된 것으로 보이는 점, 단말기유통법에 따라 번호이동 가입자에 대한 유치경쟁이 이미 일부 제한되어 있어 이 사건 합의가 번호이동 경쟁에 미칠 수 있는 영향은 제한적이었던 점, 소비자에 대한 지원금 수준 또한 단말기유통법에 따라 일부 제한되어 있어 이 사건 합의로 인한 소비자 피해규모가 크다고 보기 어려운 점, 이 사건 합의에도 불구하고 선택약정 할인, 알뜰폰 활성화 등 관련 제도의 도입으로 소비자 피해정도가 완화된 것으로 보이는 점 등을 종합적으로 고려하여 과징금 고시 Ⅳ. 1. 단서에 따라 1.0%의 부과기준율을 적용한다.

바) 기본 산정기준

295 기본산정기준은 관련매출액에 부과기준율을 곱한 금액으로 산정한다.

발생한 번호이동 가입자 수를 제출하였다.

<표 173> 피심인별 산정기준

(단위 : 원)

피심인	관련매출액	산정기준
SKT	3,233,851,041,271	32,338,510,412
KT	2,493,325,785,656	24,933,257,856
LGU	2,305,388,382,682	23,053,883,826

사) 1·2차 조정에 따른 산정기준

296 피심인 통신 3사는 다음과 같이 최근 3년 내 법 위반 전력이 있는 바, 과징금 고시 Ⅳ. 2. 나. 의 규정[172]에 에 따라 각각 산정기준의 100분의 20에 해당하는 금액을 가산한다.

<표 174> 최근 5년간 피심인들 법위반 사실

연번	피심인명	조치일자	의결번호	사건명	조치 유형	위반횟수 가중치
1	SKT	2021.3.18.	제2021-75호	에스케이텔레콤(주)의 에스케이브로드밴드(주)에 대한 부당지원행위에 대한 건	과징금	2.5
		2021.8.25.	제2021-224호	에스케이텔레콤(주)의 舊 ㈜로엔엔터테인먼트에 대한 부당한 지원행위에 대한 건	시정명령	2.0
2	KT	2019.4.24.	제2019-179호	공공분야 전용회선사업 관련 4개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건	고발	3.0
		2020.10.23.	제2020-291호	㈜케이티의 거래상지위 남용행위에 대한 건	경고	0.5
3	LGU	2019.4.24.	제2019-179호	공공분야 전용회선사업 관련 4개 사업자의 부당한 공동행위에 대한 건	과징금	2.5
		2021.5.24.	제2021-138호	㈜엘지유플러스의 거래상지위 남용행위에 대한 건	시정명령	2.0

172) 과거 5년간 1회 이상 법 위반으로 조치(경고 이상을 포함하되 시정조치의 대상이 아닌 위반행위에 대하여 경고한 경우는 제외한다)를 받고 위반횟수 가중치의 합산이 2점 이상인 경우에는 2회 조치부터 다음과 같이 산정기준을 가중할 수 있다.

1) 과거 5년간 1회 이상 법위반으로 조치(경고 이상)를 받고 위반횟수 가중치의 합산이 2점 이상인 경우 : 100분의 10 이상 100분의 20 미만
2) 과거 5년간 2회 이상 법위반으로 조치(경고 이상)를 받고 위반횟수 가중치의 합산이 3점 이상인 경우 : 100분의 20 이상 100분의 40 미만
3) 과거 5년간 3회 이상 법위반으로 조치(경고 이상)를 받고 위반횟수 가중치의 합산이 5점 이상인 경우 : 100분의 40 이상 100분의 60 미만
4) 과거 5년간 4회 이상 법위반으로 조치(경고 이상)를 받고 위반횟수 가중치의 합산이 7점 이상인 경우 : 100분의 60 이상 100분의 80 이하

297 2차 조정 사유에 해당하는 사정이 없으므로 1차 조정에 따른 피심인별 산정기준은 다음과 같다.

<표 175> 피심인별 조정 산정기준

(단위 : 원)

피심인	산정기준	1차 조정률	1차 산정기준
SKT	32,338,510,412	20%	38,806,212,495
KT	24,933,257,856		29,919,909,427
LGU	23,053,383,826		27,664,660,592

아) 부과과징금의 결정

298 이 사건 합의 관련, 과징금 고시 Ⅳ. 4. 가.에서 정한 별도 조정사유가 없다고 판단되므로, 1차 조정 산정기준 중 100만원 미만을 버림한 금액을 부과과징금으로 결정한다.[173]

<표 176> 피심인별 부과과징금

(단위 : 원)

피심인	부과과징금
SKT	38,806,000,000
KT	29,919,000,000
LGU	27,664,000,000

나. 단말기 및 부가서비스 관련 판매장려금 허용범위 논의

299 사건의 사실관계에 대한 확인이 곤란하여 법 위반여부의 판단이 불가능하므로 공정거래위원회 회의운영 및 사건절차 등에 관한 규칙 제53조 제4호에 따라 심의절차를 종료한다.

173) 과징금 고시 Ⅳ. 4. 바.

4. 결론

300 피심인 통신 3사의 위 2. 가.의 행위는 법 제40조 제1항 제3호에 해당하는 부당한 공동행위이므로, 시정조치에 대하여는 법 제42조의 규정의 규정을, 과징금 부과에 대해서는 법 제43조의 규정을 적용하여 주문과 같이 의결하고, 위 2. 나.의 행위는 사건의 사실관계에 대한 확인이 곤란하여 위법성 여부에 대한 판단이 불가능하므로 공정거래위원회 회의운영 및 사건절차 등에 관한 규칙 제53조 제4호에 따라 심의절차를 종료한다.

공정거래위원회는 위와 같이 의결하였다.

2025년 6월 18일

의 장	위 원 장	한 기 정
	위 원	조 홍 선
	주심위원	김 정 기
	위 원	남 동 일
	위 원	조 성 진
	위 원	신 영 수
	위 원	김 문 성
	위 원	오 규 성